Legajo Nº 11

Expediente por la muerte del Gobernador

TRIBUNALES

Caja Nº. 37

Carpeta Nº. 152

Documento Nº. 1

Sello

el Escrit.º Púb.º y de Comun.º

Legajo Nº 11

Expediente por la muerte
del ex Gobernador
José A. Virasoro

Archivo Administrativo é Histórico

MERCEDES CRESPO DE VILLEGAS
DIRECTORA
ARCHIVO ADMINISTRATIVO E HISTÓRICO
SAN JUAN

San Juan Febrero 8 de 1861

BIBLIOTECAS BATALLA Y PEÑA
SAN JUAN

el Escrit.º Públ.º y de Consul.ª

en la lista de [illegible] distinguidos [illegible]

(1) 1

Causa criminal seguida de oficio contra D. Sinforoso de Ora, Domingo Ferrer, D. David Iguero, D. Francisco Aguilar, Andres Gutierrez, Pedro Castro, Faustino Onda, Juan Ramon, Josefino Morales, Hilario Manriquez, Manuel Herrera, Manuel Guzman, José Manuel Sandoy, Justiniano Aguilera, D. Remijio Ferrer, Camilo Barros, Vicente Pedrozo, D. Juan Valaguer, Salvador Sierra, D. Santiago Lemos, Antonio Zarate y D. Manuel Antonio Orrego, y demas contra los autores Pedro Nolasco Soto y Marcelino Vivanco por criminales autores y cómplices en el asesinato del Gobernador D. José Antonio Virasoro y demas personas que le acompañaban.

San Juan Febrero 8 de 1865

Hay mérito el Juzgado Pbte. y de consulta

Nº 1

Ministerio de Gobierno

San Juan Febrero 27 de 1861

Al Juez de Letras en lo Criminal

Existiendo presos en la cárcel pública de esta Ciudad puestos por la Cuarta Comisión Nacional á disposición de la justicia ordinaria de la Provincia, por personas comprendidas en el asesinato del Gobernador Coronel Don José Antonio Virasoro y demas personas que perecieron á su lado en la mañana del 16 de Noviembre de 1860; S.S. el Señor Gobernador Interino me ha ordenado instruya á V.S. para que proceda de oficio á levantar el correspondiente sumario y prosiguiendo el juicio á que hubiere lugar contra dichos presos.

Lo que por órden de S.S. el Señor Gobernador Interino anuncio á V.S. para su inte-

—MIERCOLES 13 DE MARZO DE 1861 SAN JUAN. 2.ª ÉPOCA.

EL ORDEN

CONSTITUCIONAL-

EXTERIOR.

ITALIA.

Corre por aquí y en Lóndres el rumor de que el gobierno francés apoya decididamente la idea de hacer de Roma la capital del reino italiano, habitando Victor Manuel en el Qurnal y Pio Nono en el Vaticano; pero es fuera de duda que en la corte pontificia, fueron rechazadas las propuestas del enviado del rey de Cerdeña para un arreglo amigable con el Papa; á pesar de tener el enviado relaciones de parentezco con dos cardenales, ni por eso fué mejor recibido por el sagrado colejio.

Las elecciones del gran congreso nacional de la Italia párece que se han de efectuar el 31 de enero de 1861.

Vuelve á hablarse de la reunion de un congreso europeo para el desenlace de la cuestion italiana, y hasta se dice que Francisco II pidió para enviar allí un representante suyo, á lo que se opone la Cerdeña.

Parece que Victor Manuel encuentra dificultades en elevar la fuerza regular de su ejército á 300 mil hombres, pórque los napolitanos prisioneros se nieguan á servir bajo sus órdenes, los sicilianos no gustan de la vida militar, y las provincias de la Italia setentrional dieron ya todo el contingente que podria ofrecer.

Se organiza con todo, grandes fuerzas de guardias nacionales que servirán al menos para guarnecer las ciudades.

Cuando Victor Manuel regresa á Turin se dice que será colocado á la cabeza del gobierno de Nápoles su primo el princen de Ga- en la lista ficiones historicas. Cuan-

El diario oficial de Turin del dia 14 declara que el gobierno sardo desaprueba la esposicion hecha por muchos y aliamos y dirijida al Emperador Nopoleon, pidiéndole que retire sus tropas de Roma. Encuentro muy sensato ese documento y por eso lo reproduzco íntegro Helo aquí:

"Señor—La Italia está rejenerada. Su nacionalidad queda de hoy en adelante establecida. Ayer éramos 4 millones y medio de súbditos sardos; y hoy ya somos 22 millones de italianos, todos unidos y protejidos por la misma bandera; y todo esto fué hecho por el instinto popular y sin el menor desórden, y sin él mas leve síntoma de anarquia empañase el brillo de nuestra tricolor bandera Nos queda la última cosa por hacer y nosotros lo hacemos

"Pero, señor, para alcanzar nuestro objeto, necesitamos de vuestra cooperacion, de una cooperacion facil y pacífica que ningun sacrificio exije de la Francia y que redundando en su gloria será al mismo tiempo decisiva para la Italia.

"Señor, retirad de Roma vuestras tropas; haced de modo que la cuestion italiana salga de un estado arbitrario é inconstante para colocarse en la base del derecho nacional; haced que la inviolavilidad de ese derecho y del territorio italiano salga del dominio de la fuerza para colocarse bajo la garantia de un principio, sea ese principio reconocido por la Europa y de la Francia el ejemplo.

"Señor, necesitamos de Roma. Es para nosotros una tierra sagrada, es nuestra prenda de unidad por el amor. Desde la cuna de las siete calimas descienden nuestro derecho eterno el pais italiano no pertenece sino á la Italia.

"Retiraos señor. Aquella nacion arroja la cimiente de odio entre dos naciones que deben amarse para cumplir los deseos de Dios, y que deben caminar unidas por el camino del deber y del bien.

"Destruir esa cimiente [illegible] plamos nuestra obra. La Religion, la Italia, vuestra fama ganarán con esto. La Religion desfallece cuando no es sostenida por corazones decididos sino por bayonetas estrangeras. La Italia no quiere verse condenada á arrastrarse de contienda en contienda en vez de realizar pacíficamente su union, y la Europa se persuadirá de que, no para conquistar, sino para emancipar, es que la Francia pone algunas veces los piés en el suelo italiano.

"En nombre del derecho, en nombre de la Italia, en nombre de la Francia, retirad, señor, de Roma vuestras tropas. Este es el deseo de los abajo firmados; este es el voto, le esperanza de la Italia, hasta hoy desatendida"

[Siguen las firmas.]

He aquí las noticias que contiene el *Jornal de Comercio*.

En Italia poco habia cambiado el estado de cosas.

En una de sus últimas circulares, el Ministro del Rey Francisco 2.º despues de haber declarado la indiferencia que habia encontrado su amo en los soberanos lejítimos de la Europa, agradeció calorosamente á Luis Napoleon el oportuno socorro prestado á Francia.

En [illegible]

Practiquese en el de Con- la eleccion de un Repre- permanente en remplazo Filomeno Valenzuela.

Practiquese en el de la d la eleccion de un Repre- e permanente en remplazo Márcos Funez.

Practiquese en los comisios rovincia la eleccion de RR. tes para proceder á la de ador Constitucional pro- de la Provincia en la cion que manda la Ley y siguiente:

el Comisio de la Ciudad 5— in de Jachal. 3—Salvador 1— te 1—Albardon 1-Valle Fér- ni—Concepcion 2—Desampa- la 2—Santa Lucia 2—Trini- go—Pocito 2—

Señalase el Domingo 17 esente para que dichas elec- nes tengan lugar.

Comuníquese al S. P. E. de Sesiones, San Juan, 8 de zo de 1861.

MANUEL J. ZAPATA.
Presidente.
Bibal de Oro.—Secretario.

Juan, 9 de Marzo de 1861.

úmplase la presedente H. reso- on, tengase por ley de la Pro- ia, comuníquese, publíqeese y strese.

DIAZ.
Lozada Rosa—*Tristan Eche- garay.*

IIN.

BORDO

RTE.

los presos á los Jueces ordinarios para que les fuese formado su proceso y se les castigase segun lo que de él resultase. Que el Gobierno hallandose perplejo en vista de órdenes tan contradictorias, emanadas ambas de autoridad igualmente respetable no encontró que medio adoptar; y mas cuando podia atribuirse la del Sr. Comisionado á valiosos empeños que segun tenia noticia se han interpuesto ante el Exmo. de la Nacion, á fin de que no queden impunes todos aquellos que se hallen haber tomado una parte activa en la muerte del Sr. Gobernador Virasoro. Que en tan penosa incertidumbre, el mejor partido que habia creido deber adoptarse, para salvar toda su responsabilidad era suspender por unos cuantos dias la escarcelacion hasta que volviese un chasque, que habia enviado al Paraná, con pliegos en que, este Gobierno, interesandose vivamente por dichos presos, pidiese al Exmo. Nacional una esplicacion sobre la contradiccion q' existe en las dos órdenes referidas un resultado final sobre la suerte de esos infelices.

Esta franca esplicacion dada por S. E. á los Srez. peticionarios en la esquisita amabilidad que les conocemos, los convenció de lo inoportuno de su solicitud y, aprovando en un todo esplicacion antedicha, se retiraron agradecidos ofreciendo con franqueza que ahora nos hallamos en este caso.

—

EL ILTMO. OBISPO DIOCESANO DE CUYO.

El Sabado último ha llegado á esta Ciudad, Capital de su Diocesis este dignisimo prelado, tanto tiempo deseado entre nosotros, y á quien nos honramos en saludar cordial y espetuosamente—Creemos que tendrá motivos de felicitarse de su permanencia aquí y que encontrara en el corazon de todos las simpatias, respeto y obediencia debidas á su alto caracter, y virtudes evangelicas—Estamos autorizados á asegurarle que el Exmo. Gobierno se halla dispuesto á seguntarle eficazmente en las medidas que crea necesario adoptar para es mejor desempeño de su sagrado Ministerio, y buen gobierno de la grey que le está confiada, pues a mas de considerarlo como su deber por la proteccion que, como cristiano, y constituido en la alta posicion que inviste, le cumple respecto á nuestra Santa religion, le estimulan á ello tambien sus vivos sentimientos de simpatia hacia SS. = Ilustrisima; y no dudamos por su parte, de la cooperacion de SS. = Ilma. para segundar sus actos, como es de esperarse de la buena armonia, acuerdo, é inteligencia que deben reinar entre los altos poderes, Religioso, y Civil del Estado para encaminarlo con acierto a su felicidad y progreso.

Sensible por cierto es, que SS. = Ilma. no haya podido ser acojido a su llegada con aquellas demostraciones que le son debidas, sin duda por que la desastrosa epoca que acaba de recorrer [illegible] sumergidos á sus habitantes en el llanto y desolacion, pero todos confian en su indulgencia, y se congratulan con la alagueña idea de que la oportuna llegada de SS. = Ilma. será un balsamo consolador que cicatrizara las llagas de este pueblo infeliz, difundiendo en él los inefables consuelos de la religion que tanto son de esperarse de su caridad evangelica.

PRENSA NACIONAL.

Ministerio del Interior.

Paraná, Enero 22 de 1861.

Al Exmo. Sr. Gobernador de la Provincia de San Luis, Comisionado Nacional, Coronel don Juan Saá.

He recibido y puesto en conocimiento del Exmo. Sr. Presidente de la República la nota de V. E. datada en 11 del corriente en la cual participa haber derrotado ese dia á las fuerzas de la Provincia de San Juan en una [illegible] va transmitirselos á fin de formar un juicio exacto sobre la propiedad de tales medios.

Desea y se lisongea S. E. de que la situacion de los sucesos que ignora y las esplicaciones q' [illegible] manifestaran al recibo de V. E. la conducta [illegible] pais la legalidad de la conducta y procedimientos de V. E. en su importante y delicada mision.

Al dejar asi cumplidas las órdenes de S. E. el Sr. Presidente de la República, tengo el honor de saludar á V. E con las consideraciones de mi distinguido aprecio.

Dios guarde á V. E.

JOSÉ SEVERO DE OLMOS.

—

CIRCULAR.—Num. 6.

Ministerio del Interior.

Paraná, Febrero 1. ° de 1861.

Al Exmo. Sr. Capitan Gral. de los Ejércitos de mar y tierra de la República y Gobernador de la Provincia de Entre-Rios D. Justo J. de Urquiza.

El abajo firmado, Ministro de Justicia y encargado de la cartera del Interior ha recibido órden del Exmo. Sr. Presidente de la Republica para dirijirse á V. E., poniendo en su conocimiento las medidas adoptadas con motivo de los sucesos ocurridos en la Provincia de San Juan.

Cuando en medio de acontecimientos los mas felices y plausibles para la Nacion Argentina, vino á perturbar la paz pública la sangrienta sedicion de Noviembre en San Juan; el Gobierno Nacional, en cumplimiento de su deber, mandó á dicha Provincia un comisionado para hacer efectivas la Constitucion y las leyes.

El Gobierno, en vista de los hechos que han tenido lugar ha pedido datos á su comisionado, para hacer y apreciar debidamente la estrema necesidad que lo haya colocado en el caso de usar las armas para llenar su mision.

Han sido terminantes las órdenes dada al mismo comisionado para que proceda á la formacion de causa y arresto de los culpables en el fusilamiento que, en su ausencia y sin forma de juicio, se ha ejecutado en prisioneros que estaban en poder de las fuerzas nacionales; á fin de que sean aquellos entregados al fallo judicial de los Tribunales competentes.

El Exmo. Sr. Presidente, al ordenar se comunique estas disposiciones á las Provincias, ha encargado al infrascrito le transmita y asegure, que la Constitucion y las Leyes Nacionales se han da salvar de toda mancha é infraccion, á que al efecto, no omitara medio alguno legal, haciendo cargar sobre los delincuentes el peso de la justicia.

Dejando así cumplidas las órdenes de S. E. el Sr. Presidente de la República, tiene el infrascrito el honor de saludar á V. E. con el distinguido [illegible]

ARCHIVO ADMINISTRATIVO Y HISTÓRICO SAN JUAN

(2)

(5)

5 ARCHIVO ADMINISTRATIVO Y HISTÓRICO SAN JUAN

cial C. ° del Ministerio de Gobierno, con el goce de cincuenta pesos mensuales.

2. ° Nómbrase Oficial 2. ° del mismo Ministerio al ciudadano don Ezequiel de la Barrera, con la dotacion que le acuerda la ley.

3. ° Queda igualmente nombrado Oficial Auxiliar del espresado, el ciudadano don Vicente Leon con la dotacion de ley.

4. ° Espídanse los correspondientes títulos, comuníquese, publíquese y regístrese.

DIAZ.

Zaile Lozada Rosa—*Tristan Echegaray.*

—

San Juan, Marzo 7 de 1861.

El Gobierno Interino de la Provincia

Habiendose aceptado la propuesta hecha por el Inspector Gral. de Policia, del personal de empleados para el departamento de su cargo, acuerda y—

DECRETA:

Art. 1. ° Nómbrase oficial 1. ° de la Inspecion Gral. de Policia, al Ciudadano don Salvador Frias

2. ° Nómbrase Comisario de Policia en el Departamento de Desamparados, al ciudadano don Luis Videla.

3. ° Nómbrase Comisario del Departamento de Concepcion, al ciudadano don Pedro Rodriguez.

4. ° Nómbrase Comisario del Departamento de la Trinidad, al ciudadano don Flavio Cano.

5. ° Nómbrase Comisario del Departamento del Sud de Angaco, al ciudadano don Francisco Quiroga

6 ° Nómbrase Comisario del Departamento del Norte de Angaco, al ciudadano don Manuel Benigno Zelada.

7 ° Nómbrase Comisario del Departamento de Caucete, al ciudadano don Fernando Correa.

8 ° Nómbrase Comisario del Departamento de Caliugasta y Barreal, á don Juan Apolinario Lopez.

9 ° Queda nombrado igualmente Comisario del Departamento de Cochagual, el ciudadano don Marcos Quiroga.

10 Los nombrados gozarán del sueldo que les acuerda la ley.

11 Expídanse los títulos respectivos; comuníquese publiquese y dése al R. O

DIAZ.

Zaile Lozada Rosa.—Tristan Echegaray.

—

San Juan, Marzo 8 de 1861.

El Gobierno Lt. de la Provincia.

Encontrando justas las razones espuestas por el Inspector Gral. de Agricultura en su renuncia q' ha elevado en esta fecha; y debiendo proveer ese empleo con persona competente, acuerda y—

DECRETA:

Art. 1. ° Queda admitida la renuncia que ha hecho de su empleo el Inspector Gral. de Agricultura don José Maria del Carril.

2. ° Nómbrase Inspector Gral. de Agricultura al ciudadano don Vicente Euliarte.

3. ° Comuníquese, publíquese y rejístrese.

DIAZ.

Zaile Lozada Rosa.—Tristan Echegaray.

—

La H. C. Legislativa de la Provincia en uso de sus facultades sanciona con fuerza de ley lo siguiente:

Art. 1. ° Practíquese en los Comisios de la Provincia la eleccion de un Diputado permanente al S. C. N. en reemplazo de D. Pedro J. Virasoro.

2. ° Señálase el Jueves 14 del corriente para que dicha eleccion tenga lugar.

3. ° Comuníquese al S. P. E. Sala de Sesiones, San Juan, 8 de Marzo de 1861

MANUEL JOSE ZAPATA.
Presidente.
Anibal de Oro.
Secretario.

San Juan 9 de Marzo de 1861.

Cúmplase la precedente H. resolucion, téngese por ley de la Provincia, comuníquese, publíquese y rejístrese.

DIAZ.

Saile Lozada Rosa.—Tristan Echegaray.

—

La H. C. L. de la Provincia en uso de sus atribuciones sanciona lo siguiente:

Art. 1. ° Practíquese en el Comisio de la ciudad la eleccion de un Representante permanente en remplazo de don Pedro Viñas.

2 ° Practíquese en el de Concepcion la eleccion de un Representante permanente en remplazo de don Filomeno Valenzuela.

3. ° Practíquese en el de la Trinidad la eleccion de un Representante permanente en remplazo de don Marcos Funez.

4. ° Practíquese en los comisios de la Provincia la eleccion de RR. dos antes para proceder á la de Gobernador Constitucional propietario de la Provincia en la proporcion que manda la Ley y es la siguiente:

Por el Comisio de la Ciudad 5—Villa de Jachal 3—Salvador 2—Caucete 1—Albardon 1—Valle Fértil 1—Concepcion 2—Desamparados 2—Santa Lucia 2—Trinidad 2—Pocito 2—

5. ° Señálase el Domingo 17 del presente para que dichas elecciones tengan lugar.

6. ° Comuníquese al S. P. E. Sala de Sesiones, San Juan, 8 de Marzo de 1861.

MANUEL J. ZAPATA.
Presidente.
Anibal de Oro.—Secretario.

San Juan, 9 de Marzo de 1861.

Cúmplase la presedente H. resolucion, tengase por ley de la Provincia, comuníquese, publíqeese y regístrese.

DIAZ.

Saile Lozada Rosa—*Tristan Echegaray.*

—

PRIMERA PARTE.

LOS CORDONES DE ORO.

ARCHIVO ADMINISTRATIVO Y HISTÓRICO SAN JUAN

I.

FISTAU Y VETERANO.

La promocion de los guardias marinos que se embarcó en el navío *Orion* á fines de 1828, fué muy numerosa.

No éramos ménos de ciento veinte, los unos procedentes de Angulema, y los otros del concurso directo.

Pierremont era de estos últimos.

Debia haber hecho un exámen brillante, á juzgar por el rango que ocupaba su nombre en la lista fijada en la

FOLLE[illegible]TIN.

UN ODIO [illegible] BORDO

PRIMERA [illegible] ARTE.

quiero sufrir mas, Gobernar en Jachal solo es asunto de pelados ó picaros, y yo no soy lo uno ni lo otro.

He pasado por todo jénero de desagrados y perjuicios. Bajo Vicrasoro he costeado casi todos los gastos de esta Administracion, engañado; Bajo Coll y Aberastain por prudencia; y bajo el Comisionado por patriotismo: basta, quiero mi paz

Le suplico consiga mi separacion con cualquier resultado.

De V. muy Compadre.

José María Suarez

AVISO AL PUBLICO.

Suplico á mis amigos que apesar de las voces calumniosas que gratuitamente esparce sobre mi conducta el Sr. don Brilo Sarmiento, suspendan su juicio sobre la causa de mi prision arbitraria hasta que ante la autoridad competente haya pedido cuenta de sus avances maliciosos á ese caballero *tan conocido* que en vano trata de alcanzarme con sus mas sus manotones de ahogado.

Mauricio Caballero

AVISO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO

No habiéndose presentado ninguna propuesta hasta la fecha para proveer de carne al Estado, se proroga el término hasta el Miércoles 13 del actual, para que los interesados dirijan sus propuestas cerradas hasta las doce hora, debiendo abrirse á las dos de la tarde del mismo dia y se aceptará la que mas ventaja ofrezca al Gobierno.

San Juan, Marzo 11 de 1861

De órden de los Sres. Ministros.

Anibal de Oro.
Oficial Mayor.

Administracion de Correos y Ajencia de Mensagerias Arjentinas

San Juan Febrero 21 de 1861.

Se previene al público que la Mensagería se despachará el 26 del presente á las 8 de la mañana sin falta no debiendo ser el 23 como está mandado por el Supremo Gobierno Nacional por traer este mas solo 23 dias pues que si asi fuese no tendria con regularidad la que debe llegar aqui el 4 de Marzo.

La correspondencia y encomiendas se recibira el dia anterior las 8 de la noche.

El Administrador y Agente

¡¡OJO AQUI!!

El que suscribe avisa al público que estando para ausentarse del País, ofrece en venta su casa de negocio una cuadra al Nacimiento de la plaza principal calle de Buenos Aires, y un fundo con casas de avitacion nuevas, situado en el Departamento de Concepcion una y media cuadra al Poniente del Oratorio de Dominguez: y asi mismo previene á todas las personas que tengan cuentas á favor ó en contra de la casa tengan á bien acudir á efectuar sus arreglos en todo el mes entrante.—Febrero 18 de 1861.

José Mendez.

AVISO DE MENSAJERIAS.

La Sanjuanina.

De Mendoza los dias	2 y 18
Llega á San Juan	3 y 20
Sale de San Juan	13 y 28
Llega á Mendoza	15 y 30

Estas harán sus salidas á las 8 de la mañana sin falta.

El dia anterior de los fijados, quedarán en esta Administracion recibidas las encomiendas y correspondencia sin que por nada deje de cumplirse lo estableceido.

El dia de la salida de las Mensajerias no se admitira correspondencia alguna ni menos encomiendas.

CORREO DEL NORTE	
Salen	10 y 24
Entran	21 y 5

El Administrador.

ARCHIVO ADMINISTRATIVO E HISTÓRICO SAN JUAN

—4—

do sufrido el mismo examen y formando parte integrante de la promocion.

De ahí resultaban las disputas y reyertas de las primeras recreaciones.

Esas desavenencias intestinas tuvieron fin, ó casi, con una severa orden del dia motivada por una violenta escena entre Julio Renaud, parisense muy ubispado, y Emilio Fargeolles, uno de los fierabras de la escuela preparatoria.

Julio Reneaud salió victorioso, y esto produjo un escelente efecto. Ademas la autoridad castigó á Fargeolles, que salia de prision en el momento en que un vote de alquiler atracaba al novio.

Subieron á bordo una señora vestida de luto, una jovencita de catroce años, y un jóven guardia marino con un crespon negro en el brazo. Los recibió el oficial de guardia en la escala, y no tardó en hacerlos introducir

---

(6) (b) FOL.

Piden que el Juzgado de Letras en lo criminal nacional de quien corresponda que le designe la ley y que su abogado se prorroga á la formacion de causa que ha tenido lugar por las razones que se espresa —

ARCHIVO ADMINISTRATIVO E HISTÓRICO SAN JUAN

Sor Juez Letrado del Crimen

Francisco Domingo Etquitar y demas ciudadanos que firmamos el presente escrito ante V.S. muy respetuosamente y como mas haya lugar en derecho, nos presentamos y decimos: que hace mas de dos meses que nos hallamos presos en la cárcel pública, sin saber por que motivo, no obstante de que la ley dispone terminantemente que ningun ciudadano pueda estar mas de veintiquatro horas sin que se le haya hecho saber la causa de su prision. — En este periodo se han ejercido todo jenero de violaciones contra nuestras personas y derechos, sin que las leyes y las autoridades competentes, nos hayan amparado haciendo respetar las garantías que la Constitucion nos acuerda.

En tal situacion nos habíamos resignado á esperar que algun dia se tuviera á bien llenar aquel requisito de la ley y que se procediera á la formacion de causa; pero nuestras esperanzas han sido ilusorias. — La autoridad á guardado silencio, y á no ser por las publicaciones consignadas en el nº 49 de "El Orden" periódico oficial de la Provincia, que acompañamos al presente escrito, aun ignoraríamos las causas de nuestra prision. Entre aquellos documentos, en la 4ª pájina se rejistra la nota oficial del Comisionado del Escmo Gobº Nacional dirijida con fecha 20 de Febrero ppdo al Gobernador Interino de la Provincia avisándole allarse en la cárcel pública veintidos presos que se juzga ser de los in-

dividuos que el 16 de Noviembre de 1860 entraron á
la casa del Gobernador D. José A. Virasoro, á fin
de que se adoptase por el Gobº Interino la me
dida de someterlos á juicio.

Comparando la fecha de este documento
con el número de presos que entonces existían en
la cárcel pública, veremos en comprendidos
entre los veintidos presos á que se refiere dicha
nota, por que no había tampoco otros. - Dedu
luego pues el delito de que se nos pretende acu
sar es por que se juzga que hemos entrado á la
casa del Gobernador D. José A. Virasoro el 16 de
Novº de 1860. -

Ahora pues, que, aunque de una manera
extrajudicial, enunciamos la causa de nuestra
posicion no queremos permanecer impasibles
por que de ello preparaba desfavorablemente
la opinion pública en nuestra contra. -

En el citado número del "Orden" se re
fiere tambien un artículo editorial en el que
entre otras cosas, se dice, que abrigando el Gobº
de la Provincia, perplejo sobre la linea de
conducta que debiera adoptar con relacion
á los presos políticos, por cuanto que á la
vez que existe en el Gabinete una nota del
Excmo Gobº Nacional en que ordena a su Re-
presentante en San Juan, los ponga en liber
tad, tambien existe otra de dicho Comisionado
reclamando su juzgamiento; ha tomado el par
tido, para salvar su responsabilidad, de
interesarse por los presos ante el Gobº Nacional
pidiéndole un resultado final sobre la suerte
de esos infelices. -

No comprendemos Sr Juez Federal, cómo
el Gobierno de San Juan, pueda salvar su respon
sabilidad ante el País y la constitucion, de
teniendo en prision ciudadanos sin someter
los á los tribunales que corresponda para

/11

su juzgamiento, y pudiendo á autoridades
extrañas, a quienes la ley no dá jurisdiccion,
un resultado final sobre su suerte.

Si el Gobierno reconoce que el Repre
sentante del Ejecutivo Nacional, investiendo
toda la plenitud de sus poderes, ordenó
al ex Gobernador Valenzuela, sometiese a los
22 presos políticos á los Jueces ordinarios,
¿porqué no á dado cumplimiento á su man
dato? ¿cómo puede saltar también su respon
sabilidad en este otro caso, desconociendo
el Representante del Gobº Nacional? ¿cuál
es el principio constitucional en que el Gobº
de San Juan, puede apoyarse para distraer con
ex de la Administracion de justicia de la
Provincia y para suspender la ejecucion de
las órdenes directas del Representante del Gobº
Nacional? ¿cuales son los fundamentos legales
en en que un Gobº de Provincia puede apoyarse
para solicitar del Poder Ejecutivo Nacional
una resolucion definitiva sobre la suerte
de ciudadanos que aun tienen el amparo
de las leyes, y que estas han designado, los
únicos tribunales a quienes legalmente compe
te decidir sobre su suerte?

Si tales procedimientos pudieran re
conocerse como admisibles, los principios de jus
ticia serian muy dudosos, las garantías indi
viduales un problema; pues en cambio habria
una triste verdad; las atribuciones judiciales
de nuestros gobiernos serian sancionadas como
legítimas! Y no se crea Sr Juez que con semejan
tes asercions nos proponemos desertar sobre la
Jurisprudencia constitucional Argentina; hay
hechos recientes ejecutados por Poderes constituidos
que nos han inspirado una duda sensible sobre
la estabilidad de aquellos principios. La Cons
titucion provincial, en su capítulo 6º art. 32
hablando del Poder Judicial, dice "Nadie sin

ARCHIVO ADMINISTRATIVO E HISTÓRICO SAN JUAN

8 / POLI

ya citadas y la del Gobº Interino de la Provincia de 27 de Febrero último, en la que de conformidad á aquellas, se somete a VS. el conocimiento de nuestra causa.

Segun el órgano por donde se publican las conferencias oficiales del Gobº de San Juan, este pretende suspender por unos cuantos días la excarcelacion de los presos políticos y hasta cierto punto, privándolos de la libertad, para que los Jueces, que bien podrian esperarse unos cuantos días para agitarse al resultado final del Gobº Nacional sobre los presos políticos.- No obstante esto es un abuso que demuestra que hay poca cordura en tales aberraciones.= De San Juan a la capital de la Confederacion hay una inmensa distancia que no puede atravesarse en pocos días; allá no siempre se halla el Gobierno tan desocupado para entrarse á consultas de tan poca importancia para los intereses de la Nacion y aun cuando pudiera creerse que allí cabria el tiempo, el Gobº Nacional no podria proceder con cordura y circunspeccion, dictar resolucion alguna sin pedir el informe consiguiente á su Representante el Gobernador de San Luis.- De suerte que se necesita mas de unos pocos días para que la consulta del Gobº de San Juan llegue al Paraná otros tantos para que la vuelta para el informe del Gobernador de San Luis es comisionado, otros tantos para que vuelva al Paraná, y sin contar con el tiempo que el Gobº Nacional pueda tomarse para resolver, tambien se requiere otro tiempo igual para que la sentencia vuelva regresen a San Juan.= Mientras tanto los

ARCHIVO ADMINISTRATIVO E HISTÓRICO SAN JUAN

ARCHIVO ADMINISTRATIVO E HISTÓRICO SAN JUAN

el puede conocer y decidir en actos de carácter
continuos; su potestad es reducida. Cuando
que cuando el Gobernador ni la Cámara Legisla-
bra podian abrogarse atribuciones Judiciales
les, crearia procesos fenecidos, ni paralizar los
existentes.-

Pero obstante el cumplimiento que se debe
a la ley, no há mucho señor Juez, que la Cámara
ra Legislativa violando su ley orgánica y la
constitucion de la Provincia en la parte del
artº citado, sancionó una ley, Ley general
calificando delitos é imponiendo penas impo-
niendo á los ciudadanos que representaban
el Poder Ejecutivo, que segun la determinacion
artº antes citado, en ningun caso puede ab-
rogarse facultades judiciales, contribuyó á
la formacion y sancion de esa ley.

Hechas estas observaciones, pues, Sr. Juez Letra-
do, que nos han inspirado las razones que
quedan expuestas en tanta mas razon cuan-
to que hemos visto que el Supremo Poder
Judicial no solo no á declarado en actos
la incompetencia de los Poderes Legislativo
y Ejecutivo para constituirse en Tribunal
especial, para acusar, calificar y condenar
delitos, sino que tambien hemos visto
algun miembro del Tribunal supremo de Jus-
ticia ir a sentarse á las bancas Legislativas
vos para sancionar con su voto y asen-
tir una ley sin ejemplo en los pueblos
Constituidos.-

Despues de esto y no obstante de que
le es prohibido al Gobernador por el artº 32
de la constitucion de la Provincia la facultad
de paralizar procesos, el nuestro se á sus-
pendido sin embargo de que puede decirse
ya iniciado, pues. la venida del Sr. Comisionado

ARCHIVO ADMINISTRATIVO E HISTÓRICO SAN JUAN

prueva se pena la pena de un cavallero, pruevan de ambos q bienen que exponer el espectaculo orrible, de ver que sus familias carecen de su ampara y deban la misma suerte.

Pero queremos exponer en Juzgado que la causa que la consulta dirijida al Supremo Gobno Nacional regresase en menos tiempo del que materialmente se necesita, que remos exponer tambien que el Gobno Nacional creyendose parte en el juicio iniciado por sus comisionados, é interpretando sus atribuciones de distinta manera que nosotros, no contestar al Gobno de San Juan, que no es de su resorte resolver sobre nuestra suerte - ¿cuál podria ser entonces su resolucion? la de ordenar que ó se juzgue por los tribunales de Justicia á las 22 detenidas en la cárcel pública por su Representante en San Juan ó que se sobresea en su causa; y en cualquier de estos casos nuestra indefinida detencion en cárcel, sin que se proceda á la formacion de causa, es por demas onerosisima á nosotros é importa imponernos un castigo sin que se sepa aun si somos inocentes ó culpables, Castigo de Juez que la Justicia no podria indemnizarnos si fuesemos absueltos -

Por tanto:

A. V. S. Suplicamos que habiéndonos por presentados se sirva reclamar de quien corresponda la jurisdiccion que le compete en el presente caso, y ordenar se proceda á la formacion de causa á que hubiere lugar por nuestra detencion en la cárcel

ARCHIVO ADMINISTRATIVO E HISTÓRICO SAN JUAN

9 FOLIO

16. Pública -

Es justicia que imploramos

Francisco Domingo Aguilar Pedro Castro

Vicente Pedroso

Remigio Ferrer Juan Ramon

Domingo Fabian

San Juan Abril 22 de 1861.

Vista al Señor Fiscal con el periódico adjunto. -

Juan

Anteinó -

Aubone

En el acto notifiqué á D. Francisco Domingo Aguilar, D. Pedro Castro, D. Vicente Pedroso, D. Remigio Ferrer y D. Juan Ramon: doy fé -

Aubone

En seguida pasé este espediente al Señor Fiscal D. Juan Antonio Aparicio doy fé

Aubone

Señor Juez Letrado en lo Criminal.

El Fiscal grāl del Estado ha visto con de-

Cten

Por lo que hace á los crímenes comunes sujetos á la justicia ordinaria deben seguir, con toda independencia de la policía, el curso de los trámites que las leyes prescriben, hasta ó no tomado parte en el mencionado convate de la Rinconada los autores, entre quienes considera el Gobierno se hallan comprendidos los simplices asesinato de Coronel Virasoro.—

Esta fue la mente del Gobierno nacional al disponer la libertad de los prisioneros de guerra y el sometimiento á juicio de los criminales por delitos comunes.

Dejando así contestada la nota de V.E. de 22 de Marzo último, reitero á V.E. mi distinguida consideracion.—

Dios gue á V.E.

Jose Severo de Olmos

Es copia

Manuel A Durand
Oficial Mayor

Ministerio de Gobierno

San Juan Mayo 6 de 1861.

Al Juez Letrado en lo Criminal.—

Tenemos el honor de adjuntar á V.S. en copia legalizada una nota del Como Sor Ministro de Estado en el Departamento del Interior relativa á contestar la consulta que este Gobierno le dirijiera á cerca de la inteligencia que debia darse á la comunicacion del Gobierno Nacional de 29 de Enero ordenando poner en libertad los prisioneros en la batalla de la Rinconada, la que transmitimos para la inteligencia de V.S. por lo que pudiera valer en su consideracion.—

Dios gue á V.S.—

Cayetano Chozo
Basilio Cano de Pena

San Juan Mayo 7. de 1861—

Por recibida la nota precedente con la copia de su referencia: agréguese á la Causa.—

Juan

Ante mí—
Jofré

ARCHIVO ADMINISTRATIVO E HISTÓRICO SAN JUAN

(15)
15
FOLIO
ARCHIVO ADMINISTRATIVO E HISTÓRICO SAN JUAN

N.11.

Lista de los presos que se hallan en la Carcel Publica, como procedentes de Juan

Dn. Simforoso Ovo en Libertad.
" Domingo Juarez con fianza.
" – David Aguero
" – " Francisco Aguilar
" – " Andres Gutierrez
" – " Pedro Castro
" – " Faustino Ynda
" – " Juan Pizarro
" – " Josepino Morales
" – " Mario Manrigue
" – " Manuel Herrera
" – " Manuel Guzman
" – " Jose Manuel Sanchez
" – " Justiniano Aguilera
" – " Remigio Jofre
" – " Camilo Barros
" – " Vicente Pedroso
" Juan Balagez en Libertad
" Salvador Sierra id
" Santiago Lemos id
" Ambrocio Tarabi id
" Manuel Anto Durand id.

San Juan Mayo 6 de 1861

De orden del Sor Jefe.

Guillermo Clemente

f.12.

Ministerio Grat de Gobierno

San Juan, Mayo 4 de 1861.

Al Juez de Letras en lo Criminal
Dr. José Antonio Duran.

Hemos elevado al conocimiento de S.E. el Señor Gobernador de la Prov.a la estimable nota de V.S. fha 2 del corriente en que expresa hallarse pendiente dum de resolucion la consulta, que el Juzgado de V.S. dirijiera al Got.o en 28 de Febrero último y que en virtud de un auto de V.S. tambien de fha 2 del presente, se hace necesaria la resolucion de dicha consulta, asi como que el Got.o le tramite el nombre de los procesados individuos á que alude la nota de este Ministerio de 27 de Febrero á que V.S. se refiere y demas antecedentes que conduscan al esclarecimiento del delito.

En su consecuencia, S.E. ha resuelto se contete á V.S. que no es del resorte del Gobierno resolver la consulta de 28 de Febrero, por cuanto ese, estando sometida á su jurisdiccion la causa de los procesados presos politicos, el Got.o no puede, sin faltar á las prescripciones Constitucionales y sin violentar la libertad de los Jueces en sus procedimientos entrar á

sober las dudas y hallarse los ineon-
pientes que se preapientan tal vez con a-
mediata anticipacion en la practicada
sulta.- Con relacion al nombre de los
dividuos á que se refiere la apreciable
de V.S. se dirijió al Inspector Gral de C
cia una nota pidiendo una lista nom
de los presos políticos que el Como Señor
misionado del Gobno Nacional Dr Juan C
dejó en la cárcel pública y adjuntamos
V.S. original la contestacion de dicho Ins
tor Gral con la lista nominal de aq
presos.-

Por lo que hace á los antecedent
tambien reclama V.S para el esclare
miento del delito, S.E nos ha encarg
manifestarle que en la Secretaria de
bierno no obran ningunos.-

Aprovechamos esta ocasion para s
ludar á V.S. con nuestra consideracion
aprecio.

Dios gue á V.S.-

Sala Legislativa Capistran Lopez

Juan Mayo 7. de 1861.-

Por recibida la presente nota con la lista nominal de su referencia; agréguen á la causa, y mediante la implicancia que resulta por hallarse inscripto en dicha lista el nombre de mi hijo Manuel Antonio, me inhibo de conocer en ella, en virtud pase donde corresponda.-

Duran

Ante mí-
Jofré

En el mismo dia pasé esta causa al Señor Juez de Letras en lo civil doi fé.-

Jofré

San Juan Mayo 8 de 1861.

No siendo sino nimulada y muy cumplida la causal que expone el Juzgado de Letras de lo Criminal para dirijir al de lo Civil la presente causa; pues que debiendo ser los procesados de aquellos que hayan tenido parte en el asesinato del ex-Gobernador D. José Antonio Virasoro y su comitiva, es sabido que D. Manuel Antonio Duran hijo de D. José Antonio Duran no es comprendido en esa causa é ignora este Juzgado por qué viene el nombre de este Señor en esa lista, cuando él no es de los que fueron al asalto á la casa del finado

do Gobernador Vivanco como el mismo Don Manuel Antonio lo reprendió ante este Juzgado cuando por ello le mandó poner en libertad y se le volvió á poner preso. No pudiendo comprender igualmente como es que aparece en nombre en esa lista de hombres que deben procesarse, cuando por otra parte se hallan no solo en libertad, sino con empleo de rango y distincion en la Secretaría del Exmo. Gobierno. A mas de esto, el personal de este Juzgado desde ha ber con mucho de ser Juez, está cansado de verter su opinion en este asunto, lo que le inhabilita para conocer; y así devuelvo esse esta causa al Juzgado de lo Criminal para que le dé el curso que corresponde, que es inadmisible en este por las causales dichas.-

Juzgado de Letras

Ante mí-

En el acto pasé esta causa al Señor Juez Letrado en lo Criminal: doy fé-

San Juan Mayo 8 de 1861.

Siendo inanis los fundamentos en que el Señor Juez de Letras en lo Civil

ya su remision para conocer esta causa, y resultando de su inhibicion competencia de jurisdiccion entre ambos Juzgados, elévese á la Exma. Cámara de Justicia para que la dirima.-

Ante mí-

En el acto pasé esta causa al Señor Secretario de Cámara: doy fé-

San Juan Mayo 10 de 1861.

Vistos: no resultando por ahora ninguna referencia á D. Manuel Antonio Duran respecto al crimen de que se trata, y no constando por la lista de fs. 1, que en ella se halle espresamente de dos autores ó cómplices y á demas, que el espresado Duran se encuentre en libertad, no ha lugar á la implicancia que espresa el Juez Letrado del Crimen en el presente estado de iniciacion de causa en la concurrencia, vuelva este

porque al responder juro dicho
juicio, que tiene a bien mandar
citar que le oficios puede esponer
fundadamente la dicha implica
cia —

Mejía

Es gracia

Y para ante Vs. Vs. pido y suplico
se sirva mandar sin embargo del de
Alta Cámara de Justicia presidente D. Ber
nardo Domínguez Secretario del infra
scripto y del Juzgado de Letras de esta
Provincia D. Rafael Guarda
dabal, en diez de Mayo de mil ocho
cientos sesenta y uno de que doy fe

Benigno Rodríguez
Escribano de Cámara interino

En el mismo día para estos autos
Escribano Autuante doy fé —

Rodríguez

f. 13. Pide se impetre del Poder Ejecutivo el nombramiento de un Juez especial para la causa que expresa

1861.

Alta Cámara de Justicia

Benigno Ferrer vecino de esta Provincia en la cau
sa del Juzgado de Letras de esta Provincia ante VE como mejor proceda digo: que des
de el 11 de Enero del presente año me encuentro
preso en union de varios otros sujetos para formar
seme juicio por pretendida culpabilidad en las revo
luciones del 16 de Noviembre proximo pasado, y hasta
la fecha del de esta fecha estabamos sin saber si
llegaria el dia en que seriamos juzgados en dicha causa
V. por último el Señor Juez Letrado en lo criminal
tomó conocimiento de ellas pero por razones pun
dadas se inhibió de entender en nuestra enjuicia
miento = en su virtud pasó al Juez Letrado en lo ci
vil y tambien se inhibió; por consiguiente hoi nos
encontramos sin Juez y sin empesarse aun la cau
sa q se nos ha de formar para ver cuentra pre
tendida culpabilidad o cuentra inocencia

A mérito de las razones espresadas ocurro a
la rectitud de VE. pidiendo se sirva impetrar del
Poder Ejecutivo el nombramiento de un juez espe
cial para q entre a conocer de cuentra causa si poder
siquiera designar un término a nuestros graves ma
les — Mi solicitud no solo es demasiado justa y ar
reglada a Derecho, sino q VE debe atenderla por sen
timientos humanitarios, y desde luego no puedo
dejar de suponer existan en alta estala en las per
sonas q componen el Alto Tribunal

Por tanto —

A VE suplico se sirva proveer como dejo pedido por ser
ello de justicia &c.

Benigno Ferrer

Sarr

ARCHIVO ADMINISTRATIVO E HISTÓRICO SAN JUAN

FOLIO 23

1ª

Declaracion indagatoria del reo D. David Aguirre

En la Ciudad de San Juan á veintiun dias del mes de Mayo de mil ochocientos sesenta y uno, el Señor Juez de Letras en lo Civil Licenciado D. José Benicio de Quiroga, hizo comparecer á su presencia á un hombre preso, á quien por ante mí le recibió promesa de decir verdad de lo que supiere y le fuere preguntado, y siéndolo por las generales de la ley, dijo: mé llame David Aguirre, natural de San Juan, casado y de oficio sastre.

Preg.do Que sabe ó sobre los sucesos de algunas muertes acaecidas el diecinueve de Noviembre anterior en la casa del Gobernador de aquel tiempo Coronel Don José Antonio Virasoro, y sus acompañados. Dijo: que no sabe nada por que no ha estado aquel dia en la casa que se le pregunta, y solo llegó á su noticia que habian habido muertes en dicha casa. Que en el espresado dia vino á la plaza á la noticia y como un soldado del Batallon ocho de infantería, el cabo de su compañia Salvador Castro le hizo tomar armas en una tropa que halló reunida en la plaza. ———

Preg.do Si sabe que haya sido invadida la casa del finado Gobernador Virasoro en aquel dia, ó si tiene noticia quienes fueron los invasores, dijo: que sabe q.e hubo revolucion pero no puede dar razon quienes la dirijieron, y por consiguiente ignora tambien cuales fueron los que invadieron dicha casa. ———

Preg.da Quien mandaba la jente que se reunió en la plaza dijo: que era un Tenor Cobo cuyo nombre ignora. —

Preg.ª Si sabe ó tiene noticia quienes eran mui[illegible] con el Gobernador Virasoro de los de su comitiva de este señor, dijo: que llegó á su noticia hubieron algunos muertos, pero no sabe cuantos fueron ni q.ª personas: —

Preg.ª Si sabe ó tiene noticia que tambien murieron algunos hombres de los que invadieron la casa y quienes fueron, dijo: que sabe que murieron algunos, habiendo visto tres cadáveres en la plaza y el nombre de uno de ellos era Manuel Sandez

Preg.ª Si sabe quienes hayan sido los autores ó motores de dicha revolucion, dijo: que no sabe —

Preg.ª Si sabe que los soldados y paisanos que invadieron la casa dicha hayan sido pagados, y con que dinero, quien, ó quienes lo haya proporcionado, dijo: que le ignora, y que en cuanto á él no le han pagado nada. —

Preg.ª Si sabe quienes mas hayan tenido parte en las muertes del diesinueve de Noviembre ó sean complices en ellas, dijo: que no sabe cosa alguna á este respecto. —

Con lo que se terminó su prevenida declaracion ínsita gatoria que le fué leida y se ratificó en su tenor sin firmar por no saber, lo hizo el Señor Juez de que doi fe. —

Declaracion indagatoria del reo D. Francisco Domingo Aguilar —

En el mismo dia mes y año, el Señor Juez hizo

Ante mí —

f 19.

comparecer á otro hombre preso, el cual prometió la promesa de decir verdad interrogado que fué por las generales de la ley, dijo: me llamo Francº Domingo Aguilar, de San Juan, de veintiuno años, casado y en ejercicio Minero. —

Preg.ª Que sabe sobre los sucesos de algunas muertes acaecidas el diesinueve de Noviembre anterior en la casa del Gobernador de aquel tiempo Coronel D. José Antonio Virasoro, y sus acompañados de este, dijo: que vió aquel dia en dicha casa varios cadaveres de que no se acuerda el número, y que fué como uno de tantos despues de haber salido de su casa y venido á la plaza, donde sabiendo haber estallado la revolucion, se dirijió á la casa del Gobernador entre otros muchos curiosos, y cuando llegó allí ya encontró los cadaveres, y tambien mucha jente en dicha casa donde habia algunos sacerdotes y varias señoras —

Preg.ª Si sabe que fué invadida dicha casa, y quienes fueron los invasores, dijo: que solo sabe que ha sido invadida la casa, pero no sabe quienes fueron los invasores.

Preg.ª Quienes fueron los que mandaban la jente invasora de aquella casa, dijo: que ignora quienes la mandaban. —

Preg.ª Si sabe si murieron algunos de los que invadieron la referida casa, quienes fueron y que número, dijo: que sabe que murieron algunos y que vió uno de los cadaveres ser el principal, pero ignora su nombre. —

Preg.ª Si sabe quienes hayan sido los autores ó motores de esa revolucion y si los sabe los nombre, dijo: q.ª ignora

Preg.ª Si sabe si los soldados, y paisanos que invadieron

la cau dicha hagan este pagador, y con que
dinero, quien ó quienes le hayan proporcio-
nado, dijo: que lo único que sabe á este respec-
to es, que despues de pasada la revolucion comu
al mes poco mas ó menos, vió hacer un pagamen
to á una guarnicion que existia en el cuartel
de San Clemente, por el comandante de ella don
Marcelino Zuloaga, por que no sabe si sería so-
lamente un pago del urnicio de la guarnicion, y
que este medio estando de Comandante de armas
el Señor Gobernador actual D. Francisco Domin
go Diaz.—

Preg.do Si sabe de algunas personas (personas) que hayan
tenido parte ó complicidad en las muertes sucedi-
das el Diecinueve de Noviembre en casa de dicho
Señor Virasoro, dijo: que lo ignora.—

Esta fué su declaracion, en cuyo tenor se ratifica
lida que le fué y la firmó con el Señor Juez
de que doy fé.—

Quiroga
Secret.

Benancio Jimenez
Aguilar

Ante mi—
Jofré

Declaracion indagatoria del reo D. Andres Gutierrez.

En veintidos del mismo mes y año se mandó co
parecer otro hombre preso tratado como reo
en esta causa, el cual interrogado que fu
por las generales de la ley, previa promesa de

1.20.

con verdad de lo que supiere y se le preguntare,
dijo: que se llama Andres Gutierrez, natural
de Tucuman, que ignora su edad que le fué
calculada en veintiocho años, soltero, zapatero
de profesion, y que se halla preso sin saber
su causa.—

Preg.do Que sabe usted á sobre los sucesos de al-
gunas muertes acaecidas el diecinueve de No-
viembre último en la casa del gobernador de aquel tiempo D. José Antonio Vira-
soro y los acompañados de este, dijo: que na-
da sabe á sobre ellas por que no estuvo
entre los que fueron á esa casa aquel dia.—

Preg.do Sabe usted si fué invadida dicha casa
y quienes fueron los invasores, y si le sabe
nombrelos, dijo: que nada sabe sobre este
pregunto.—

Preg.do Sabe usted, ó ha oido decir quienes fueron
mandando la fuerza armada que invadió di-
cha casa, dijo: que ignora.—

Preg.do Sabe usted quienes murieron aquel dia
con el Gobernador Virasoro, y si lo sabe nom-
brelos, dijo: que solo ha oido decir que murió
Virasoro pero ignora de los otros.—

Preg.do Se sabe ó ha oido decir que de los invaso-
res de aquella casa murieron tambien algunos,
y quienes fueron estos, dijo: que ignora.—

Aguilar

Preg.do Sabe usted ó ha oido decir quienes ha-
yan pido autores, ó promotores de esa Sedi-
cion, y si lo sabe ó ha oido nombrelos. dijo
que ignora.

Preg.do Sabe usted ó ha oido decir que los sol-
dados y paisanos que invadieron la casa de-
cha hayan sido pagados, y con qué dine-
ro, ó quienes, ó quienes lo hayan proporcio-
nado, dijo que ignora.

Preg.do Sabe usted, ó ha oido decir quienes
hayan tenido parte en esas muertes del
Gobernador Virasoro y sus acompañados, ó sean
cómplices en ellas, dijo que ignora.

En este estado se suspendió esta diligencia pa-
ra continuarla si fuere necesario, y leida al
reo se ratificó en su tenor sin tener que
añadir ni quitar y no firmó porque dijo
no saber, lo hizo el Señor Juez, de que doy
fé.=

(Felipe Benitez)
x Quiroga
Srio.

Ante mí
(Rubric)

Declaracion indagatoria del reo D. Pedro Castro.-

En igual dia el Señor Juez mandó comparecer
otro hombre preso tratado como reo en esta ca-
sa, el cual previa promesa de decir verdad d
lo que supiere y se le preguntare, fué lo pr
las generales de la ley, y dijo: Me llam

621.

Pedro Castro, natural de ~~veintiocho años~~ es-
ta Ciudad, de veintiocho años de edad, sol-
tero, Zapatero de profesion, y me hallo pre-
so como prisionero de guerra tomado en
la batalla de la Rinconada.

Preg.do Dijé sabe usted ó sobre los sucesos de al-
gunas muertes ocurridas el diez seis de No-
viembre último en casa del Gobernador
de aquel tiempo Coronel D. José Antonio
Virasoro y los acompañados de este, dijo: que
lo único que ha oido decir es que murió el Go-
bernador Virasoro y otros cuyos nombres no le
dijeron, lo que no sabe de positivo por no
haberlo visto.

Preg.do Sabe usted si fué invadida dicha casa,
y quienes fueron los invasores; y si lo sabe
nómbrelos, dijo que ignora.

Preg.do Quienes fueron mandando la gente que in-
vadió la casa del Gobernador aquel dia, dijo que
ignora.

Preg.do Sabe usted ó tiene noticia quienes mas
murieron con el Gobernador Virasoro, dijo:
que ha oido decir que murieron algunos con
el Gobernador Virasoro, pero no sabe sus nombres.

Preg.do Sabe usted ó ha oido decir si tambien mu-
rieron algunos de los revolucionarios, y si
lo sabe nómbrelos, dijo: que solamente ha
oido decir que murieron algunos de los re-
volucionarios, pero ni los conoce ni sabe

sus nombres.

Preg^do Sabe usted ó ha oido decir quienes hayan sido autores y promotores de esa sedicion y si lo sabe nómbrelos, dijo: que ignora.

Preg^do Sabe si los soldados y paisanos que invadieron la casa dicha hayan sido pagados, con qué dinero ó quien ó quienes lo hayan proporcionado, dijo: que tambien ignora.

Preg^do Sabe usted ó ha oido decir quienes murieron en esas muertes del diez hayan tenido parte en ellas, dijo: que ignora su contenido.

En este estado se suspendió esta diligencia para continuarla si fuere necesario, y leida al reo se ratificó en su tenor sin tener que añadir ni quitar y firmó con el Señor Juez, de que doy fé= Testado= veinticinco años= No vale=

Quiroga Lynch

Pedro Castro

Ante mí=
Aubone

Declaracion indagatoria del reo Faustino Ayala=

En seguida el Señor Juez mandó comparecer otro hombre preso tratado como reo, el cual prestó promesas de decir verdad de lo que supiere y se le preguntare, interrogado que fue por las generales de la ley, dijo: me llamo Faustino Ayala, natural de Buenos Aires

ros, que ignora su Edad que le fué calculada en treinta y cinco años, soltero, albañil de profesion, y que el motivo de su prision lo ignora.

Preg^do Sabe usted ó sabe los sucesos de algunas muertes acaecidas el diez de Noviembre anterior en casa del Gobernador de aquel tiempo Coronel D. José Antonio Virasoro y los acompañados de este, dijo: que ha oido decir que murió Virasoro pero como no fué á esa casa, ignora si otros murieron en ese dia

Preg^do Sabe usted ó ha oido decir si fué invadida dicha casa y quienes fueron los invasores, y si lo sabe ó lo ha oido nómbrelos, dijo: que ignora.

Preg^do Quienes fueron mandando la jente que invadió aquel dia la casa del Gobernador Virasoro, dijo: que ignora.

Preg^do Sabe usted quienes mas murieron con Virasoro, y si lo sabe nombrelos, dijo: que ignora.

Preg^do Sabe usted ó ha oido decir que murieron ese dia algunos de los revolucionarios, dijo: que ignora enteramente su contenido.

Preg^do Sabe usted ó ha oido decir quienes hayan sido autores y promotores de esa sedicion; y si lo sabe ó lo ha oido nómbrelos, dijo: que ignora.

Preg^do Sabe usted si los soldados y paisanos

2237 VOL. 16

que invadieron la casa dicha hayan sido pagados y con qué dinero, ó quien ó quienes lo hayan proporcionado, dijo: que ignora.—

Preg.do Sabe Usted quienes mas hayan tenido parte en esas muertes del dieciseis de Noviembre ó sean cómplices en ellas, dijo: lo sabe ó lo ha oido, nombrelos: dijo: que tambien ignora.—

En este estado se suspendió esta diligencia para continuarla si fuese necesario, y leida al reo se ratificó en su tenor sin tener qué añadir ni quitar, y no firmó por que dijo no saber, lo hizo el Señor Juez, de que doy fé.— Entrelineas = en dia = Vale.—

Zuviría
Srio. Pro.

Ante mí—
Subone

Declaracion indagatoria del reo Don Juan Ramon

En igual dia el Señor Juez mandó comparecer un hombre preso tratado como reo, el cual previa promesa de decir verdad que hizo ante el Juzgado y D. José del Cármen Castro que se le nombró de Curador por su menor edad, interrogado que fué por las generales de la ley, dijo: Me llamo Juan Ramon, natural de esta, veinte años de edad, soltero, carpintero, y que ignora

la causa porque se halla preso.—

Preg.do Sabe usted ó sobre los sucesos de algunas muertes acaecidas el dieciseis de Noviembre anterior en la casa del Gobernador de aquel tiempo Coronel D. José Antonio Virasoro y sus acompañados, dijo: que no sabe nada del contenido de esta pregunta, y solo ha oido que ese dia murió Virasoro.—

Preg.do Sabe usted ó ha oido decir si fué invadida dicha casa y quienes fueron los invasores, dijo: que ignora.—

Preg.do Sabe usted quienes mas murieron con el Gobernador Virasoro; si lo sabe espresse sus nombres, dijo: que ignora.—

Preg.do Sabe usted si de los revolucionarios murieron algunos, dijo: que ignora.—

Preg.do Sabe usted ó ha oido decir quienes hayan sido autores y promotores de esa sedicion, dijo: que ignora.—

Preg.do Sabe usted si los soldados y paisanos que invadieron la casa dicha hayan sido pagados, con qué dinero, quien ó quienes lo proporcionaron, dijo: que ignora.—

Preg.do Sabe usted quienes mas hayan tenido parte en esas muertes del diecisiete de Noviembre ó sean cómplices de ellas,

dijo: que ignora.
En este estado se suspendió esta declaración con calidad de continuarla si fuere necesario, y leída al reo se ratificó en su tenor sin tener que añadir ni quitar, y firmó con el Señor Juez, de que doy fé.=
Enmendado = Uno = Vale.=

Juan Ramon

José del Carmen Castro

Ante mí
Subone

Declaración indagatoria del reo josefino Morales.

En la misma fecha el Señor Juez mandó comparecer un hombre preso tratado como reo en esta causa, el cual previa promesa de decir verdad, interrogado que fué por las generales de la ley, dijo: Me llamo Josefino Morales, natural de esta, de treinta y tres años de edad, casado, albañil de profesion, y que ignora la causa de su prision.

Preg.do Qué sabe usted á cerca de algunas muertes acaecidas el diecisiete de Noviembre último en la casa del Gobernador de aquel tiempo Coronel D. José Antonio Vizcarro y los acompañados de este, dijo: que

ignora, aun que de oidas supo que Vizcarro había muerto en ese día.
Preg.do Sabe usted ó ha oido decir si fué invadida dicha casa y quienes fueron los invasores, dijo: que ignora.
Preg.do Quien fué mandando la jente que invadió la casa del Gobernador Vizcarro, Dijo: que ignora.
Preg.do Sabe usted quienes mas murieron con el Gobernador Vizcarro, dijo: que ignora.
Preg.do Sabe usted si tambien murieron algunos de los invasores, dijo: que oyó decir que habían muerto algunos, pero como no los vió ni les conoce no puede decir sus nombres.
Preg.do Sabe usted ó ha oido decir quienes hayan sido autores y promotores de esa sedicion, dijo: que ignora.
Preg.do Sabe usted si los soldados y paisanos que invadieron la casa dicha hayan sido pagados, con qué dinero, quien ó quienes lo hayan proporcionado, dijo: que ignora.
Preg.do Sabe usted quienes mas hayan tenido parte en esas muertes del diecisiete de Noviembre, ó sean cómplices de ellas, dijo: que ignora.
En este estado se suspendió esta declaración con calidad de continuarla si fuere necesario, y leída al reo se ratificó en su tenor sin tener que añadir ni quitar y no firmó porque dijo no saber, lo hizo el Señor Juez, de que doy fé.

Juan Ramon

Ante

Ante mí
Rubono

Declaracion indagatoria del reo Hilario Manrique

En seguida el Señor Juez mandó comparecer un hombre preso, al cual por su menor edad se le nombró curador á D. José del Carmen Castro, y previa promesa de decir verdad de lo que supiere y se le preguntare, interrogado que fué por las generales de la ley, dijo: se llama Hilario Manrique, natural de Córdoba, de diecinueve años de edad, soltero, zapatero de oficio, y que el motivo de su prision lo ignora.

Preg.to Que sabe usted á sobre los sucesos de algunas muertes acaecidas el diecisiete de Noviembre último en la casa del Gobernador de aquel tiempo Coronel D. José Antonio Virasoro y los acompañados de este, dijo: que ha oido que murió Virasoro, pero no lo ha visto.

Preg.do Sabe usted ó ha oido decir si fué invadida dicha casa y quienes fueron los invasores, dijo: que ignora.

Preg.do Quien fué mandando la jente que invadió la casa dichas, dijo: que ignora.

Preg.do Quienes mas murieron con Virasoro, dijo: que ignora.

Preg.do Sabe usted si tambien murieron algunos de los invasores, dijo: que ignora.

f.25.

Preg.do Sabe usted ó ha oido decir quienes hayan sido autores y promotores de esa rebelion, dijo: que ignora.

Preg.do Sabe usted si los soldados y paisanos que invadieron la casa dicha hayan sido pagados y con qué dinero, quien ó quienes lo hayan proporcionado, dijo: que ignora.

Preg.do Sabe usted quienes mas hayan tenido parte en esas muertes del diecisiete de Noviembre, ó sean cómplices de ellas, dijo: que ignora.

En este estado se suspendió esta ~~diligencia~~ con calidad de continuarla si fuere necesario y leida al reo se ratificó en su tenor sin tener qué añadir ni quitar y no firmó por que dijo no saber lo hizo su curador con el Señor Juez, de que doy fé. = Enmendado = = diligencia = Vale =

Quiroga
Licenc.do

José del Carmen Castro

Ante mí
Rubono

Declaracion indagatoria del reo D. Manuel Herrera

En veintitres del mismo mes y año el Señor Juez Letrado mandó comparecer otro hombre preso tratado como reo, el cual, previa promesa de decir verdad, interrogado que fué por las generales de la ley, dijo: Me llamo

Manuel Herrera natural de Mendoza
de treinta años de edad soltero sastre de
profesion, y el motivo de su prision es
haberle hecho prisionero de la Montonera
Preg.do Sabe usted ó sobre los sucesos de al
gunas muertes acaecidas el diecisiete de
Noviembre último en la casa del Gobern
dor de aquel tiempo Coronel D. José Anto
nio Virasoro, y los acompañados de este, dijo:
que ignora el contenido de esta pregunta,
aun que de oidas supo que Virasoro murió
el dia citado
Preg.do Sabe usted ó ha oido decir si fué invadi
da dicha casa, y quienes fueron los invasores,
dijo: que ignora.
Preg.do Sabe usted quien fué mandando la fuer
za que invadió esa casa, dijo: que ignora.
Preg.do Sabe usted quien mas murió con el
Gobernador Virasoro, dijo: que no sabe.
Preg.do Sabe usted si murieron tambien algu
nos de los revolucionarios, dijo: que ignora
por que estuvo metido en su casa.
Preg.do Sabe usted quienes hayan sido autores
y promotores de esa revicion, dijo: que tam
bien lo ignora.
Preg.do Sabe usted si los soldados y paisanos
que invadieron la casa dicha hayan si
do pagados, con qué dinero, quien ó qui
nes lo hayan proporcionado, dijo: que ignora

fs.26 Preg.ta Sabe usted quienes mas hayan tenido
parte en esas muertes del diecisiete de Novien
bre último, ó sean cómplices de ellas, dijo:
que no sabe lo que se le pregunta.
En este estado se suspendió esta diligencia para
continuarla si fuere necesario, y leida
al reo se ratificó en su tenor sin tener
que añadir ni quitar, y no firmó por que
dijo no saber, lo hizo el Señor Juez, de
que doy fé.

Quiroga
Juez

Ante mí
Aubone

Declaracion indagatoria del reo D. Manuel Gurman

En la propia fecha, el Señor Juez mandó
comparecer otro hombre preso tratado como
reo en esta causa, el cual, previa prome
sa de decir verdad de lo que supiere y se
le preguntare, interrogado que fué por las
generales de la ley, dijo: Me llamo Ma
nuel Gurman, natural de Córdoba, de cin
cuenta años de edad, casado, zapatero de
oficio, é ignora el motivo de su prision.
Preg.do Qué sabe usted ó sobre los sucesos de
algunas muertes acaecidas el diecisiete de
Noviembre último en la casa del Gober

vador de aquel tiempo Coronel D. José
Antonio Virasoro y los acompañados de este,
dijo: que habiendo salido en la calle ancha del
Norte por el día citado habrá habido veinte
cinco, siendo mas de las once de la mañana
se vino por curiosidad á la Plaza, donde
despues de saber que habia muerto el
Gobernador Virasoro, D. Pedro Nolasco &c.
lo le ordenó que tomase puesto en la
lineas de hombres armados que habia
en la Plaza frente al pignelet, pero
el declarante no ha ido á casa de Virasoro
antes ni despues de su muerte. ——

Preg.do Sabe U. ó ha oido decir si fué invadida
dicha casa, y quienes fueron los invasores,
dijo: que solo sabe que la invadieron, pero
no sabe quienes fueron los invasores, por-
que cuando vino á la Plaza todo era confusion

Preg.do Sabe U. quien fué mandando la jente
que invadió la casa dicha, dijo: que ignora.

Preg.do Sabe U. quienes mas murieron con el Go-
bernador Virasoro, dijo: que oyó decir que ha-
bian muerto algunos otros pero no sabe
sus nombres. ——

Preg.do Sabe U. si tambien murieron algunos
de los invasores, dijo: que oyó decir que
habian muerto dos de los invasores pero
no sabe sus nombres. ——

Preg.do Sabe usted ó ha oido decir quienes hayan

sido autores y promotores de esa rebelion,
dijo: que ignora. ——

Preg.do Sabe usted si los soldados y paisanos que
invadieron la casa dicha hayan sido paga-
dos, con qué dinero, y quien ó quienes lo pro-
porcionaron, dijo: que ignora. ——

Preg.do Sabe usted quienes mas hayan tenido par-
te en esas muertes del diecinueve de Noviem-
bre, ó sean cómplices de ellas, dijo: que ignora.
En este estado se suspendió esta diligencia para
continuarla si fuere necesario, y leida al
reo se ratificó en su tenor sin tener que
añadir ni quitar y no firmó porque dijo
no saber, lo hizo el Señor Juez, de que doy fe.

Quiroga
Sirene

Ante mí
Aubone

Declaracion indagatoria del reo Manuel Sanchez

En el mismo dia el Señor Juez mandó compare-
cer otro hombre preso, al cual por su menor edad
se le nombró curador á D. José del Cármen Castro;
y previa la promesa de decir verdad de lo que se
fuere y le fuere preguntado, interrogado que fué
por las generales de la ley, dijo: me llamo José
Manuel Sanchez, de San Juan, de dieciocho años
de edad, soltero, de oficio zapatero é ignora
el motivo de su prision. ——

Preg.do Que sabe usted ó sobre los sucesos de algunos

ADMINISTRATIVO SAN JUAN

sucedidas el dieciséis de Noviembre
anterior en la casa del Gobernador de aquel tiem
po Coronel D. José Antonio Vivanco y sus acom
pañados de este tenor, dijo: que no sabe cosa
alguna de lo que se le pregunta porque él no
es de los que hayan ido á la casa del Goberna
dor Vivanco. ——

Preg.ª Sabe usted, ó ha oido decir si fué invadida
dicha casa, quienes fueron los invasores, y si le
sabe nombrarlos, dijo: que no sabe nada del con
tenido de la pregunta. ——

Preg.ª Sabe usted ó ha oido decir quienes fueron man
dando la gente que invadió dicha casa, dijo:
que no sabe nada de eso. ——

Preg.ª Sabe usted quienes son murieron con el Gober
nador Vivanco aquel dia, dijo: que no sabe. —

Preg.ª Sabe usted ó ha oido decir si murieron al
guno de los invasores á la referida casa, dijo:
que ha oido decir que murió un tal Facundo. —

Preg.ª Sabe usted ó ha oido decir quienes fueron los
autores ó motores de esa revolucion, dijo: que lo
ignora. ——

Preg.ª Sabe usted si los soldados y paisanos que in
vadieron la casa dicha, hayan sido pagados,
con que dinero, ó quien, ó quienes lo hayan pro
porcionado, dijo: que ignora enteramente el con
tenido de la pregunta. ——

Preg.ª Sabe usted quienes hayan tenido parte en las
muertes del dieciseis de Noviembre ó hayan sido
cómplices en ella, dijo: que tambien lo ignora.

fº 28. En este estado se suspendió esta diligencia para continuar
la si fuere necesario, y leida al reo se ratificó en su
tenor, sin firmar por que dijo no sabia lo hizo el
curador con el Señor Juez, de que doi fé. ——

Quiroga 6/77
Lisenk.
José del Carmen Castro

Ante mí
Soto

Declaracion indagatoria del reo Justiniano Aguilera. ——

En la misma fecha el Señor Juez mandó compa
recer á otro hombre preso, al cual por su menor
edad le nombró curador á D.n Cármen Castro y
previa la promesa que hizo de decir verdad, interro
gado que fué por las generales de la ley, dijo:
me llamo Justiniano Aguilera, de San Juan, que
ignora su edad que fué calculada en diecinueve
años, soltero y de oficio zapatero é ignora el
motivo de su prision. ——

Preg.ª Que sabe usted á sobre los sucesos de algunas
muertes acaecidas el dieciseis de Noviembre an
terior en la casa del Gobernador de aquel tiem
po Coronel D. José Antonio Vivanco, y sus acom
pañados de este tenor, dijo: que lo unico que sa
be es que murió dicho Sor Gobernador y algunos
mas cuyos nombres ignora. ——

Preg.ª Sabe usted ó ha oido decir si fué invadida dicha
casa, y quienes fueron los invasores, y si le sabe
nombrarlos, dijo: que nada sabe de lo q.e es la pregunta.

Preg.ª Sabe usted quienes fueron mandando los que in

PODER ADMINISTRATIVO E HUETES SAN JUAN

FOLIO 34

otro hombre presente, el cual previa la promesa q. hizo de decir verdad interrogado que fué por las generales de la ley, dijo: me llamo Remijio Ferrer, natural de Mendoza, de veintiseis años de edad, soltero, su exercicio dependiente de una casa de Comercio, y que ignora el motivo de su prision.

Preg.te Que sabe usted ó sabre los sucesos de algunas muertes acaecidas el diesiseis de Noviembre anterior en la casa del Gobernador de aquel tiempo Coronel D. Joaquin Antonio Virasoro y sus acompañados de este señor, dijo: que oyó decir que el Gobernador habia muerto y algunos otros que no sabe sus nombres, pues que el declarante no fué á dicha casa.

Preg.te Sabe usted si fué invadida dicha casa ó ha oido decir, quienes fueron los invasores, y si lo sabe nombrelos, dijo: que solo sabe que fué invadida dicha casa, pero ignora quienes fueron los invasores.

Preg.te Si sabe ó ha oido decir quienes fueron mandantes de la gente que invadió la casa dicha, dijo: que lo ignora.

Preg.te Sabe usted quienes mas murieron con el Gobernador Virasoro, y si lo sabe nombrelos, dijo: que no sabe quienes mas murieron.

Preg.te Sabe usted ó ha oido decir que tambien hayan muerto algunos de los invasores; y si lo sabe nombrelos, dijo: que lo unico que sabe ó sabe sobre esto es q. habia muerto un tal Faonda.

Preg.te Sabe usted ó ha oido decir quienes hayan sido autores, y promotores de esa sedicion, y si lo sabe

PODER ADMINISTRATIVO E HUETES SAN JUAN

sobre lo cual dicho, dijo: que no sabe.

Preg.te Sabe usted quienes mas murieron con el Gobernador Virasoro, dijo: que no sabe pues que ni á un al Gobernador lo conoció.

Preg.te Sabe usted ó ha oido decir, si tambien murieron algunos de los invasores, y si lo sabe nombrelos, dijo: que lo ignora.

Preg.te Sabe usted ó ha oido decir quienes hayan sido autores, y promotores de esa sedicion, y si lo sabe nombrelos, dijo: que no ha oido decir nada sobre esto.

Preg.te Sabe usted si los soldados, y paisanos, que invadieron la casa dicha, hayan sido pagados, con q. dinero, ó quien, ó quienes lo hayan proporcionado, dijo: que nada sabe al respecto.

Preg.te Sabe usted ó ha oido decir quienes hayan tenido parte ó sean cómplices en ellas, dijo: que ignora todo el contenido de la pregunta.

En este estado se suspendió esta diligencia para continuarla si fuere necesario, y leida al reo se ratificó en su tenor, sin firmar por que dijo no sabe lo hizo el Señor Juez con el Escribano, de que doi fe.

Quiroga Ly
Juez de 1ª

José del Carmen Cortes

Ante mí
Jofré

Declaracion indagatoria del reo D. Remijio Ferrer.

En el mismo dia el Señor Juez mandó comparecer

nómbrelos, dijo: que lo ignora.

Preg.do Sabe usted si los soldados, y paisanos que invadieron la casa dicha, hayan sido pagados, con que dinero, ó quien, ó quienes lo hayan proporcionado, dijo: que ignora todo el contenido de la pregunta.

Preg.do Sabe usted quienes hayan tenido parte en esas muertes del diecisiete de Noviembre, ó sean complices de ellas, dijo: que no sabe.

En este estado se suspendió esta diligencia para continuarla si fuere necesario, y leida al reo se ratificó en su tenor y la firmó con el Señor Juez, de que doi fé.

Quiroga
Uriburu

Ante mí
José

Declaracion indagatoria del reo Camilo Barros.

En el mismo dia el Señor Juez mandó comparecer otro hombre preso tratado como reo, el cual previa promesa de decir verdad, interrogado que fué por las generales de la ley, dijo: me llamo Camilo Barros, de esta Ciudad, ignora su edad que fué calculada en veintiseis años, soltero, de oficio carpintero, y que ignora el motivo de su prision.

Preg.do Que sabe á sobre los sucesos de algunas muertes acaecidas el diecisiete de Noviembre anterior en la casa del Gobernador de aquel tiempo Coronel D. José Antonio Virasoro, y sus acompañados de este Señor, dijo: que no sabe nada de

Preg.do Si sabe, ó ha oido decir que el declarante se hallaba en esa casa y en dia de los que hayan ido á la casa del Señor Virasoro aquel dia.

Preg.do Si sabe ó ha oido decir haya sido invadida dicha casa aquel dia, quienes fueron los invasores, y si lo sabe nómbrelos, dijo: que no sabe nada del contenido de la pregunta.

Preg.do Quienes hayan ido mandando la gente que invadió dicha casa, dijo: que no sabe nada á cerca de ello.

Preg.do Si sabe, ó ha oido decir quienes mas murieron con el Gobernador Virasoro, y si lo sabe, nómbrelos, dijo: que ignora quienes hayan muerto con el Gobernador ese dia.

Preg.do Si sabe, ó tiene noticia, que tambien murieron algunos de los revolucionarios aquel dia; y si lo sabe, ó lo ha oido, nómbrelos, dijo: que no sabe nada de la pregunta.

Preg.do Si sabe ó ha oido decir, quienes hayan sido autores, y promotores de esa sedicion; y si lo sabe, ó lo ha oido, nómbrelos, dijo: que no sabe cosa alguna del contenido de la pregunta.

Preg.do Si sabe, ó ha oido decir, que los soldados, y paisanos, que invadieron la casa dicha, hayan sido pagados, con que dinero, ó quien, ó quienes lo hayan proporcionado, dijo: que absolutamente ignora el contenido de la pregunta.

Preg.do Si sabe, ó tiene noticia quienes hayan tenido parte en esas muertes del diecisiete de Noviembre, ó sean complices en ellas, dijo: que no sabe cosa alguna.

En este estado se suspendió esta declaracion que le fué

leida al reo y se ratificó en su dicho; sin firmar por no saber y lo hizo el Señor Juez, de que doi fe.

Domingo G.
Lizeni

Ante mí
José

Declaracion de dagatoria del reo D. Vicente Pedroso

En seguida el Señor Juez mandó comparecer otro hombre preso, el mal previa promesa de decir verdad de lo que supiere y se le preguntare, en derrogado que fué por las generales de la Ley, dijo: se llama Vicente Pedroso, natural de San Juan de cuarenta años de edad, soltero, de oficio carpintero e ignora el motivo de su prision. —

Preg.ta Que sabe Ud. á sobre los sucesos de algunas muertes acaecidas el diesiocis de Noviembre anterior en la casa del Gobernador de aquel tiempo Coronel Don José Antonio Virasoro, y sus acompañados de este Señor, dijo: que no sabe mas sino que ha oido decir que murió el Gobernador Virasoro y algunos otros, de quienes ignora sus nombres. —

Preg.ta Si sabe, ó ha oido decir que fuese invadida dicha casa del Gobernador aquel dia, quienes fueron los invasores, y si lo sabe nombrelos, dijo: que lo unico que sabe á este respecto es, que fué invadida dicha casa; pero ignora quienes fueron los invasores. —

Preg.ta Si sabe, ó ha oido decir quienes fueron mandando la jente que invadió la casa dicha, dijo: que ignora el contenido de la pregunta. —

Preg.ta Si sabe, ó ha oido decir, que algunos mas murieran con el Gobernador Virasoro; y si lo sabe nombrelos dijo: que sabe que murieron algunos otros de los acompañantes del Gobernador Virasoro de los cuales ignora sus nombres y solo tiene presente el apelativo de un tal Anjes. —

Preg.ta Si sabe que tambien murieron algunos de los revolucionarios; y si lo sabe nombrelos dijo: que solo ha oido que tambien murieron aquel dia un tal Toro por apelativo, cuyo nombre ignora, un Plasido Vidala y un tal Jacuda, los cuales tiene noticia que murieron en el combate sucedido en la casa del Gobernador Virasoro. —

Preg.ta Si sabe ó ha oido decir, quienes hayan sido autores y promotores de esa revolucion; y si lo sabe, ó lo ha oido, nombrelos, dijo: que ignora absolutamente quienes fueron los autores. —

Preg.ta Si sabe que los soldados, y paisanos, que invadieron la casa dicha hayan sido pagados, con que dinero, ó quien, ó quienes lo hayan proporcionado; dijo: que ignora todo el contenido de la pregunta. —

Preg.ta Si sabe, ó tiene noticia de alguno ó algunos que hayan tenido parte en esas muertes del diesiocis de Noviembre, ó sean complices en ellas; dijo: que lo ignora. —

En este estado se suspendió la presente diligencia para continuarla si fuere necesario, y leida al reo se ratificó en su tenor, sin tener que añadir ni quitar y la firmó con el Señor Juez, de

Doi fe.

Quiroga
Lucero 2º Escribano de Gobierno

Ante mí
Jofré

San Juan Mayo 23 de 1861.

No estando en el país D. Domingo Torres de quien se dice hallarse en Mendoza, y puesto en libertad con fianza carcelera. Y por otra parte los otros seis individuos, á saber: Don Isidoro Oro, Don Juan Valgner, Salvador Sierra, Santiago Lemus, Estanislao Zárate, y Don Manuel Antonio Durán se hallan en libertad por las Autoridades de esta Ciudad, y que á mas de esto del Sumario no resultan datos, ó citas que evacuar respecto de estos individuos puestos en libertad por Autoridades competentes, se omite por ello el tomar las declaraciones, y así hágase venir sucesivamente á los que han declarado para saber si se ratifican en sus declaraciones y formarles cuadernos de cargo que pueda tener lugar y así hacerles saber á los reos y hagansele venir por su orden. —

Quiroga
Lucero

Ante mí
Jofré

f. 32.

No continuo hice saber el auto anterior (32) a los reos declarantes en esta causa: doi fe.

Jofré

Declaracion del reo D. David Aguirre

En el mismo dia el Señor Juez hizo comparecer al reo David Aguirre para tomarle su confesion, y previa la promesa de decir verdad, preguntado que fué si se ratifica en la declaracion que tiene prestada en esta causa á fs. y le es leida en este acto, si tiene algo que añadir ó quitar, y si la da por parte de su confesion, dijo: que se ratifica en ella en todas sus partes y la da por parte de su confesion. Se le hace cargo como es posible que no sepa que hubieran varias muertes con la del Gobernador Virasoro y gl. al menos podria nombrar algunos de los que murieron aquel dia, dijo: que se ratifica en que oyó decir que habian habido varias muertes, pero que no sabe cuantos ni quienes fueren estos. —

Con lo que se concluyó esta confesion, que le fué leida al reo, sin firmar por no saber lo hizo el Señor Juez, de que doi fé. —

Quiroga
Lucero

Ante mí
Jofré

Confesion del reo D. Francisco Domingo Aguilar

En seguida el Señor Juez hizo comparecer al reo Francisco Domingo Aguilar, el cual previa la promesa de decir verdad, preguntado que fué si se ratifica en la declaracion que ha prestado en esta causa

á f[illegible] leida que le fué en este acto, se tiene
dho que añadir ó quitar á ella y si la da por
parte de su confesion, dijo: que se ratifica en
su declaracion y la da por parte de confesion.
Se le hace cargo como ha dicho que ignora quienes
fueron los que mandaban la gente invasora de
la casa del Gobernador Virasoro, cuando por otra
parte dice que fué á ella entre otros curiosos a
qual dia, dijo: que mando él fué á la casa
ya no habia allí mas que una guardia, y por
consiguiente no sabe quien mandaba la gente
invasora. —

Con lo que se concluyó esta confesion que le
fué leida y la firmó con el Señor Juez, de que
doi fé. —

Quiroga
Juez

Ramirez Irrazu
Aguilar

Ante mí —
José

Confesion del reo D. Andres Gutierres —

En la misma fecha el Señor Juez hizo com-
parecer al reo Andres Gutierres, el cual
previa la promesa de decir verdad, pregun
tado que fué si la declaracion que acaba
de leersele en este acto es la misma que tiene
prestada en esta causa á f[illegible]v[uelt]a, si se ratifica
en ella y la da por parte de su confesion, dijo:
que la declaracion es la misma que ha prestado

f33. en la cual se ratifica en todas sus partes no le
tener que añadir ni quitar y la da por parte de su
confesion. —

Se le hace cargo como ha dicho que no sabe que fué
invadida la casa del Gobernador D. Jose Antonio
Virasoro, ni quienes fueron sus invasores, cuando por
otra parte fué tan públicas dicha invasion, dijo: q.
apesar de eso él confesante lo ignora y se ratifica
en su acerto. —

Esto fué su confesion, y leida que le fué espresó estar
conforme, sin firmar por no saber y lo hizo el
Señor Juez, de que doi fé. —

Quiroga
Juez

Ante mí —
José

Confesion del reo D. Pedro Castro —

En la misma fecha el Señor Juez hizo compa-
recer al reo Pedro Castro, el cual previa la
promesa de decir verdad, preguntado que fué
si la declaracion que se le acaba de leer es la
misma que ha prestado en esta causa á f[illegible]21,
si se ratifica en ella y la da por parte de su
confesion, dijo: que es la misma declaracion
que tiene prestada en la cual se ratifica y la
da por parte de su confesion. —

Se le hace cargo como ha dicho que no sabe que
fué invadida la casa del Gobernador Virasoro

en aquel dia, cuando fué una cosa tan pú-
blica en el pais, dice que oyó decir que ha-
bia sido invadida la expresada casa, pero que
el confesante no sabe quienes fueron los in-
vasores. ——
Esta fue su confesion en cuyo tenor se ratifi-
leida que le fué y bien y con el Señor
Juez, de que doy fé. —

Quiroga Fz
Licdo

Pedro Castro

Ante mí -
Lopez

Confesion del reo Faustino Ayuda. ——

En veintecuatro dias del mismo mes y año el Señor Juez Letrado mandó comparecer á Faustino Ayuda, el cual, previa promesa de decir verdad de lo que supiere y se le preguntare, interrogado por si da por parte de su confesion su declaracion indagatoria de f 21v.ta que en este acto se le lee, dijo: que sí la Da por parte de su confesion sin tener qué añadir ni quitar y por tanto se ratifica en ella -
Se le hace cargo, como ha dicho que no sabe si ha oido decir, si fué invadida dicha casa del Gobernador Virasoro y quienes fueron los invasores, cuando por otra parte ha dicho en su declaracion que ~~murió aquel~~ ha oido decir que murió aquel dia el Gobernador Virasoro,

f 34. dijo que es cierto que oyó decir que murió aquel dia el Gobernador Virasoro; pero no sabe quienes fueron los que invadieron la casa, por lo cual conoce que antes ha contestado mal á esa pregunta. —
Esta fué su confesion en cuyo tenor se ratifició leida que le fué sin tener qué añadir ni quitar, y no firmó porque dijo no saber lo hizo el Señor Juez, de que doy fé. = Testado = murió a qu = No vale =

Quiroga Fz
Licdo

Ante mí -
Aubone

Confesion del reo Juan Ramon. — " —

En seguida el Señor Juez Letrado mandó comparecer á D. Juan Ramon el cual, previa promesa de decir verdad que hizo ante su curador D. José del Cármen Castro, interrogado que fué por si da por parte de su confesion su declaracion indagatoria de f 22v.ta que en este acto se le lee, y si se ratifica en ella, dijo: que la da por parte de su confesion y se ratifica en ella sin tener qué añadir ni quitar. ——
Se le hace cargo, como ha dicho en su declaracion que ignora cuando se le ha preguntado si sabe ó ha oido decir si fué invadida la casa del Gobernador Virasoro, y quienes fueron

ARCHIVO ADMINISTRATIVO SAN JUAN

tos invasores siendo que por otra par-
dice en su misma declaracion que ha oido
decir, que se dá muerto el Gobernador
Virasoro, y así, se le reconviene para que
diga la verdad, dijo que es cierto que oyó
decir que fué invadida la casa del Go-
bernador Virasoro, aun que ignora quienes
la asaltaron, por lo cual sin duda con-
te que contestó mal en su declaracion
ó esa pregunta.—
Esta fué su confesion en cuyo tenor se rati-
ficó leida que le fué sin tener qué aña-
dir ni quitar, y firmó con su curador
y el Señor Juez, de que doy fé.—

Testigos
Sisenó

José del Carmen Castro — Juan Romero

Ante mí
Antone

Confesion del reo Josefino Morales. — En igual día el Señor Juez Estrada mandó comparecer á Josefino Morales, el cual previa promesa de decir verdad de lo que supiere y se le preguntare, interrogado que fué por sí dá por parte de su confesion su declaracion indagatoria de f 23 vta. leida que le fué se ratificó en su tenor sin

tener que añadir ni quitar y que la dá por parte de su confesion.—
Se le hace cargo como ha dicho en su declaracion que ignora que haya sido invadida la casa del Gobernador Virasoro el dia de su muerte de este Señor, cuando por otra parte dice que había oido decir, ó de oidas supo que el Señor Virasoro había muerto en esos dias y así, se le reconviene para que diga la verdad, á esto dijo: que solo supo de oidas que fué muerto Virasoro, pero ignora quien y como se le dió muerte ni quienes le invadieron la casa.—
Esta fué su Confesion en cuyo tenor se ratificó leida que le fué sin tener qué añadir ni quitar, y no firmó porque dijo no saber, lo hizo el Señor Juez, de que doy fé.—

Testigos
Sisenó

Ante mí
Subone

Confesion del reo Hilario Manrique — " — En seguida el Señor Juez hizo comparecer al reo Hilario Manrique, el cual, á presencia de su Curador D. José del Carmen Castro, previa la promesa de decir verdad de lo que supiere y le fuere preguntado, interrogado que fué si se ratifica en la declaracion que tiene prestada en esta causa á f 24 vta y si lo dá por parte

de su confesion, dijo: que es la misma declaracion que ha prestado, la que se le han leido en este acto, en la que se ratifica sin tener que añadir ni quitar y la da por buena de su confesion. Se le hace cargo como ha dicho que ignora cuando se le ha preguntado, si sabe ó ha oido decir si fué invadida la casa del Gobernador Virasoro, y quienes fueron los invasores, siendo que por otra parte en su misma declaracion ha dicho, que ha oido que murió el Gobernador Virasoro, pero que no lo ha visto, y así se le reconviene para que diga la verdad, dijo: que en todo el pueblo oyó con mucha novedad, que había muerto el Gobernador Virasoro, pero que es cierto que no sabe como, ni si fué invadida la casa, ni por quienes. —

Esta fué su confesion en cuyo tenor se ratificó leida que le fué; sin firmar por que dijo no saber lo hizo el curador por el Señor Juez, de que doi fé. —

Quiroga
Vicente

José del Carmen Castro

Ante mí —
Jofré

Confesion del reo Manuel Herrera. —

En igual dia el Señor Juez Letrado mando comparecer á Manuel Herrera, el cual prévia promesa de decir verdad de lo que se

fuere y se le preguntare, interrogado que fué por si la declaracion indagatoria de fs 25 que se le lee en este acto la da por parte de su confesion y si se ratifica en ella, dijo: que la declaracion que se le acaba de leer es la misma que tiene dada, se ratifica en su tenor sin tener qué añadir ni quitar y la da por parte integrante de su confesion. ———

Se le hace cargo, como ha dicho que ignora cuando se le ha preguntado en su declaracion si sabe ó ha oido decir si fué invadida la casa del Gobernador Virasoro, y quienes fueron los invasores, cuando por otra parte en otra pregunta ha dicho, que de oidas supo que el Gobernador Virasoro murió el dia que abraza la pregunta; Y así, se le reconviene á sobre que diga la verdad; dijo: que lo único que oyó en aquel tiempo fué que habian muerto al Gobernador Virasoro, pero no supo ni de oidas (que) hubiese sido la invasion de su Casa ni quienes la invadieron. ———

Esta fué su confesion en cuyo tenor, leida que le fué al reo, se ratificó dijo tener qué añadir ni quitar, y no firmó porque no sabe, lo hizo el Señor Juez, de que doy fé. = Entrelineas = como. = Vale. =

Quiroga
Vicente

Ante mí —

Confesion del Rº Manl Guzman

Ante mí
Autore

En igual día el Señor Juez Letrado mandó comparecer a Manuel Guzman, el cual previa promesa de decir verdad de lo que supiere y se le preguntare, interrogado que fué por sí su declaracion indagatoria de f 26 es la misma, se ratifica en ella y la da por parte de su confesion, dijo: que la declaracion que se le acaba de leer, es la misma que tiene rendida, se ratifica en su tenor sin tener qué añadir ni quitar y la dá por parte integrante de su confesion.—

En este estado no habiendo cargos ni citas qué evacuar se dió por concluida esta confesion y leida al reo se ratificó en su tenor sin tener qué añadir ni quitar, y no firmó por no saber qué añadir ni quitar, y no firmó por que dijo no saber, lo hizo el Señor Juez, de que doy fé.

Quiroga Lz
Licdo D. F.

Ante mí
Autore

Confesion del reo José Manuel Sanchez

En la misma fecha el Señor Juez Letrado mandó comparecer á José Manuel Sanchez, el cual previa promesa de decir verdad que hizo ante su Curador D. José

f 37

del Cármen Castro, interrogado que fué por sí su declaracion indagatoria de f 27 que se le leé es la misma que tiene dada, si se ratifica en ella y la da por parte de su confesion; dijo: que la declaracion que se le acaba de leer es la que tiene dada, se ratifica en su tenor y la da por parte de su confesion.

Se le hace cargo, como ha dicho que no sabe nada cuando se le ha preguntado en su declaracion si sabe ó ha oido decir si fué invadida la casa del Gobernador Virasoro, y quienes fuésen los invasores; cómo ha podido ignorar todo el contenido de la pregunta, y no saber ni de oidas siquiera alguna parte de ella i siendo que ha sido tan pública la invasion de dicha casa, dijo: que se ratifica en lo que ha contestado en su declaracion á este respecto porque en esas circunstancias aun no estaba en el pueblo el declarante sino en Cancha.

Esta fué su confesion en cuyo tenor se ratificó leida que le fué sin tener qué añadir ni quitar, y no firmó por no saber, lo hizo su curador con el Señor Juez, de que doy fé.

Quiroga Lz
Licdo D. F.

José del Cármen Castro

Ante

ante mí

Judone

Confesion de no justiniano Aguilera.

En la misma fecha el Señor Juez mandó de comparecer á Justiniano Aguilera, el cual prevenido de decir verdad en lo que supiere y se le preguntare, interrogado que fué por sí la declaracion indagatoria corriente de f 28 vta que se le lée la da por parte de su confesion, dijo: que la declaracion que se le acaba de leer es la suya, se ratifica en ella sin tener qué añadir ni quitar y la da por parte de su confesion.

Se le hace cargo cómo ha dicho que nada sabe cuando se le preguntó si sabía ó ha oido decir si fué invadida la casa del Gobernador Virasoro, para que si sabía ó lo había oido los nombrase; siendo que antes ya había dicho que era sabedor de que murió el Gobernador Virasoro y algunos mas cuyos nombres ignora; á sobre lo cual se le reconviene para que diga la verdad, dijo: que se ratifica en lo que antes ha declarado á sobre que oyó que habían muerto al Gobernador Virasoro, pero ignora si fué invadida la casa ni por quienes.

Esta fué su confesion en cuyo tenor se ratificó leida que le fué, sin tener qué añadir ni quitar y no firmó por no.

saber, lo hizo el Señor Juez y testigos de que doy fé.

Quiroga
Juez de 1ª

Juan Antº Zamillo

Ante mí
Subone

Confesion del reo Remigio Sosa

En la propia fecha el Señor Juez Letrado mandó comparecer á D. Remigio Sosa, el cual prevenido de decir verdad de lo que supiere y se le preguntare, interrogado que fué por sí su declaracion indagatoria de f 28 vta que se le lée la da por parte de su confesion, dijo: que sí la dá por parte de su confesion y se ratifica en ella sin tener qué añadir ni quitar.

En este estado, no habiendo citas qué evacuar ni cargo que formar se dió por concluida esta confesion y leida al reo se ratificó en su tenor sin tener qué añadir ni quitar, y firmó con el Señor Juez de que doy fé.

Quiroga
Juez de 1ª

Remigio Sosa

Ante mí
Subone

Confesion del reo Camilo Barros.

En el mismo dia el Señor Juez Letrado

mandó comparecer á Benito Barros, el cual previa promesa de decir verdad, in terrogado que fué por sí su declaracion in dagatoria de f.[illegible] ta que se le lée la por parte de su confesion, dijo: que sí la da por parte de su confesion y se ratifica en ella sin tener qué añadir ni quitar.

Se le hace cargo, como ha dicho que no sabe nada del contenido de la pregunta cuando se le ha interrogado para que diga, si sabe ó ha oido decir haya sido invadida la casa del Gobernador Virasoro en aquel tiempo, quienes fueron los invasores para que si lo supiese ó lo hubiese oido decir los nombrase; y siendo tan pública la invasion como es que no haya llegado á su noticia, dijo: que no entendió bien el contenido de la pregunta porque es cierto que de oidas supo que había sido invadida la casa del Gobernador Virasoro.

Esta fué su confesion en cuyo tenor se ratificó leida que le fué sin tener que añadir ni quitar: no firmó por no saber lo hizo el Señor Juez, de que doy fé.

Quiroga y Lizeste

Ante mí
Cubas

En

f.39. la propia fecha el Señor Juez Letrado mandó comparecer á D. Vicente Pedroso, el cual previa prómesa de decir verdad de lo que supiere y se le preguntare, interrogado que fué por sí da por parte de su confesion su declaracion indagatoria de f.3 ta. que en este acto se le lée, dijo: que sí la da por parte de su confesion y se ratifica en ella sin tener qué añadir ni quitar.

En este estado, no habiendo citas qué examinar ni cargos que formar, se dió por concluida esta confesion, y leida al reo se ratificó en su tenor sin tener qué añadir ni quitar, y firmó con el Señor Juez, de que doy fé.

Quiroga y Lizeste

Vicente Pedroso

Ante mí
Cubas

San Juan Mayo 24 de 1861.

Estando concluido por ahora este sumario, por no haber citas qué examinar á escepcion de las que se hacen en las declaraciones de f.18 y 19 de D. David Aguero y D. Francisco Domingo Aguilar respecto de D. Pedro Nolasco Cobo y D. Marcelino Quiroga, cítese por edictos á estos dos individuos para

Aguero

(44)

45

SÁBADO 24 DE NOVIEMBRE DE 1860. SAN JUAN AÑO 1 NÚMERO 30

EL ORDEN

PERIODICO POLITICO LITERARIO Y COMERCIAL

Toda publicacion que se quiera hacer en este imprenta deberá PAGARSE antes de encomendar la obra, sin esperar se le cobre.

El precio de toda correspondencia será de 2 ps. 50 centavos por columna.

Toda publicacion deberá venir garantida, las que vengan sin este requisito este seguros sus autores q^e no serán publicada

Los suscritores a este periodico pagaran diez rs. por mes, pero el pago anticipado

Los numeros sueltos valen un real.

PARTE OFICIAL.

El Comandante en Géfe de las fuerzas libertadoras de San Juan. —

San Juan, Noviembre 20 de 1860.

Al Exmo. Sr. Gobernador Provisorio de la Provincia D. Francisco Tristan Coll.

El infrascrito creé de su deber participar al Gobierno de V. E. el detalle del hecho de armas con que se consumó el pronunciamiento de este pueblo y que dió por resultado la muerte del Coronel don José A. Virasoro, seis de sus secuaces, y el derrocamiento consiguiente de su Gobierno intruso, tiránico, atróz;—no por que dicho acontecimiento deje de hallarse en el dominio público, pues que se ha consumado á la luz del dia, en el centro de la Capital, á la faz de todo el pueblo y con el fuego mas vivo de resistencia y ataque; sino por que le parece indispensable documentarlo para la apreciacion del juicio público y de la historia.

V. E. conoce tambien el orijen impuro de la autoridad que asumió en este pais el Coronel Virasoro, asi como su marcha gubernativa que lo constituyó en perpetua anormalidad en todo sentido—violando las instituciones y las leyes, desaparecieron las garantias públicas é individuales a un mismo tiempo—los tributos y gavelas se multiplicaron sin tasa ni medida; se suspendió casi completamente [illegible] ultraje, el insulto y sobre el destierro, sin encontrar amparo en la justicia, sobreponiendose el mandarin y sus seides á toda autoridad desde el mas bajo hasta el mas alto Majistrado de justicia; hasta sobre su misma Lejislatura.

San Juan ofrecia el miserable aspecto de pueblo conquistado, cuando tenia lugar la reconciliacion definitiva y sincera de todas las Provincias unidas que constituyen la Nacion Argentina. Este memorable suceso, tan celebrado en el fondo de su corazon cuanto que sabia apreciar su importancia para un nuevo porvenir, fué el mismo que dió marjen al coronel Virasoro pare ensayar sus últimos y mas rudos golpes de absolutismo sobre su víctima inerme y desfalleciente.

San Juan, sin embargo, haciendo un esfuerzo supremo sobre su profundo abatimiento, se atreve á formular y suscribir un voto de gracia a la Convencion *ad hoc* que reformó la Carta fundamental de la República, por haber tenido la generosidad de consultar espontáneamente en sus deliberaciones el verdadero espíritu de este pueblo y su bastarda representacion en aquella augusta asamblea.

Virasoro entretanto consiguio tomar conocimiento de esta manifestacion cuando ya no era un simple proyecto; y de improviso se lanza con sus esbirros sobre todos aquellos ciudadanos que creyó implicados en ella: los apresiona; obliga á unos á pagarle diez pesos por cabeza y á otros los destierra fuera de la Provincia; sin permitirles ni a unos ni a otros la defensa ante sus jueces competentes,

En seguida recaba de su Lejislatura una autorizacion para recaudar la onerosísima contribucion directa anual que impuso sobre este pueblo, por lo correspondiente al año de 1861; sin haber concluido aun de recojer la correspondiente al 2° semestre del que rige.

No satisfecho aun con esta exaccion injustificable, solicita despues la autorizacion para levantar un empréstito, valor de cincuenta mil pesos (50,000), por cierto en el seno mismo de este infeliz pueblo esplotado y hundido en la miseria, so pretesto de arbitrar fondos para [illegible]

Hasta aquí no mas llegó el sufrimiento del pueblo. la indignacion y el coraje recobran el puesto que les habia arrebatado la pasada humillacion:—entra en conferencias; se arma; toma su resolucion, y jura revindicar sus derechos ó morir. Los antiguos odios políticos se olvidan; todas las diversas banderas se reunen bajo una sola que los confunde á todos con sus pliegues. Los puestos se distribuyen entre ellos mismos, disputandose cada cual el del mayor peligro, sin distincion de clases ni condiciones, de edades ni de estados; ——y al infrascripto honran con el de Gefe ó comandante General.

En este estado de ajitacion patriótica amaneció el memorable dia 16 del mes que corre: la jente destinada á operar se mantenia en el silencio mas profundo en los respectivos cantones que debian maniobrar simultáneamente sobre el cuartel, sobre el principal y sobre la casa habitacion del Coronel Virasoro. Este parecia que en aquella mañana hubiera tenido mas confianza que de costumbre en la impotencia del Pueblo; pues que en las primeras horas habia despachado de su cuartel la mayor parte de las fuerzas que acostumbraba resguardar durante la noche su habitacion; se habia reservado mas que doble á quince hombres de los de su mayor confianza, mientras que su casa era un verdadero arsenal de toda clase de armas escogidas y preparadas y cargadas. Con todo, el poder de dicha fuerza se aumentaba considerablemente con su persona, la de su hermano D. Pedro, la del Edecan de Gobierno don Tomas D. Hayes, la del Teniente Coronel Rollin, (que accidentalmente habia pasado la noche en casa de Virasoro), el Mayor Quiroz y un Teniente ó Capitan correntino cuyo nombre no conozco.

Un cuarto de hora habria a que el Relox de la torre de la Catedral habia hecho sonar la de las ocho, cuando circula la noticia de que un español llamado José Dimell se habia dirigido á casa del Coronel Virasoro á poner en conocimiento de este, el inminente peligro que [illegible] pasar un mismo [illegible] de sus cantones, se precipita en las calles en órden poco militar y mal armado, sobre los diversos puntos que debian recibir su ataque. Un peloton de ocho hombres con seis fusiles al mando del comandante don Carmen Navarro, armado con un azador, atacó al cuartel que se hallaba guarnecido con veinte y cinco soldados y cuatro oficiales; se cruzan tres ó cuatro tiros por una y otra parte, y aquella considerable guarnicion se rinde á unpulso de la sorpresa. Toda queda prisionera y el cuartel tomado por el valiente Nadie; quien se apoderó en el momento de tres cañones, y de dostos cincuenta fusiles mas ó os sin sufrir otro contratiempque las leves heridas de dos de sus compañeros.

La guarnicion del principal puesta de veinte y ocho sol- y tres oficiales es azaltada los comandantes don José y don Domingo Dominguez seis ciudadanos armados to- de pistolas de un tiro: se ba una ligera lucha entre estos uatro ó cinco hombres de la nicion que alcanzó á formar o de sus oficiales: y el princicae tambien en manos del pueje por el rendimiento de la guarpion. Cuatro ó cinco heridos por y otra parte, fué lo único que bo que lamentar en aquel lance daderamente heroico.

La casa habitacion del Coronel ero fué azaltada por el can- del Norte, que fué el que pri- pudo llegar delante de las s y ventanas, en número de ce ciudadanos armados de fumando del muy valiente co- ndante don David Agüero. timó rendicion al Coronel ro, gritandole desde la calle voz verdaderamente estento- abajo el tirano Virasoro"! intimacion contesta este adentro, á puertas y ventas serradas, con la repetida voz mando—"¡fuego"! ¡"fuego!" ntonces el destacamento Agüero mienza á descargar sobre las rtas ventanas un fuego grado sostenido alternando el que le hacia desde el interior de lla fortaleza.

[illegible] minutos de esto de diez y seis ciudadanos ados de fusil al mando del condante nunca bien ponderado on Marcelino Quiroga, acude en otecion del canton norte: el go recobra nueva vireza y cobienzan á sentirse heridos algunos cuantos de los asaltadores; como los distinguidos don Remijio Ferrer, don Santiago Furque, don Manuel Herrera etc. etc. La vista de la sangre hermana que empezaba á derramarse redobla el impetu del pueblo, fuerza las puer-

ARCHIVO ADMINISTRATIVO E HISTÓRICO SAN JUAN

tas y ventanas; salen siete soldados
algunos de ellos heridos, y se rinden
á discrecion. El pueblo jeneroso
los perdona á todos y solo se de-
termina á penetrar en la fortaleza
Enviste con nuevo impulso pre-
sentando el pecho á las balas que
dirijian sobre el saguan desde el
corredor que le hace frente, cua
tro ó cinco tiradores valientes y
decididos que no tenian mas que
hacer que desarrajar las armas
cargadas y preparadas de ante-
mano. Empero al cabo de diez
minutos el pueblo consigue pene
trar hasta el patio y de allí hasta
las habitaciones. La lucha toma
entonces un carácter feroz; se
baten á quema ropa, se estrechan
y se matan sin darse cuartel.

El canton del Oriente en nú-
mero de diez ó doce ciudadanos
armados de fusil, salta las murallas
de los fondos y se introduce por
el interior despues de perder á su
comandante, el malogrado valien-
te don Juan Figueroa; el cual fué
derribado de la muralla por una
bala de fusil que lo mató en el
acto.

El cuadro que en aquellos mo-
mentos ofrecia la infeliz familia
del Coronel Virasoro compuesta
de su Sra. esposa, la de don To-
mas Hayes, cuatro ó cinco niños
pequeñuelos y unas cuantas
sirvientes. es verdaderamente in-
descriptible.

Apenas cubiertas las señoras con
sus batas de dormir, desmelena-
das y las manos alzadas al cielo,
cruzaban el patio en todos sen-
dos entremesclándose con los
combatientes, iban y venian en-
contrándo en donde quiera la
desesperacion y la muerte. En el
acto que las apercibo en aquel
peligro supremo las tomo de los
brazos, una en pos de otra, y las
arrastro hasta el rincon de una
pieza del costado sud de la casa,
que se hallaba mas á salvo de los
fuegos encontrados. En seguida me
eché á recorrer las demas habi-
taciones y consigo recojer uno
tras otro dos de sus pequeñuelos
hijos. Salgo despues al patio prin-
cipal y allí reconozco la voz del
Coronel Virasoro que esclamaba,
desde el interior de una pieza;
que le quitasen al comandante Qui-
roga para rendirse á él y en el
mismo instante veo saltar un
cantina con [illegible] de
comandante Quiroga; pero por
fortuna el agresor resbala un pié
y pierde la punteria, el coman-
dante Quiroga entonces con toda
su destreza y presencia de espí-
ritu le introduce la espada por
un costado y le deja muerto en el
sitio,—Esto no obstante, doy la
voz de—*¡cese el fuego!*—que es
repetida por el comandante Qui
roga; pero ni una ni otra es a-
tendida con la prontitud deseable;
el fuego continuó por unos cuan-
tos segundos, y cae muerto el
Coronel Virasoro mientras yo a-
tendia á salvar la vida de su es-

cometida á bayoneta cala-
un soldado que me era
ocido :—alcancé por fortu-
onerme de por medio y ha-
riar la direccion de la ba-
dándole un golpe en la
con el revez de la mano
erda.
n al fin el fuego; el humo
ipa y comienzo á recorrer
erior y todas las habitacio-
la casa á fin de despejarla
tar el saqueo, dado caso q'
entase por la masa de pue-
que empezó á introducirse en
les grupos luego que pasó
ligro de aquella terrible exe-
Todos los intereses de la ca-
eron en efecto respetados;
excepcion de las armas y de
apeles que se hallaron á las
os, los cuales fueron guarda-
a granel; pero asegurados bajo
jilancia de una custodia.
iez cadáveres produjo aquella
a desesperada; fueron vic-
s el coronel Virasaro y su
mano don Pedro; el Edecan
Gobierno don Tomas Hayes,
Teniente coronel Rollin y tres
s que nunca quisieron rendir-

De parte del pueblo murió el
mandante ya nombrado, el Sar-
to Manuel Faunde y soldado
cido Videla, fuera de cinco ó
heridos, aunque ninguno de
vedad.
e allí salió el pueblo á for-
r línea en la plaza principal en
mero de trescientos bien arma-
—Dos horas despues ocurrie-
n la misma plaza desde los
mediatos departamentos cuatro
stacamentos de caballeria de
renta á cincuenta hombres ca-
uno; todos armados con lanza
algunos con zable y carabinas
emas :—uno al mando de los
mandantes don Juan Jose Atien-
y don Gerónimo Aguero; otro
mandado por don Tomas Fer-
ndez y don Carlos Molina;
ro por don Juan José Astorga y
n Felipe Romera; y otro por el
omandante Saso y don Juan Luis
ustos: todos los que puse inme-
atamente á las órdenes del ciu-
dano don Vicente de Oro como
mandante en Géfe de Caballe-
Ello me sirvió desde luego
ra conservar el orden en los
[illegible] y para poner en
[illegible] cabecillas
[illegible] y Filomeno
habiendo
fugado á los primeros tiros é ig-
norantes por consiguiente del re-
sultado tan completo de la lucha
del pueblo, habiendo intentado
hacer pié en la Villa del Salvador
ó sus inmediaciones. La coman-
dancia General de Armas la de
posité en el Teniente coronel don
Manuel José Zavalla.
Simultaneamente mandé órde-
nes verbales á los facultativos
res Laussel, Luprida, Tamini y
Keller, para que pasasen á reco-
nocer los cadáveres y prestasen
en atencion á los heridos: mandé

enterrar los muertos con los ho-
nores correspondientes; ordené al
Escribano de Gobierno lacrar y
sellar las puertas de la Tesoreria
y Contaduria Mayor sobre sus
mismas cerraduras; y finalmente
convoqué al pueblo para que en
comisios públicos y votacion di-
recta resolviese soberanamente so-
bre la acefalia del Gobierno.

Los resultados de esta última
medida son ya bien conocidos de
V. E. para que me detenga en
ellos: asi es que para la comple-
mentacion de este parte solo me
resta que comunicarle la consi-
derable disminucion de las fuerzas
armadas en los primeros momen-
tos, por haber ordenado el licen-
ciamiento de la mitad de ellas;
su atencion á la ninguna nece si-
dad que hay de mantener en ar-
mas á la Provincia y consultando
la mayor economia en favor del
exausto Erario.

Fe todo punto inébitable ha
sido por desgracia la efusion de
sangre para devolver á la Pro-
vincia de San Juan su libertad y
derechos absorvidos por la tiranía

Una satisfaccion me queda que
compensa de todo punto los sa-
crificios que acabo de rendir al
pais de mi adopcion: la de haber
contribuido en algo á la revindi-
cacion de sus derechos; la de ha-
ber salvado algunos inocentes, y
la de haber contribuido á la pre-
sente honrosa y feliz posicion de
la Provincia y de V E á quien
Dios guarde muchos años.

PEDRO N. COBO.

EL ORDEN

SAN JUAN NOVIEMBRE 24 DE 1860

PARTE OFICIAL DEL GEFE DE LA REVOLUCION D. PEDRO NOLASCO COBO.

En la seccion correspondiente
damos publicidad al parte oficial
del Gefe D. Pedro N. Cobo, que
dá cuenta detallada de todo el mo-
vimiento revolucionario del gran
pronunciamiento del memorable
dia 16 del presente, y aunque no
[illegible] bien de manifiesto, de un modo
sucinto, algunas de las prin-
cipales causales ó motivos que
tuvo el pueblo para pronunciar-
se i derrocar por la fuerza de las
armas la Administracion del Co-
ronel Virasoro.

Esta pieza y la Acta en q' asume
su soberania el pueblo y elijió Go-
bernador Interino, son unos docu-
mentos monumentales que deben
procurarse conservar eternamente,
porque ellos son un testimonio elo-
cuente de la lizarria i justicia con
q' procedió el pueblo de San Juan
en su gran pronunciamsento. Docu

mentos q' deben ser leidos con entu
siasmo por todos los hombres libres
de la República Argentina, por to-
dos los liberales de la América y
por los del mundo entero; que
haran se apodere el pánico de los
partidarios de la tirania por quie-
nes sean leidas, y que aterrorizarán
á los pocos caudillos que aun que-
den en las provincias confede-
radas

Este parte pone de relieve la fu-
sion de partidos que de hecho se
efectuó en la consumacion del
mismo pronunciamiento; pues allí
se vieron figurar á todos los bandos
en que alguna vez fué dividida
esta Provincia, que olvidandose
completamente de sus antiguas
rencillas, marcharon juntos a la
misma lucha, al mismo objeto
á atacar al enemigo comun, á der-
rocar la tirania, insoportable ya,
de Virasoro; resolviendose todos
á correr igual suerte.

Los resultados de tan heroico
pronunciamiento no hay necesidad
de encomiarlos; ellos estan bien a
la vista, y salvo el natural dolor
por los infelices ciudadanos que
han sido victimas, no pueden me-
nos que estar muy satisfechos to-
dos los corazones jenerosos.

No somos partidarios del der-
ramamiento de sangre, lamenta-
mos como el que mas la q' ha habido
la dura necesidad de verter; pero
reconocemos los grayés males de
que con ese cruento sacrificio se
ha salvado San Juan y los inmensos
bienes, que, á no dudarlo, trae-
rá por resultado; y en prueba de
lo que decimos ya los estamos pal-
pando, porque la fusion, base de la
paz y del progreso, se vé que ya
será un hecho en esta Provincia.

El Sr. Cobo parece con mucha
modestia en su parte, pues se ve
que se empeña en debilitar cier-
tos actos de heroismo de parte de
él y los revolucionarios y hasta
disminuye el número de fuerzas
que luego de triunfante la revo-
lucion se le reunieron á prestar-
le su cooperacion; él habla de
unos 400 á 500 hombres, y la ver-
dad es que á las dos horas de
victorioso habian mas 1,000 á sus
órdenes.

Mucho recomendamos la lectura
del importante parte á que nos he-
mos referido.

N.

ERROR Ú OLVIDO EN EL NÚMERO ANTERIOR.

Por un olvido se dejó en nues-

tro núm. anterior el nombre
don Manuel R. Tristany al f
de este periódico como su re
tor, siendo que su redaccion
con el derrocamiento de la
nistracion Virasoro, por m
que nos es del caso ocupar la p
en manifestarlo.

Acta del pueblo, declara
acefalia del Gobierno y asu
la soberania y en su virtud
do un Gobernador Interino

(Continuacion de las Firm
D. José Maria del Ca
su voto por don Franci
Coll y firmó José Maria d
ril.
D. Salvador Suares por
mo—Salvador Suares.
D. Santiago Albarracin
mismo—S. Albarracin.
D. Amable Lozada por
mo—Amable Lozada.
D. Dolores Sierra por
—Dolores Sierra.
don Javier Morales po
D. Tomas Sarmiento d
to por el mismo—To
miento.
D. Claudio Nieva por
—Claudio Nieva.
mo—J. Morales.
don Ruperto Godoy p
mo—Ruperto Godoy.
don Abron Quiroga
mo—A. Quiroga.
don José Santiago C
el mismo—J. S. Cortin
don José Ignacio Ma
el mismo—J. I. Marad
D. Manuel Benigno
el mismo—Manuel B.
D. Juan Crisóstom
por el mismo—Juan C
D. Caupolican Ant
mismo—Caupolican A
D. Isidoro Perez po
-Ysidoro Perez.
D. Camilo Aguiar
-Camilo Aguiar.
D. Juan Antonio
el mismo-Juan A. La
D José A. 2.o S
el mismo-J. A 2.o
don José Olguin
por el mismo, a ruego
te por no saber firmar
rez.
D. Martin Rodrig
voto por el mismo, a
ante por no saber fi
Aguir

ARCHIVO ADMINISTRATIVO E HISTÓRICO SAN JUAN

tro núm. anterior el nombre de don Manuel R. Tristany al frente de este periódico como su redactor, siendo que su redaccion cesó con el derrocamiento de la administracion Virasoro, por motivos que no es del caso ocupar la prensa en manifestarlo.

Acta del pueblo, declarando la acefalia del Gobierno y asumiendo la soberania y en su virtud elijiendo un Gobernador Interino.

(Continuacion de las Firmas.)

D. José Maria del Carril dió su voto por don Francisco T. Coll y firmó José Maria del Carril.

D. Salvador Suares por el mismo--Salvador Suares.

D. Santiago Albarracin por el mismo —S. Albarracin.

D. Amable Lozada por el mismo—Amable Lozada.

D. Dolores Sierra por el mismo —Dolores Sierra.

don Javier Morales por el mismo—J. Morales.

D. Tomas Sarmiento dió su voto por el mismo—Tomas Sarmiento.

D. Claudio Nieva por el mismo —Claudio Nieva.

mo—J. Morales.

don Ruperto Godoy por el mismo—Ruperto Godoy.

don Abron Quiroga por el mismo—A. Quiroga.

don José Santiago Cortinez por el mismo—J. S. Cortinez

don José Ignacio Maradona por el mismo—J. I Maradona.

D. Manuel Benigno Zelada por el mismo--Manuel B. Zelada.

D. Juan Crisóstomo Aubone por el mismo--Juan C. Aubone.

D. Caupolican Aubone por el mismo--Caupolican Aubone.

D. Isidoro Perez por el mismo -Ysidoro Perez.

D. Camilo Aguiar por el mismo -Camilo Aguiar.

D. Juan Antonio Laspiur por el mismo-Juan A. Laspiur.

D José A. 2.° Sanchez por el mismo.-J. A 2.° Sanchez.

don José Olguin dió su voto por el mismo, a ruego del firmante por no saber firmar-José Alvarez

D. Martin Rodriguez dió su voto por el mismo, a ruego del votante por no saber firmar-Camilo Aguirre.

Abel Mallea.

don Gerardo Paez por el mismo Gerardo Paez.

don José Narvay por el mismo, a ruego del votante por no saber firmar, Vicente Baca

don Zoilo Tello por el mismo, a ruego del votante por no saber firmar, Sinforoso de Oro.

Gregorio Rubio por el mismo, Gregorio Rubio.

don Meliton Estrada por el mismo, a ruego del votante por no saber firmar, *Amador* Ortiz.

D. Juan José Jaime por el mismo, a ruego del votante por no saber firmar, *Amador* Ortiz.

don Manuel Flores por el mismo, a ruego del votante por no saber firmar, Vicente Baca.

Carlos Bergara por el mismo, a ruego del votante por no saber firmar, Vicente Baca.

don Juan Gonzalez por el mismo, a ruego del votante por no saber firmar, *Amador* Ortiz.

don Rosauro Perez por el mismo, a ruego del votante por no saber firmar, Vicente Baca.

D, Manuel Rodriguez por el mismo, a ruego del votante por no saber firmar, *Amador* Ortiz.

don Valentin Quiroga dió su voto por el mismo, a ruego del votante por no saber firmar, Salvador Y. Giles.

don Tomas Carrizo por el mismo, a ruego del votante por no saber firmar, Salvador Y. Giles.

don José Perez por el mismo, a ruego del votante por no saber firmar, Salvador Y. Giles

don Francisco Carrizo por el mismo, Francisco Carrizo.

don Domingo de Sios Morales Toro, Domingo M. Toro.

don Valentin Maradona por el mismo, Valentin Maradona.

don Eusebio Dojorti por el mismo, Eusebio Dojorti,

don Francisco de los Rios por el mismo, Francisco de los Rios,

don *Andres* Herrera por el mismo, *Andres* Herrera.

D. Clemente Quiroga dió su voto por don Pedro N. Cobo.—A ruego del votante pot no saber firmar —Baltazar Leon.

D. Tristan Laciar dió su voto por don Francisco T, Coll.—Tristan Laciar.

D. Rafael Billafaña por el mismo—A ruego del votante por no saber firmar—Amador Ortis.

D. José diaz por don Francisco T. Coll.—A ruego del otorgante por no saber firmar—J. de dios Salsedo.

D. Polonio Algañaras dor el mismo P. Algañaras,

D Pedro Atencio por el mismo —A ruego del votante por no saber firmar.—Tristan Laciar.

D. José Araucibia por el mismo A ruego del votante por no saber firmar. Amda-Oro tis.

D. Anacleto Gil por el mismo. Anacleto Gil.

Vicente Oro por el mismo. Vicente Oro.

D. Manuel José Echegaray dió su voto por don Pedro N. Cobo A ruego del votante por no saber firmar. Sinforoso de Oro.

D. Manuel Yanzi dió su voto por don Francisco T. Coll. Manuel Yanzi.

D. José Miranda por el mismo A ruego del votante por no saber firmar. Anselmo M. Rojo.

D. José Carrizo por el mismo. A ruego del votante por no saber firmar. Vicente Baca.

D. Juan Peralta por el mismo. A ruego del votante por no saber firmar. Ancelmo M. Rojo.

D. Aguedo Morales por don Francisco T. Coll. A ruego del votante por no saber firmar. Baltazar Leon.

D. Antonio Lopez por el mismo. A ruego del votante por no saber firmar José mendes.

D Miguel Romero por el mismo. A ruego del votante por no saber firmar. José Mendes

D. Luciano Fernandez por el mismo A ruego del votante por no saber firmar. Lizandro Lloveras.

D. Lino Ruiz por el mismo Lino Ruiz.

D. José V. Laciar por el mismo. Vicente Luciar.

D. José D. Astorga por el mismo José D. Astorga.

D, Berardo Sanchez por el mismo. Berardo Sanchez.

D. Pedro Rojas por el mismo A ruego del votante por no saber firmar—Juan de *D.* Salsedo.

[illegible] por el mismo A ruego del votante por no saber firmar Anacleto Gil.

Ramon Rojo por el mismo. Ramon Rojo.

[illegible] por el mismo

[illegible] por el mismo

[illegible] por el mismo

mismo, Estanislao Basualdo,
don Ancelmo M, Rojo, p
mismo, Ancelmo M, Rojo,
don Deciderio Gonzales p
mismo A ruego del votante p
saber firmar, Felipe Romera,
don Juan Quiroga por el mi
A ruego del votante por no s
firmar, Tristan Luciar,
don Lucio Luciar por el mis
Lucio Luciar,
don Amadeo Yanzi por el m
mo, Amadeo Yanzi,
don Jacinto Perez por el mis
A ruego del votante por no ser
firmar. Vicente Baca,
don Marcos Rojo por el mis
Marcos Rojo.
don Miguel de la Precilla por el
mismo, Miguel de la Precilla,
D. Gregorio Correa por el mi
mo—Gregorio Correa.
D. Miguel Carrizo por el mis
Miguel Carrizo.
D. Celestino Fuentes por el m
mo. Celestino Fuentes.
D. Gavino Villegas por el m
mo. Arruegó, del votante por o
poder firmar, Domingo A Lu
don Marcos Peñaloza por el
mismo. Marcos Peñaloza.
don Juan José Atencio por el
mismo. Juan José Atencio.
don Gerónimo Agüero por el
mismo. Arruego del votante por o
poder firmar. Juan José Atenc
don Andres Andino por el m
mo. Andres Andino.
don Francisco Ubello por el
mismo. Arruego del votante por o
saber firmar. Salvador Y. Giles.
don Hilario Carrizo por el m
mo. Hilario Carrizo.
don Cesario Peralta por el m
mo. Cesario Peralta.
don Gregorio Carrizo por el m
mo. Gregorio Carrizo.
don Salomon Martinez por
mismo. Arruego del votante p
no saber firmar. José A. Sanche
don Clemente Herrera por
mismo. Arruego del votante por
saber firmar. José A Sanchez.
don Juan Mercado por el mis
Arruego del votante por no sab
firmar. Salvador Y. Giles.
don Juan José de la Cruz p
el mismo. Arruego del votante p
no saber firmar. Salvador Y Gile
don José Ramirez por el mis
Arruego del votante por no
que le
firmar. Salvador Y. Giles.
don Agustin Maria del C
por el mismo. Agustin Maria
Carril.
don Elias del Carmen Vid
por el mismo. Elias del C. Vide
don Lucio Aberastain por
mismo, Lucio Aberastain.
don Gregorio Echagaray por
mismo, Arruego del votante
no saber firmar, Jabier Garram
don Benjamin Salas por el m
mo. Benjamin Salas,
don Dolores Lozada por
Pedro K. Colio, José D. Loza
don Pédro Luciar dio su v
por don Francisco T. Coll, arru
go del votante por no saber firm

Santiago 2.° Lloveras.
don Martin Lima por el mismo, don Fermin Coria por el mismo
Martin Lima,
don Miguel Duran dió su voto a ruego del votante por no saber
por el mismo, Miguel Duran firmar, Amadeo Yanzi,
don Clemente Morales dió su don José Torres por el mismo
voto por el mismo, Arruego del a ruego del votante por no saber
votante por no saber firmar, Ja- firmar, Manuel josé Rosselot.
vier Garramuño- don Manuel josé Rosselot por
don Pedro Meliton Quiroga dió el mismo, Manuel josé Rosselot,
su voto por el mismo, Meliton don Manuel Vibanco por el
Quiroga- mismo, a ruego del votante por
don Ramon Maure dió su voto no saber firmar, Salvador Villalo-
por el mismo, Ramon Maure- bos,
don Soilo Oballe dio su voto por don Clemente Ortiz por el mis-
el mismo, Soilo Oballe- mo, a ruego del votante por no
don José Silbestre Araya dio su saber firmar, Amadeo Yanzi,
voto por don Pedro N, coho, José don Damas Vila por el mismo,
Silbestre Araya- a ruego del votante por no saber
José María Vibanco dió su voto firmar, Amadeo Yanzi,
por don Francisco T. coll, José don Pedro Cortinez por el mis-
María Vibanco- mo, a ruego del votante por no
don Jabier Garramuño por el saber firmar, Santiago 2.° Llo-
mismo, Jabier Garramuño- veras,
don Froilan Fernandez dio su don Amaro Cuenca por el mis-
voto por el mismo, Arruego del mo, Amaro Cuenca.
votante por no saber firmar, Ge- don Faustino del Carril por el
rónimo Estrada- mismo, Faustino del Carril,
don Enrique Rojo por el mis- don Pedro Videla por el mismo
mo, Arruego del votante por no Pedro José Videla Lima,
saber firmar, Gerónimo Estrada- En este estado se terminó este
don Deciderio Bravo por el mis- acto, en el cual se acordó por a-
mo, Deciderio Bravo, clamacion de un número conside-
don Manuel Ipolito de la Rosa rable de votantes elejir, a los ciu-
por el mismo, M, I, de la Rosa, dadanos don Ruperto Godoy, don
don Clemente Silva por el mis- Javier Morales y don Santiago
mo, Clemente Silva, Albarracin para presenciar el escru-
don Indalecio cortinez por el tinio de la votacion que contiene
mismo, Indalecio cortinez, esta acta y presentar su resultado
don Domingo Moreno por el mis- al Géfe de las fuerzas de la plaza
mo, Domingo Moreno, don Pedao Nolasco Cobo, dandole
don Vicente Alvarez por el mis- cuenta de haberse practicado en
mo, Vicente Alvarez, los comisios publicos, a los cuales
don Tomas Alvarez por el mis- convocó solemnemente al pueblo
mo, Tomas Alvarez. con fecha 16 y 17 del corriente;
don J, M, Romeros el mismo, de cuyo escrutinio resulta electo
juan M, Romeros, Gobernador interino de la Pro-
don Domingo J, Dominguez por vincia el ciudadano don Francisco
el mismo, a ruego del votante por Tristan Coll, por mayoria de su-
no saber firmar, Lazandro Lloye- fragios; de todo lo cual para
ras, constancia damos fé,
doc Domingo Barboza por el *Roman Jofré*--Escribano público
mismo, Domingo Barboza, de Hacienda y Gobierno—*Daniel*
don julian Mazo por el mismo, *Simon Aubone*---Escribano público
julian Mazo, y de Consulado--*Eujenio Robledo*
don juan Marcos Guiñazú por --Escribano público de Cámara é
el mismo, juan Marcos Guiñazú, Hipotecas.
don julian Atienzo por el mismo
julian Atienzo,
don Domingo Coll por el mismo,
a ruego del votante por no saber
Ramon Rojo,
saber firmar, Julian Atienzo,
don Ambrocio Corbalan por el
mismo, Ambrocio Borbalan,
don Facundo Larrosa por el
mismo. Facundo Larrosa,
don Juan Perramon por el mis-
mo, Juan Perramon,
don Toribio Bruna por el mis-
mo, a ruego del votante por no
saber firmar, Lucio Aberastain,
don Luis Puebla por el mismo,
a ruego del votante por no saber
firmar, Locio Aberastain.
don Cándido Robledo por el
mismo, a ruego del votante por
no saber firmar, Lucio Aberastain,
don Agustin Aguiar por el mis-
mo, Agustin Aguiar,

cion de Justicia, con excepcion del
Ministro permanente de la Exma
Cámara don Estanislao Rodriguez,
en virtud de los sucesos ocurridos
por el pronunciamiento del Pue-
blo de 16 del corriente; y siendo
urjente remover la paralizacion
en que han quedado los asuntos
judiciales con enorme perjuicio
público, ha acordado y--

DECRETA:

Art. 1.° Nómbrase para integrar la Exma Cámara de Justicia como Ministros Interinos á los ciudadanos don Saturnino de la Precilla y don Santiago Q Alvarez.

2.° Quedan nombrados Ministros Suplentes Interinos don Ignacio Videla Lima, don Andres Herrera, don Agustin M.ª del Carril y don Manuel José Zavalla.

3.° Quedan nombrados Jueces de Letras en lo Civil, don Domingo S. Soriano Sarmiento y en lo Criminal, don Santiago S. Cortinez.

4.° Quedan nombrados Fiscal General del Estado, don Pedro N. Cobo y Defensor General de Pobres, Menores y Ausentes, don Abel Quiroga.

5.° Quedan nombrados Jueces de Paz, de lo Urbano, al Sud don Faustino del Carril y al norte don Antonio Sarmiento; del Pueblo don Cármen Bilbao; de Concepcion don Hermerejildo Lucar; de Santa Lucia don José Balaguer; del Sud de Angaco don Benedicto Correa; de Desamparados don Domingo Moreno; de Caucete don Remijio Ortiz; del Albardon don Eusebio Zapata; de la Trinidad don Flabio Cano; de la Isla Grande don Tomas Reta; del norte Cañingasta don Ambrocio Caicedo y del Sud don Vicente Cano; de Mogna don Luis Aberastain; de la Iglesia don Ambrosio Rojas; de Valle Fértil Juez de 2.° órden don José P. Carrizo y Juez de Paz don Pedro A. Narvaez; de Guaco don Cruz Aballay, del Rodeo don Andres Navarro; de la Pampa don Tiburcio Padilla; de la Villa de Jachal, Juez de Letras don José María Suares y de Paz don Juan Agustin [illegible] del dia Marco.

6.° Designase [illegible] al Desde mañana para [illegible] Ministro de Gobierno [illegible] juramento nombrados á pre[illegible] para q[illegible] de Ley y las 11 [illegible] Fiscal Gral, los Jueces de L[illegible] ocurran y Defensor no[illegible] recibirse ante la Exma [illegible] comuniquese

7.° Publíquese, [illegible] general.
COLL.
y dése al Re[illegible]

Valentin Videla—*Antonino Aberastain.*

DOCUMENTOS OFICIÁLES.

San Juan Noviembre 22 de 1860.

[illegible] los
[illegible] del presente y anúncie[illegible]
dia 16 del corriente [illegible]

HA ACORDADO Y DECRETA:

Art. 1.°—Nómbrase Comandante Gral. de Armas Interino al ciudadano don Francisco D. Diaz.

2.° Publíquese, comuniquese y dése al Registro Oficial.

COLL.

VALENTIN VIDELA.
ANTONINO ABERASTAIN.

San Juan Noviembre 22 de 1860.

El Gobierno Interino de la Provincia

Habiendo caducado el personal de los Miembros de la Administra-

ARCHIVO ADMINISTRATIVO E HISTÓRICO SAN JUAN

142

Juz[illegible]

El Fiscal gra[illegible]
ria ino[illegible]
res y Co[illegible]
dies y [illegible]
la pena[illegible]
Jose An[illegible]
Edecan[illegible]
que pa[illegible]
el hec[illegible]
en el [illegible]
lo mis[illegible]
tes ded[illegible]
devio [illegible]
el fin[illegible]
sus A[illegible]
la pr[illegible]
numer[illegible]
cion,
á que
me p[illegible]
benir
en d[illegible]
pan[illegible]
cado

ciudad ftta 24 de Noviembre. Anteriores
foja pieza que debió ser hoja de cabeza con el auto cabeza de proceso
arroja bastante luz para completamente
ter la averiguacion del hecho y los
se hán de seguir proceder en su conformidad, haciendo las averiguaciones y pre-
guntas de forma— San Juan Mayo
25 de 1861

Aparicio

San Juan Mayo 28 de 1861.

A mérito de lo espuesto por el Ministerio Fiscal en su dictamen anterior, en que acompaña el parte impreso, dado por el que se dice comandante general D Pedro Nolasco Cobo fecha 20 de Noviembre último constante en el número 30 del periódico titulado *El Orden*; cítese á D Cármen Navarro, D José Nuñez y D Domingo Dominguez, y á los que se dicen comandantes D. Santiago Furque, D. Manuel Herrera, y comandantes que se dicen de caballería D. Juan José Moncio, D. Jerónimo Aguiero, D. Tomas Fernandez, D. Cárlos Molina, D. Juan José Astorga, D. Felipe Romera, D. Juan Luis Bustos, D. Vicente de Oro y D. Manuel José Zavalla, oficiándose á la Inspeccion General de Policía para que los haga comparecer á este Juzgado á efecto de tomarles decla-

Testimonio en 1 foja útil

143. racion indagatoria en el sumario que se sigue á consecuencia de las muertes del finado Coronel D. José Antonio Virasoro, diputado de la Provincia D. Pedro Virasoro, ex-Gobierno D. Tomas D. Ybazes, Teniente Coronel Rolon, Mayor D. N. Linos y un teniente ó Capitan Correntino cuyo nombre se ignora.—

Quiroga

Ante mí
Aubone

En veintinueve del mismo notifiqué al Señor Fiscal Sptr. : doy fé—

Aubone

En San Juan á primer dia del mes de Junio de mil ochocientos sesenta y uno se juramentó en forma de derecho al Alcaide de Carcel Don José del Cármen Castro, el cual interrogado que fué sobre que diga si es cierto que en este tiempo pasado desde el mes de Enero último hasta esta fecha han sido presos los individuos siguientes D Sinforoso de Oro, Don Juan Balaguer, Salvador Sierra, D. Santiago Lemos, Ambrosio Zárate y D. Manuel Antonio Duran, y por qué autoridades ha-

Declaracion del Alcaide de Carcel D. José del Cármen Castro.

gan sido puestos en libertad, dijo: que cuando han entrado presos los individuos de que se le pregunta no desempeñaba el declarante el oficio de Alcalde que hoy ejerce, y que ni aun cuando salieron los cuatro primeros no había entrado á dicho oficio de Alcalde: de consiguiente para poner en libertad á Ambrosio Zárate recibió orden de la Inspección General de Policía la cual emanaba del Señor Ministro de Gobierno D. Saide Lozada Boza en virtud de hallarse enfermo dicho Zárate, y á D. Manuel Antonio Duran lo puso en libertad de orden de este Juzgado de Letras cuando también desempeñaba el de lo criminal. Lo dicho es la verdad en que se ratifica, sin tener qué añadir ni quitar: que es mayor de edad, no le tocan las generales de la ley y firmó con el Señor Juez, de que doy fe.

Zuroga
Lisbe 67

José del Carmen Castro

Ante mí
Sabino

San Juan Junio 1º de 1861.

Para proceder con mas acierto en la presente causa y atento al contenido de la vista del Ministerio Fiscal de f. 42, á la que

f. 46

agrega el parte dado en 20 de Noviembre último por D. Pedro Nolasco Cobo al Exmo. Gobierno de la Provincia, en que se nombran varias personas que tomaron parte en la revolucion despues de consumado el hecho de los asesinatos ejecutados en la casa del Gobernador de aquel tiempo Coronel D. José Antonio Virasoro, y sus acompañados; en cuyo parte impreso se dice que tales personas concurrieron con fuerza armada á las dos horas despues de verificados los asesinatos, y que sirvieron para restablecer el orden. Por todo esto y ser impreso el parte que obra en el número 30 del periódico titulado "El Orden". Notifíquese al Ministerio Fiscal para que dilijencie dicho parte original ó en copia legalizada que merezca toda la fé y crédito que se requiere en juicio. Y á fin de salvar las dudas á sobre quienes son las personas que únicamente se hayan de procesar, suspéndase entretanto los efectos del auto anterior de 28 de Mayo último f. 42 vto. solo en cuanto á lo que se había pedido á la Policía á sobre citacion de los individuos allí mencionados, que se nombran en el parte de D. Pedro Nolasco Cobo; consultándose á sobre esto al Exmo. Superior Tri

Se fijó el oficio en estrado

San Juan Junio 4 de 1861.

A la causa, guardando sin efecto la citación que se había mandado hacer de los individuos que en dicho oficio se relacionan á escepcion de D. Santiago Fergue y D. Manuel Herrera; y respecto de estos, ofíciese á la Policía para que haga comparecer al primero.

Juzgado 1º
Lizeni.

Ante mí
Aubarede

Confesion del reo D. David Agüero

En la Ciudad de San Juan á cinco de Junio de mil ochocientos sesenta y uno, se ~~juramentó en forma á D.~~ recibió promesa de decir verdad á D. David Agüero, el cual fué interrogado si se ratifica en su declaracion de f. 18 y confesion de f. 32, leidas que le fueron, dijo: que sí se ratifica en ellas sin añadir ni quitar. En seguida se le preguntó: si verdaderamente incide en que no estuvo en casa del Gobernador Virasoro el diecisies de Noviembre último, dijo: que no ha estado y se ratifica en ello. Se le hace cargo, cómo dice que no estuvo en casa del Gobernador Virasoro aquel dia, cuando por otra parte consta de un dato de la causa, que él fué mandando

f. 50 una de los Cantones y que desde la [illegible] le gritó diciendo abajo el tirano Virasoro, dijo: que es falso el cargo que se le hace porque no ha estado en aquella casa aquel dia, y se ratifica en lo dicho. Así se fijó esta diligencia, de que doy fé. Testado = juramentó en forma á D. D. = Vale =

Juzgado 1º
Lizeni

Ante mí
Juzgado

Confesion del reo D. Remigio Ferrer

En seguida se recibió promesa de decir verdad á D. Remigio Ferrer, el cual fué interrogado si se ratifica en su declaracion de f. 28 vta. 29, y en su confesion de f. 38, leida que le fué son, dijo: que sí se ratifica en ellas sin añadir ni quitar.

Preg.do Si incide siempre en que no ha estado en casa del Gobernador Virasoro el diecisies de Noviembre último, dijo: que se ratifica en que no ha estado en dicha casa.

Se le hace cargo, cómo dice, que no ha estado en dicha casa aquel dia, cuando por otra parte consta de uno de los datos de la causa que él fué uno de los que invadieron la casa, y que aun salió herido en la refriega que allí tuvieron, dijo: que se ratifica en que no ha ido á la casa aquel dia y por consiguiente no ha sido herido. Con lo

cual se terminó esta diligencia que se firmó; de que doy fé.-

Quiroga y Losada — Remijio Tarsero

Antte mí
Tolosa

Declaracion del testigo D. Manuel Antonio Duran

En la propia fecha se recibió promesa de decir verdad á D. Manuel Antonio Duran el cual interrogado que fué á sobre si sabe que el dia diez y seis de Noviembre último fué invadida la casa del Gobernador de aquel tiempo Coronel D. José Antonio Virasoro, en que fué asesinado este Señor con otras personas que le acompañaban; diga qué sabe á sobre estos á sabe quiénes fueron los invasores, y nómbrelos si acaso los conoce, dijo: que en cuanto á la primera parte de la pregunta á sobre los asesinatos de aquel dia habiendo sido un hecho público, como tal tiene conocimiento; pero que en cuanto á las personas que lo cometieron no le consta de ninguna manera.

Preg.do Si ha ido aquel dia el declarante á dicha casa, dijo: que ni aquel dia ni despues ha ido.

Preg.do Si sabe ó tiene noticia quienes fueron los que mandaron los Cantones que invadieron la casa del Gobernador Virasoro con jente armada, dijo: que en esos dias de la revolucion por una voz vulgar tuvo noticia de que [illegible] mes habian sido mandando la tropa nacional

51

nora, pero que al presente no recuerda y por consiguiente no puede nombrar á ninguno.

Preg.do Si ha estado preso á consecuencia de dicha revolucion, y por quien, dijo: que si bien ha estado preso jamas se le hizo saber que fuese por aquella revolucion; que el trece de Enero último fué aprehendido en su casa por órden verbal del Inspector de Policía D. Filomeno Valenzuela y conducido á la Carcel pública; pero que segun por informe que tiene noticia ha pasado dicho Valenzuela al Juzgado del Crimen sobre su prision este debe conocer de su causa.

Preg.do Si sabe, ó ha oido decir al menos quienes hayan tenido parte en esas muertes del dieciseis de Noviembre últimos acaecidas en la casa del Gobernador Virasoro, dijo: que se refiere á lo ya espuesto y á no ser por los que sufrieron esas muertes no sabe quien mas haya tenido parte.

Preg.do Si por qué concepto el que se halle su nombre incluido en la lista de los remitidos individuos presos que se han mandado procesar á consecuencia de las muertes dichas en casa del Gobernador Virasoro, dijo: que en la visita de carcel que tuvo lugar en primero de Abril último, in-

guiendo el Juzgado Criminal sobre las causas de su prision el Ministro D. Saá
Lozada que representaba entonces al Po-
der Ejecutivo en el salon de la Audiencia
me contestó que estaba preso porque el
Comisionado Nacional D. Juan Saá
había dejado en la Carcel pública veinti-
dos individuos para ser sometidos á los
Tribunales de Justicia por los asesinatos
perpetrados en la persona del Coronel
Virasoro y demas personas que le acom-
pañaban el dieciseis de Noviembre; que
á este contesté que quería conocer la
constancia oficial que hacía figurar
su nombre entre los veintidos individuos
presos, que la nota del Comisionado
Saá que tenía á la vista empieza dirije
da al Gobernador interino sobre el presen-
te asunto, decía testualmente lo si-
guiente "que entre las presos que existían
en la Carcel pública quedaban veinti-
dos Va". pero que de ninguna manera
adjuntaba la nómina de dichos veinti-
dos. y que el esponente, que ni directa ni
indirectamente había cooperado á los
sucesos del dieciseis de Noviembre, tenía
derecho para no creerse comprendido entre
dichos veintidos que despues de esto no
sabe por qué razon ni con qué fundamen-
tos justificados se le comprende en

f52

Ire Alos.

En este estado se suspendió esta diligencia en cuyo tenor se ratificó añadiendo que presume fundadamente que su prision fué motivada por prevenciones personales por ratificados por su ocupacion inocente como Oficial Mayor de Secretaría de Gobierno de los Gobernadores que le sucedieron despues del dieciseis de Noviembre: que es mayor de treinta y nueve años de edad, no le comprenden las generales de la ley y firmó con el Señor Juez, de que doy fé.-

Quiroga
Sivene

Man. A. Olmos

Ante mí
Rubene

Declaracion del testigo D. Santiago Lemos.

En seguida se recibió promesa de decir verdad á D. Santiago Lemos, el cual interrogado que fué por lo que supiese respecto de las muertes acaecidas el dieciseis de Noviembre último en casa del Gobernador de aquel tiempo Coronel D. José Antonio Virasoro, si sabe quienes hayan asaltado dicha casa; y si el declarante ha ido á ella aquel dia, dijo: que ese dia estando en la Plaza principal despues que tocaron

ARCHIVO ADMINISTRATIVO E HISTÓRICO SAN JUAN

28 59 ARCHIVO ADMINISTRATIVO E HISTÓRICO SAN JUAN

general: oyó decir que habían muerto al
Gobernador Virasoro y á otros de sus acom-
pañados, cuyos nombres ignora. Que
no ha ido á dicha casa mi Tampoco sa-
be quienes fueron los invasores. ——

Preg^do En qué consiste que se halle su nombre
en la lista de f^s 1 de los vecindos presos
que como culpables presentó del hecho
referido dejó el comisionado D Juan Saá
dijo: que ignora hasta hoy por qué ha
ya sido incluido su nombre en esa lista.

Preg^do Supuesto le mandó poner en libertad cuando
estuvo preso como uno de tantos de esa
lista, dijo: que le mandó poner en libertad
el Señor Coronel D José Manuel Fernan-
dez Inspector de Armas de aquel tiempo
aun estando en esta Ciudad el Señor
Comisionado Saá. ——

En este estado se suspendió esta declaración
y leida que le fué al declarante expresó
su conformidad ratificándose en ella sin
tener qué añadir ni quitar; que es mayor
de veintisiete años de edad, no le tocan las
generales de la ley y firmó con el Señor Juez
de que doy fé. —

Quiroga
Secretario

Santiago Lemos

Ante mí
Fabon

Declaración del testigo D Sinforoso de oro. —

153 Juan Junio 5 de 1861.

En este estado de la causa ofíciese al Señor
Ministro de Gobierno D. Saile Zegada Roza,
á fin de que poniendo en conocimiento de S.
E. el Señor Gobernador de la Provincia la
nota que se le dirija, se sirva informar
á este Juzgado: por disposición de qué
autoridad ha sido puesto en libertad
D. Sinforoso de Oro, D. Juan Balagueri y D.
Salvador Sierra. ——

Quiroga
Secretario

Ante mí
Fabon

En ocho del mismo mes y año compareció al
Juzgado D. Sinforoso de Oro, el cual previa pro-
mesa de decir verdad de lo que supiere y se le pre-
guntare, interrogado que fué sobre qué sabe á so-
bre los asesinatos sucedidos el diecisiete de No-
viembre último en la casa del Gobernador de
aquel tiempo Coronel D. José Antonio Virasoro
y demas personas que estaban con él que
tambien murieron aquel día, dijo: que ma-
de oyó los tiros en la mañana de ese día, sa-
lió de su casa, vino y se paró en la esqui-
na de D. Julian Rodriguez distante dos y
media cuadras de la casa del Gobernador

Virasoro. Que allí supo que había revolucion
se vino pasando por el Cuartel de San Lo
mando, que al pasar por él vió que estab
ya tomado por los revolucionarios. Que de allí
se vino á la Plaza principal de esta ciu
dad donde le solicitaron para mantene
el orden. Que entonces se armó y de pronto
ayudó como ha dicho.

Preg^do Diga si sabe, ó ha oido decir: quienes fueron
los que asaltaron la casa del Gobernador Vi
rasoro, y si lo sabe ó le ha oido, nómbrelos
dijo: que no sabe quienes asaltáron la casa
solo sí ha oido decir que quien encabezaba
aquella jente que invadió la casa era Don
Pedro Nolasco Cobo.

Preg^do Si no ha oido de algun otro individuo mas
de los que asaltaron la casa, dijo: que no ha
oido.

Preg^do Si ha estado preso despues del once de Enero
último y por qué causa, dijo: que sí ha estado preso, y fué tomado en la batalla de la Rinconada, pero que hasta hoy no sabe en
virtud de orden de quien ha estado preso ni la causa de su prision, solo sí es sabedor, de que el Señor Gobernador actual lo puso en libertad por haberlo considerado inculpable y sin parte alguna poca ni mucha en los delitos por los cuales se sigue esta causa.

Declaracion del testigo D. Ambrosio Zarate.

En seguida compareció al Juzgado Ambrosio Zárate, el cual, previa promesa de decir verdad de lo que supiere y se le preguntare que hizo ante el Señor Juez y el Curador que le nombró por su menor edad en la persona de Don José del Cármen Castro, interrogado que fué por lo que sabe acerca de los asesinatos hechos el diecinueve de Noviembre en casa del Gobernador de aquel tiempo Coronel D. José Antonio Virasoro, dijo: que durante

Preg^do En qué consiste que se halle su nombre incluido entre los veintidos presos que dejó el Comisionado del Excmo. Gobierno Nacional Coronel D. Juan Saá, á quienes se manda procesar, dijo: que ignora por qué hayan incluido su nombre en dicha lista.

En este estado se suspendió esta declaracion y leida que le fué al declarante se ratificó en su tenor sin tener qué añadir ni quitar: que es mayor de treinta años de edad, no le tocan las generales de la ley y firmó con el Señor Juez, de que doy fe.

Zuloaga
Lieut. 2do

Sinforoso de Paz

Ante mí
Cubero

ese acontecimiento el declarante no ha ido á la Casa del Gobernador Virasoro, y por consiguiente no sabe quienes fueron los que asaltaron dicha casa, pues el declarante se hallaba en la Cazuela alemana de la esquina de la Plaza principal.

Preg.do Si tomó armas en dia, en donde y con que objeto en caso de haberlas tomado, dijo que si tomó armas se dia despues que tocaron generala, en cuya ocasion vino á la Plaza y tomó armas como soldado del Batallon Civico.

Preg.do Si sabe ó ha oido decir quien mandaba la fuerza que asaltó la casa del Gobernador Virasoro, quienes le acompañaron, y si al menos le ha oido decir, dijo, que ignora.

Preg.do Como es que se halla su nombre en la lista de los procesados individuos presos que se mandan proceder, dijo, que ignora el motivo por qué lo pusieron preso los militares insurrectos, y solo sabe que por razon de enfermedad y porque sin duda se le halló inculpable lo puso en libertad la Policia.

Esto declaró en cuyo tenor se ratificó leido que le fué; que es de veinte años de edad, no le tocan las generales de la ley, y no firmó porque dijo no saber, lo hizo el Señor Juez y Curador, de que doy fé.- Felipe Benicio Quiroga

Lisenc.do

José del Carmen Castro

Ante mi

Quiroga

55.

Ministerio de Gobierno

San Juan Junio 8 de 1861.

Al Señor Juez Letrado Civil.

Elevada al conocimiento de S.E. el Señor Gobernador de la Provincia la nota de V.S. fha 5 del actual por la cual solicita del P. Ejecutivo informe cerca del conocimiento que pueda tener sobre la libertad de D.n Salvador Sierra, D.n Sinforoso de Oro y D.n Juan Balaguer, comprendidos en el numero de los veintidos individuos mandados enjuiciar por el acontecimiento de 16 de Nobre último; me ha ordenado S.E. contestar á V.S. que respecto de D. Salvador Sierra el Gob.no no tiene conocimiento sobre su libertad ni quien la haya ordenado y que en cuanto á los otros dos individuos, ellos fueron puestos en libertad el 1.o de Marzo último por el Gob.no Interino sin perjuicio de quedar sometidos á la jurisdiccion del Juez que hubiese de conocer de la causa como lo hizo el Señor Comisionado del Gobierno Nacional con los que por enfermedad ó por otros motivos de justicia se hallaban en el mismo caso de los mencionados que en tal concepto y en

virtud de haber admitido VS la cau-
dando principio al enjuiciamiento
los citados individuos que el
Jn.º le cometiera en principiarete de
del presente año. VS está en el pue
derecho de sus atributos jurisdiccion
para espedir las órdenes de Mamam
to. prision contra las personas de
tres individuos cuya libertad ingui
como contra cualquiera otros que po
la sumaria resultaren complices en
acontecimiento del citado 16 de Not

Dios gue á VS.

Sala Sitio Baca

San Juan Junio 10 de 1861.

Agréguese á la causa, y llámense á pres
tar declaracion indagatoria á algunos in
dividuos de aquellos que no deben proceder
se, segun el auto de la Exma. Cámara
de 3 del corriente, y que se mencionan en el
parte dado por D. Pedro Nolasco Cobo al Exmo
Jobierno en 20 de Noviembre último á fin de
acabar quienes han sido los que verdaderamen
saltaron la casa del finado Gobernador Vera
zoro el 16 de Noviembre citado.—

Quiroga
Lisenciado

An-

56.

- te mí -

Antonio

Declaracion del testigo D. Manuel José Zavalla

En la Ciudad de San Juan á diez de Jun
nio de mil ochocientos sesenta y uno,
se recibió juramento en forma á D. Ma
nuel José Zavalla, el cual interrogado
que fué donde se hallaba el dia diecisei
de Noviembre último por la mañana,
dijo: que en su tienda.

Preg.to Sabe usted que en ese dia murió el Go
bernador de ese tiempo Coronel D. José An
tonio Virasoro y sus acompañados, dijo: que
sí lo sabe por la voz pública.

Preg.to Sabe usted ó ha oido decir quienes fueron
los que asaltaron la casa del Gobernador
Virasoro el dia espresado, dijo: que no sabe.

Preg.to Sabe usted de donde salieron las jentes
acantonadas que dieron el asalto y quie
nes fueron los que la mandaban, dijo:
que ignora.

Preg.to Es cierto que le fué á usted conferida aquel
dia la comandancia general de armas
por D. Pedro Nolasco Cobo, dijo: que sí fué
so enteramente

Preg.to En qué consiste que se halle en nombre
como Comandante Gral. de Armas en el
parte que dió D. Pedro Nolasco Cobo al Exmo.
Jobierno sobre los hechos del diecisei de No-
viembre último, dijo: que absolutamen-

se ignora por qué se dió su nombramiento en dichos partes, pues al declarante ni noticia se le dió de tal nombramiento puesto que no fenecionó ni habría aceptado si se hubiere puesto en su conocimiento. ———

Esto declaró en cuyo tenor se ratificó leído que le fué sin tener qué añadir ni quitar: que es mayor de treinta y tres años de edad, no le tocan las generales de la ley y firmó con el Señor Juez, de que doy fé.—

Quiroga
Lucero
Manuel F. Varela

Ante mí
Tobar

Declaracion del testigo D. Domingo Dominguez.

En seguida se juramentó en forma á D. Domingo Dominguez, el cual interrogado que fué donde se hallaba en la mañana del dieciseis de Noviembre último, dijo: que se hallaba en su casa. ———

Preg.do Supo usted que ese dia murió el Gobernador de aquel tiempo Coronel D. José Antonio Virasoro y sus acompañados, dijo: que despues de salir á la calle oyó decir que habia muerto el Gobernador Virasoro y unos correntinos que no conocia. ———

f.57. (62) 63

Preg.do Si sabe, ó ha oido decir quienes fueron los que invadieron la casa donde se hallaban aquellos asesinatos; y si sabe ó ha oido nombrarlos, dijo: que no sabe ni ha oido quienes fueron los invasores; pero que oyó decir que un tal Paime que vió muerto aquí en la Plaza era uno de los que habian ido á asaltar la casa del Señor Virasoro.—

Preg.do Quien mandaba la fuerza en la Plaza, dijo: que oyó decir que era un tal Cobo. ———

Preg.do Si sabe que dicho Cobo haya ido mandando la gente que asaltó la casa del Gobernador Virasoro, dijo: que ignora. ———

Esto declaró en cuyo tenor se ratificó leído que le fué sin tener qué añadir ni quitar: que es mayor de veintinueve años de edad, no le tocan las generales de la ley, y no firmó porque dijo no saber, de que doy fé.—

Quiroga
Lucero

Ante mí
Tobar

San

que le ha sido notificada, en cuyo acto
há espuesto el Fiscal lo que tuvo á
no hacer ahora cosa que reiterar lo
espuesto y se continue con la prueba
Dios guie a Vs.

Juan de Aparicio
Juez

ARCHIVO ADMINISTRATIVO DE MINERIA
SAN JUAN

f 70

Juez Letrado Accidental del Crimen

El Fiscal gral del Estado y de la Epma Camara
ha visto con detencion la causa criminal
seguida de Oficio á los reputados reos del
asesinato perpetrado el 16 de Nov.e anterior
en la persona del Senado Gobernador, Coro-
nel D.n Jose Ant.o Virasoro y sus acompa-
ñados en su casa habitacion, segun el parte
Oficial dirijido al S.or E.mo Gobernador Colle-
gi circulado en á quella fha

El Fiscal Señor Juez, siente
con dolor que en cumplimiento de su
estricto deber se halla en el duro caso de
manifestar a Vs. las imperfecciones de
que hasta á hora adolece el presente su-
mario indagatoria, tantas veces ya de
vuelto para su mejor sustanciacion.

Sabido es Señor Juez, que el
juicio Crim.l Sumario informativo, para
la averiguacion de un hecho Criminal
cual quiera, tiene por objeto averiguar, en
primer lugar y ante todo, la existencia ó
Cuerpo del delito, cuya verdad se trata es
clarecer, y seguidamente cual sea la

ARCHIVO ADMINISTRATIVO DE MINERIA
SAN JUAN

F6 77 FOLIO

ARCHIVO ADMINISTRATIVO Y NOTARIAL SAN JUAN

persona ó personas que lo perpetraron: Asegurar á estos y proceder a lo demas bajo todas las exigencias preventivas en tales casos, segun lo dice escrito en la Ordenanza para el Juicio Criminal informativo y lo enseña el derecho Futuros en sus practicas Criminales de España Tit.º 1º Cap.º 4º en sus varios Art.

El delito de que se trata Señor Juez, ya he dicho anteriormente, que es publico perpetrado a la luz del dia, y está al alcance de todos, cuanto de Autor, y esta en la conciencia de los del pais, y fuera de él.

El Señor Juez huyendo de su noble oficio, á devido a juicio del Fiscal, admitir un parte presentado como un antecedente, para obrar por él hasta su termino, la relacion correspondiente a descubrir el Cuerpo del delito y sus perpetradores, devio admitirlo como una guia de la espresion Fiscal a los fines indicados. El fue entonces que se le dirijio al Señor Gobernador Coll, en su gobierno Epinte su Ministro Videla y tambien el impresor Benavides. Estas y otras muchas cosas que aun ga debia como es natural dar un resultado.

(De la cau

f.71

sa cuanto no habia tomado ante todo, antecedente alguno en el sentido de buscar el Cuerpo del delito á si como la averiguacion del que lo hubiese perpetrado en la manera que se requiere por los Autores Citados y lo debe discernir la Ilustrada pericia del juzgador. — Solo cuanto habia tomado ante todo, y sin la preventiva requerida de incomunicacion, declaracion a los reputados reos, y despues se hà tomado alguna declaracion, no se han hecho las preguntas y repreguntas necesarias. Como asi de con la tomada á Dn. Jose Amer, unico declarante como testigo, que contestando a f.62 a la segda pregunta, dice: „que no puede dar razon de quienes mandaban por que hera tanto el entusiasmo, que a su juicio creia que todos mandaban. — Esta pregunta en el sentido de saber solamente quien mandaba la fuerza imbasora, se deja ver por su contesto que sin saber cual hera todos le heran conocidos, ó al menos, obliga á repreguntarle quienes heran á quienes entusiastas, cuantos, donde salian &c. &c. por lo que nada sabe de su declaracion.

(Otro tanto

ff sueda con la contestación del Señor Dn
ran a la 3ª pregunta de su declaración
de fs 52 vta y 53 que recuerda que entonces sup
quienes heran los avaluadores, y hoy solo recu
da que supo y los conoció, pero que ya no se
acuerda este contesto no puede estudiarlo
para conocerlo, y la pericia de V.S. estada
de luego en la necesidad de requerirlo sobre él
recuerdo de la pregunta; pero a un mas,
espresando este declarante al fin de su
declaración que há sido oficial mayor
de los Señores Gobernadores que se di
se dieron despues del 16, no se le pregun
ta nada sobre la efectividad de ese par
te publicado y remitido al Señor Gober
nador Calls hasta hoy que ese parte se
halla corroborado, por el acta de elecciones
que se sigue á él, Autorizada por los
Señores Escribanos, para que mas pre
sente se tubiese en caso igual.

Varias son Señor Juez las
declaraciones constantes de autos que con
las Actuadas, han motivado seguidas las pre
guntas y recombenciones a fin de llegar al
objeto de encontrar el cuerpo del delito y
sus complices, segun el juicio del
Fiscal, pero que V.S. mejor que yo cono

ff perito en el dro, podrá con mas acierto obre
barlas.

Verdad es Señor que el Fiscal incultca sobre
los Antecedentes que arroja ese parte en que
se funda y que há creido oportuno presen
tar en el estado de sumario que antes de
a hora se le habia pasado la causa, para q.e
en ella obrara como la especion que este
ministerio pudiera hacer presente a V.S. de
iguales Antecedentes, á fin de que con ellos
si el juzgado le heran desconocidos, le sirbie
ran de guia con á quel fin, dejando por
consiguiente el valor que a ese parte se le
pudiera dar, á la parte sig.te del juicio pla
nario; — en per, puesto que V.S. por su auto
consultado a la Rma Camara de fs 52 vta y 44,
declara que no hace fé, que é lo mismo de
cir que los Antecedentes preapuntados por el
Fiscal para la averiguacion de un echo crimi
nal cualquiera, no se puede proceder por é
llos, mientras no sean documentos Autenticos
ó de otro modo (justificados aparezcan justificados
(Aunque en este caso acuerda y del Fis
cal, sin mas tela de juicio,) buelbo al auto:
puesto que se declara no hace fé en jui
cio el parte presentado, y se ordena al

Fiscal

y dejensé el original ó copia testimoniada que haga fé.— Cuyo auto consultado á la Exma Camara,— éste por el suyo de fha 3 de Junio del 61 dijo "y para mejor esclarecimiento del hecho el Fiscal cumpla con lo mandado en el Auto consultado, confirmando así el auto de Vs., á cuyo pedimento fueron puestos en libertad, por el Señor Comisionado del Exmo Nacional, Coronel Dn Juan Sáiz, no siendole posible á este Ministerio recabar esa clase de documentos, ni tener otra clase de datos que en á quel sentido pudieran ser admisibles, concluye desde luego esperando, que no estando la presente causa en estado de elevarse á proceso, y que de las diligencias practicadas, no aparezcan mas indicios que los declarados ningunos por los autos referidos, y que de otro modo no aparece siquiera de autos, ni alguna semi prueba, para que este ministerio pueda espedirse, aun que, en el supuesto de que algun indicio

aparezcan no hay en autos otras declaraciones que las de los mismos reputados reos á escepcion de la de Amiel, y que las declaraciones de los reos entre sí nada valen en la intelijencia de la ley 21, ¶ 16, P. 3a.— que sin una semi prueba del delito denunciado, no se puede hacer cargo alguno a los tratados reos en la presente causa, en el sentir, del docto Gutierres en su recomendable practica Criminal de España, Tomo 1o, Cap. 7o, art. 9 y especialmente 14 de ella.— Este ministerio en á tencion a lo espuesto, y conciderando al Juzgado de Vs. en el libre uso de sus atributos jurisdiccionales, segun el estado que presenta la presente causa en el cual es de su noble oficio, y escluzivo deber, de pesquisar, encausar, escarcelar, poner y quitar prisiones, segun el merito de la causa, la debuelbe á Vs. para que segun creyere de justicia, resuelba lo conbeniente, atendida la esposicion Fiscal y salbo mejor ylustracion (de Vs.)— Tentada de Vs. no vale— enmendado su— vale— San Juan Julio de 1861

Aparicio

San

Juan Julio 16 de 1861

Resultando de la nota del Exmo. Gobierno remitida en copia por la Excma. Cámara de Justicia á este Juzgado, que el Fiscal en vez de concurrir á la vista que se le dió, ocurrió al Exmo. Gobierno con la causa, y elevó un memorial, acusando mas la tramitacion, que no ha habido, hasta consiguiente, que tomase conocimiento; y considerando, 1º que dicha causa á estado paralisada por el abuso del Ministerio Fiscal, Manuel Peña y Peña al poder Ejecutivo para darle conocimiento y exámen judicial con perjuicio del órden público, y violacion de las Leyes de este Provincia, 2º que en efecto aun que al Ejecutivo le corresponde por el inciso 5º. artículo 2º. de la Constitucion Provincial vijilar el cumplimiento de los deberes de los jueces, el Fiscal sabe, que vijilar no es residenciar los procedimientos judiciales de procesos pendientes, ó concluidos, 3º que atento el artículo 32 de aquella, nadie, sino los jueces, y Ministros del superior Tribunal pueden conocer, y decidir en cuanto sea de caracter contencioso, y que espresamente se le próive al Gobierno y á la Cámara Lejislativa arrogarse atribuciones judiciales, como sucede al inspeccionar á sobre tramitaciones de procesos pendientes, y dar opinion respecto de ellas, 4º. Que estanto mas imposible ninguna intervencion, cuanto que importaria una residencia, que hasta hoy es impracticable

f. 74 – por no haberse dictado la Sr. de que habla el artículo 77 del Reglamento de justicia, pues no se sabe quien sería el juez de ella, ni el modo de proceder con que pues, por todo ello, se declara, que el citado Fiscal á tenido paralisada esta causa con perjuicio indebido de los presos, y por tanto este juzgado no reconoce la legalidad de todo lo obrado fuera de su autoridad; y teniendo entendido, que se ha hecho responsable por dilatar los mas tiempo la prision, y sin injusta, é incompetente acusacion, por lo que se consultará este auto oportunamente á la Excma. Cámara de justicia, y así, para evitar mas demora. supuesto que el Ministerio Fiscal no considera mérito suficiente para acusar, y reputa por insuficiente el sumario, reteniendose la causa 24 dias, hágase saber este auto, para que en seguida espresen categóricamente quienes sean esas personas mas que deban declarar, nombrandolas, y los puntos, ó datos á sobre los cuales deba inquirirse, ó ponga su acusacion en el estado en que se halla la causa, siendo entendido: que el Señor Fiscal padece una equivocacion grande, dice: que á mas de los procesados solo á Don José Arnáiz se le ha tomado declaracion, siendo que Don Manuel José Cavalla, y Don Juan Luis Bustos no son de los procesados, y son declarantes. Que por otra parte, si el Señor Fiscal quiere legalizar el parte impreso que dió Don Pedro Nolasco Cobo al Exmo. Gobierno, y que al presente el Ministerio Fiscal acusa con el, no á este Señor, y no al juez letrado de la causa á quien le incumbe el

El Licenciado D. Felipe Benicio de Quiroga, Juez Letrado en lo Civil de esta Ciudad con términos y jurisdicion y actual en lo Criminal en esta causa.

Por el presente cito, llamo y emplazo á D. Pedro Molasco Cobo y D. Marcelino Quiroga para que en el término de treinta dias perentorios que les prefijo, comparezcan á defenderse de los cargos que resultan en su contra de la causa criminal de oficio por rebelion y muertes perpetradas en las personas del Gobernador D. José Antonio Virasoro y sus acompañados cometidas en diciembre de Noviembre del año próximo pasado, pues les oiré y guardaré justicia en lo que les tuvieren, y de no hacerlo se procederá en su audiencia y rebeldía con los estrados de la audiencia, y les parará todo perjuicio como si fuesen presentes.

Dado en San Juan en el Juzgado á veintinueve dias del mes de Mayo de mil ochocientos sesenta y cinco años.

Felipe Benicio
de Quiroga

Ante mí
Daniel Simon Aubone
Secretario de Consejo

---

con las diligencias necesarias, que el mismo indica para legalizar el parte impreso que ha presentado por via de acusacion; y el mismo que hace del cumplimiento del edicto. Y por cuanto Don Pedro Molasco Cobo y Don Marcelino Quiroga han sido citados por dichos y estando concedido con exceso el término por el cual se les llamó, no obstante esto no han comparecido, se les señala los estrados de la audiencia de este juzgado, con quien se entiendan las diligencias de esta causa por dichos reos hasta la sentencia definitiva inclusive. Agréguense los antecedentes remitidos por la Cámara Comarca, y pase al Ministerio Fiscal.

Quiroga
Ante mí
Aubone

En el acto notifiqué los estrados del Juzgado á los reos ausentes Pedro Molasco Cobo y Marcelino Quiroga: doy fé.

Aubone

En seguida notifiqué á los demas reos presentes esta causa: doy fé.

Aubone

En diecisiete del mismo notifiqué al Señor Fiscal General: doy fé.

Aubone

ARCHIVO ADMINISTRATIVO SAN JUAN

691 91

N.º 2.

Santiago de Cantines, a defensa de los reos Don Francisco D. Aguilar, D. Remijio Flores, D. Daniel Aguero, D. Andres Gutierrez, D. Pedro Pinto, D. Faustino Ondes, D. Juan Ramon, D. Josefina Morales, D. Hilario Dominguez, D. Manuel Ybarra, D. Manuel Guzman, D. José Manuel Sanchez, D. Justiniano Aguilera, D. Camilo Barros y D. Vicente Moreno, procesados sumariamente como reos de la muerte del Gobernador Coronel D. José Antonio Virasoro y demas personas que le acompañaban, a V.S. como mejor proceda y haga lugar en derecho, digo: Que en estricto justicia se ha de servir absolver a mis defendidos de toda culpa y cargo atendiendo estrictamente a lo que arroja el proceso.

Son el tiempo trascurrido mas de cinco meses corridos desde la iniciacion de este proceso, el celo desplegado por el Ministerio Fiscal, por ofr. y aun por la Sala Criminal de Justicia no han sido bastantes a encontrar en aquel no digo las mas leves pruebas, pero ni aun el menor indicio que pueda hacer imperar la culpabilidad de mis defendidos.

El Gobierno Interino de la provincia al mandar sometidos a juicio despues de las prolijas indagaciones practicadas desde el 12 de Enero hasta el 27 de Febrero, solo ha podido decir en su nota de esta fecha que los pone a disposicion de la

ARCHIVO ADMINISTRATIVO SAN JUAN

justicia cuando por excepciones
pendidas en el asunto del Licenciado
tor Don José Antonio Vinasco.
Pero ninguna anteriormente enunciada
tra que justifique su recusación;
o que es mas valioso no se cabe
cuales son esas supuestas compren-
dichas en el asesinato de nota
habla solo de vagos indiciados
sin referirse nominalmente a ningu-
no.
Sobre antecedentes tan deleznables ha roda-
do todo el proceso i como debia esperarse,
se todas las indagaciones practicadas
practicadas no resulta el mas leve cargo
contra ninguno de los reos. De las decla-
raciones de los reos i los testigos que se
han examinado no resulta el mas leve
cabo contra ninguno de ellos, pues
mas escrupulosamente que se examine
nen, i aunque algunos de esos testi-
gos, siendo personas que sufrieron con
secuencia de los sucesos de Noviembre
era de suponer los interesados en de
cubrir lo que supieran acerca de ellos
El Señor Fiscal con el celo que le dis-
tingue por el desempeño de su ele-
nisterio i niramente interesado en
las indagatorias públicas, no ha podi-
do tampoco presentar dato algu-
no que abonara lo mas leve pre-
sunción contra los tratados como reos
Uno puede suponerse que haya hab
do en la omision o lentitud para des-
cubrir la participacion que mis
defendidos pudieran haber tenido

92/87 FOLIO

(91)

en los sucesos que motivan esta causa.
Las pruebas que forman el proceso pue
ban evidentemente lo contrario, i si en
algo pueden contribuir para la ejecu
ción de las indagaciones las pasiones que ha
yan afectado al señor Fiscal, no se
suponer seriamente interesado en el
nimo de ellas. El sabe, por un público
notorio que despues del 18 de Noviembre
el Señor Fiscal ha manifestado odios
mui diversos a los que en política de
fendian los reos.
Hai, sin embargo un pretendido do
cumento que el Señor Fiscal ha presenta
do para servir de norma en las indaga
ciones judiciales. Habla del parte oficial
sento en el Gobierno de 24 de Noviembre i suscri
to por D. Pedro A. Calvo. Aunque el pa
pel presentado no merece los mas leves
por no ser un documento auténtico i
no haberse podido comprobar en ese
tividad, por no encontrarse su original
en los archivos de Gobierno, segun consta
de las notas del Gobierno de la provincia,
todas las citas consignadas en él han si
do enmendadas: digo todas, pues solo se
han omitido las declaraciones de perso
nas que consta haber fallecido o hallarse
ausentes sin saber su residencia. Sin em
bargo de todas ellas no resulta el menor
indicio contra mis defendidos.
Por lo espuesto que es la relacion fiel
de lo que el proceso arroja solo puede Ss.
formar el juicio de que las supuestas reos
no pueden ser considerados como cómpli
ces del hecho porque se les procesa, pues

no han sido otro el proceso mi deseo
de ver cidido en su especialidad
Cuantas veces todas ellas con empeño
mayor acusion se adhirieron despues
del 18 de Octubre á la nueva situa-
cion política que los encontro en el
Gobierno al pais, cuando todos
ellos como tantos otros, tenian para
en la batalla del 18 de Enero que ter-
minó esa situacion, pero no es menos
cierto que los participantes en los pre-
tendidos hechos de armas no es
ni puede suponerse en antecedente
ni en cargo que pueda hacerse en
su contra á los reos. Es bien sabido
ya aceptando las declaraciones del Se-
ñor Gobierno Nacional se ha pronunciado
asi en este sentido, poniendo por
tan respetable resolucion á los reos
al cubierto de la responsabilidad
que de esos sucesos puramente políticos
se pretendiera imputarles.
No hai, Señor Juez, datos, en todos
estos procesos méritos algunos para pro-
ceder contra mis defendidos, é no tenien-
do una acusacion directa é formal á
que contestar he debido ceñirme á re-
cordar á V.S. las piezas principales
del sumario á pedirle que en vista de
ellas recta é inexorablemente apreciadas
V.S. se sirva absolver á mis defendidos de
toda culpa é cargo mandando sean
puestos inmediatamente en libertad.
Es justicia.

Santiago T. Martinez

Sauc

185

Juzgado Agosto 6 de 1861.

Autos y vistos: recibase esta causa á prueba por
nueve dias comunes con todos cargos de publicacion,
citacion y conclusion para sentencia; dentro
de los cuales se ratifiquen los testigos del sumario,
con citacion y demanda entable este Juzgado que
el Doctor comisionado D. Eduardo Keller pase á
nombrado para inspeccionar las heridas del Gobernador
Aberastain y demas que perecieron el 18 de Noviem-
bre último, en pocos momentos despues del espan-
toso acontecimiento, quien seguramente presenció
y reconoció las víctimas de aquel dia, informe
á cerca quienes fueron los muertos, con que da-
se de muerte y demas pormenores que alli haya
visto y sabido aquel dia. Asi mismo ofíciese
al Jefe Gobernador interino de aquel tiempo Don
Francisco Cristan Call con insercion de este auto,
á cerca que en el término de 24 horas informe
si nota ó no alguna diferencia entre el parte
impreso que obra en la causa, y el original que
se le pasó por D. Pedro Nolasco Cobo en 20 de No-
viembre último: esprese las diferencias que halla-
re ó diga si está acorde con el original de aquel
tiempo. —

Juzgado

Ante mí

En el acto notifiqué al Señor Fiscal de Jefe

Fabian

San Juan Agosto 17 de 1861.

Para causa

Certifico que en esta causa no se
han rendido pruebas por ninguna de l
partes. San Juan Agosto Diecisiete d
mil ochocientos sesenta y uno.
Daniel Simon de Sobon
Escr. Pub. de Consejo

San Juan Agosto 19 de 1861.

Vistos: en la causa seguida de oficio á los ve
tibos individuos procesados reos y cómplic
en los asesinatos cometidos el dieciseis d
Noviembre último en las personas del
Gobernador de aquel tiempo Coronel
José Antonio Virasoro, D. Pedro Virasoro, D
Tomas Dionicio Hoyos, D. Agustin Robin y
mas que no quisieron rendirse, cuyos nom
no se ha podido averiguar, y cuyos nom
bres de los veintidos procesados son, Don
Sanforoso de Oro, D. Domingo Ferrer, D
David Aguero, D. Francisco Domingo Ag
tar, D. Andres Gutierrez, D. Pedro Castro
D. Faustino Ponce, D. Juan Ramon, Do
Josefino Morales, D. Hilario Manue
D. Manuel Herrera, D. Manuel Gu
main, D. José Manuel Sanchez, Do

Justiniano Aguilera, D. Remigio Ferrer, Do
Camilo Barros, D. Vicente Pedroza, D. Juan Ba
tagner, D. Salvador Sierra, D. Santiago Le
mos, D. Anibal Rio Zarate y D. Manuel An
tonio Duran; atento á la causa y mérito
del proceso al que en caso necesario me
refiero; y considerando:

1º — Que es máxima constante y un principio
universalmente reconocido el de que cuando no
está suficientemente comprobado un hecho
ó un delito, se ha de favorecer mas al reo,
ó reos que al autor en caso de duda, Ley 10,
tit. 16, Part. 3ª y 1ª, tit. 11 de la misma
Parti; pues que este Juzgado no puede con for
marse ni se conformará jamas con la doc
trina de algunos autores juristas, como ser,
el criminalista Mateu de Regiminis Boe
gun en su tratado de lo criminal: la Curia
Philipica en la primera parte, parrafo 8º nº
2, quienes enseñan, que en los juicios extra
ordinarios, cuando no se procede mediante
acusador, ni acusacion verdadera sino am
bos del oficio del Juez, y mediante el ser
contra reglas del derecho, no guardándose
su órden y solemnidades, y el jurista Gu
tierrez en su prontuario al fº 57 de su tra
tado á sobre lo criminal se espresa diciendo
dor que en los delitos atroces, especialmente
de sedicion, tumulto y alboroto las confe
suras, presunciones ó indicios vehementes
é indubitados hacen perfecta prueba sin
para condenar en la pena ordinaria, es
decir, la de muerte, este Juzgado no pue
de conformarse con semejantes doctrinas,
y siguiendo la contraria, creé, que para
proceder en las causas criminales á sen
tencia definitiva, condenando á alguna

(25)

reo en la pena ordinaria de muerte, ó en la
grave, hasta cuando no sea el delito, sino el
del acusado ó acusados le han cometido precisa
mente de lo que deben hacer pruebas tan clara
como la luz del medio dia

2º— Que no estando probado, ni demostrado en ma
nera alguna en esta causa, que los contenidos
procesados reos acusados sean ejecutores de la
asesinato del diecisiés de Noviembre último
y que se mencionan, y mandan procesar en e
parte ú oficio del Excmo. Señor Comisionado
de S.E. el Gobierno Nacional, que lo fué el Sa
Coronel Don Juan Saá, dirigido al Excmo. Gobie
no de la Provincia constante á f. 2. hayan s
do los perpetradores, ó cómplices de aquel hecho
horrendo; así es, que estos serán penados en esta
sentencia aquellos de quienes no haya duda
en culpabilidad en el hecho de los asesinatos
por cuanto comprende este Juzgado, que no s
trata de juzgar la pedicion, ó revolucion, sin
solo el hecho de las noches ejecutadas el 1
de Noviembre último en el asalto de la casa del
finado Gobernador Virazoro, segun se previene
en auto de la Excma. Cámara de 3 de Junio últ
mo á f. 47.—

3º— Que el parte impreso dado en 20 de Noviembre
último por D. Pedro Nolasco Cabo al Excmo. Gobie
no de la Provincia corriente á f. 40, sino arro
todo el grado de fé, y crédito, que debería tener
si se hubiera cotejado con el original ó con una
copia legalizada de él, no obstante, al menos ha
fé contra el que lo dió, y los que encabezaron las
partidas invasoras, pues que en él se hace o
parecer aquel dia como Comandante Jener
cabeza principal y director de los Cantones a
mados, que invadieron la casa del finado
Gobernador Virazoro, á cuyos individuos qu

ARCHIVO ADMINISTRATIVO Y HISTÓRICO SAN JUAN

f. 91.

mandaban los fuerzas que asaltaron, lo
bra diciendo haber sido D. Marcelino Quiro
y D. David Aguero.—

4º— Que por ellos, y considerándolos acusados por di
cho parte al expresado Cobo y Marcelino Qui
roga, prófugos, quienes han sido citados por e
dictos para que comparecieran en el término
de un mes ha defenderse, y estar á derecho
en esta causa, no han comparecido, por lo
cual se les hizo señalamiento de Estrados
y se han encargado reos á la Inspeccion Ge
neral de Policia, despues de cumplido el em
plazamiento, que de les hizo en conformi
dad de lo prevenido en la Ley 1, Tit. 8º Partida
3ª.—

5º— Que habiendo sido públicos y notorios el delito por
el cual se procesa en esta causa; sin embargo,
no descubriéndose á todos los cómplices que
lo cometieron, aun á pesar de las diligencias
obradas, deben ser juzgados al menos aquellos
de quienes no puede haber duda de la com
plicidad ó parte que tuvieron en el asalto
de la casa del finado Gobernador Virazoro;
pues que en los casos de delitos públicos y
notorios puede proceder el Juez de oficio,
sin preceder acusador ni acusacion; pero ni
confesion del delincuente, ni otra solem
nidad ni órden de juicio, si tan solo citan
do al reo, ó reos, para que se descarguen, y
en casos semejantes sin mas proceso ni
forma de juicio, se ha de condenar, lo cual

es conforme á las doctrinas de la Curia Philipica en la parte 3ª del Juicio criminal, §. 13, nº 1º.-

6º.- Que por la Ley 17, tit. 26, Part. 2ª se debe mandar, matar, ó hechar desterrados á los culpables en delitos de asonada.-

7º.- Que los que resultan reos penados en esta sentencia se declaran, y deben ser tenidos por aleves, infames y traidores á la Patria en conformidad de las Leyes 1ª y 2ª tit. 2, Part. 7ª.-

8º.- Que aun, á pesar del contenido del auto de 19 de Julio último á la vuelta de f. 75, en que se le dice al Ministerio Fiscal: que pidiese con claridad; "que clase de adelantos se le hacia de hacer al sumario, nombrando las personas que hubieran de declarar, y á sobre que puntos". Nada se ha conseguido á este respecto.-

9º.- Que tampoco se ha rendido prueba alguna durante el término probatorio contra los procesados por parte del Ministerio Fiscal, ni aun contra los acusados por el parte de 20 de Noviembre último, que el mismo ha presentado en acusacion; y el Juez, aun que es pesquisidor, pero no puede, ni debe acusar; y así falla: que debo condenar y condeno al reo Pedro Nolasco Cobo, por cuanto de su mismo parte pasado al Exmo Gobierno en 20 de Noviembre referido, resulta: que él ha sido el cabeza principal, Jefe de la revelion y director

de las asonadas, de que resultaron los asesinatos del 16 del mismo, en casa del Gobernador Virasoro, y por cuanto no ha comparecido á justificarse, en su rebeldia á que sufra la pena de diez años de destierro fuera de esta Provincia, con mas, á la de por declarado infame y traidor á la Patria.- Al reo Marcelino Borroga, por cuanto es acusado en el parte del supuesto Comandante jeneral Pedro Nolasco Cobo, como que ha sido dicho Borroga uno de los que mandaron, uno de los Cantones invasores de la casa del finado Gobernador Virasoro, donde fueron los asesinatos del 16 de Noviembre citado; y por cuanto aun á pesar de los repetidos edictos de citacion no ha comparecido á justificarse en esta causa, en su rebeldia le condeno á la pena de cinco años de destierro fuera de la Provincia, con mas á que sufra la de infame traidor á la Patria.- Que en cuanto al reo David Aquiero, siendo acusado por el parte de 20 de Noviembre último ya citado como caberilla, y capitaneante del primer canton que invadió por el frente la casa del finado Gobernador Virasoro, circunstancia, que aun que él la niega, pero no satisface al cargo que á sobre ello se le hace en su confesion á f. 50, sino tan solo, con una negativa absoluta; pero que en manera alguna ha probado su inocencia durante el término probatorio, á sobre no haber ido aquel dia á

la casa del Gobernador Bravos, como pro-
bar le condeno: así es, que le condeno á e-
gual pena de cinco años de destierro fuera de
la Provincia, declarándole infame é inha-
dar á la Patria; cuyas penas han en confor-
midad de las Leyes y doctrinas citadas en
los Considerandos 5º, 6º y 7º de esta sen-
tencia.- Mas con respecto á los demas
procesados, cuyos nombres se van á men-
cionar en seguida y contra quienes ningun
mérito resulta en esta causa para que
puedan ser penados, y lo son: D. Lisforoso
de Oro, Domingo Ferrer, Francisco Aguilar,
Andres Gutierrez, Pedro Castro, Faustino Ur-
da, Juan Reneo, Josefino Morales, Hila-
rio Manrique, Manuel Herrera, Manuel
Guzman, José Manuel Sanchez, Justiniano
Aguilera, Remijio Ferrer, Camilo Barros,
Vicente Pedroso, Juan Valagner, Salvador
Sierra, Santiago Lemos, Ambrosio Cárate
y D. Manuel Antonio Durán, se absuelven
enteramente á estos de todo cargo, y se les
restablece en su honor vulnerado, á fin de
que vuelvan al goce de su buena reputacion
y fama, por cuanto no se ha probado cosa
alguna contra ellos, lo cual es, en conformi-
dad de la Ley 1ª Tit. 14, Part. 3ª, y sin que
puedan volver á ser acusados por el mismo
delito imputados de que al presente son ab-
sueltos en conformidad de lo prevenido
en la Ley 20, al fin, tit. 22, Part. 3ª.-, Ley 11,
tit. 1º, Part. 7ª y Ley 12, del mismo título y

Partida citada.- Mas en cuanto al ind[illegible]
ausente Domingo Ferrer, de quien se ignora
su paradero desde que fué puesto en libertad
por las autoridades del pais, y que estando
comprendido en los abenellos, aun no se le
ha citado por edictos; pero ha sido por que
ninguna acusacion ni dato de la causa o-
bra contra este individuo; siendo entendido
que el procesado en esta causa D. Francisco A-
guilar y absuelto en ella, aun permanecerá en
la prision á disposicion del Juzgado de Letras
en lo Criminal, por cuanto el Ministerio Fis-
cal ha representado en este, diciendo: que á
dicho preso aun se le sigue otra causa por
homicidio ante aquel Magistrado, á quien
se le dará aviso á sobre esta por medio del
competente oficio. Y así mando que esta
sentencia se ejecute, consultándose con el Ex-
mo. Superior Tribunal de Justicia, si no
hubiere apelacion, en conformidad de lo dis-
puesto en el artículo 28, del Tit. 3º del Re-
glamento Judiciario; y condenando en cos-
tas de esta causa, mitad de ellas al reo
Pedro Nolasco Cobo, y en la otra mitad, á
los reos Marcelino Quiroga y David
Aguiero de mancomun et insolidum.- Y por
esta mi sentencia definitivamente juzgan-
do, así lo pronuncio, mando y firmo.= Enmen-
dado = n = prevenidos = f = Valen. =

Quiroga
Vicente de

Ante

vainte i dos del mismo se notifique á los reos
que espresa esta causa: doy fe
Zamora

En seguida se notifique á los Estrados del
Juzgado: doy fe — Zamora

En mientes se notifique al Señor Defensor de
Santiago 2º Cortinez: doy fe — Zamora

En seguida se notifique al Señor Fiscal gene-
ral del Estado i le deje estos autos: doy fe.
Zamora

Vista causa de Juntas

El Señor Fiscal del Estado, y de la Vista de
de Juntas, espresando los agravios q.
le infieren, la sentencia y demas pro-
cedimientos obrados por el Señor Juez Letra-
do en la presente causa, seguida de ofi-
cio á los reos y compulsas del autos asci-
nato perpetrado el 16 de Noviembre anterior
en la persona del Ex= Gobernador de la Pro-
vincia y sus acompañados, á V.E. dice:
que la recta integridad del Supremo Tri-
bunal se hará de servir declarar por de ningun va-
lor ni efecto, la sentencia pronunciada por
dicho Señor Juez, en virtud de ser dicha pro-
videncia de causa no sustanciada conforme
á derecho, condenando en con-

ff

1

Sello: ADMINISTRATIVO SAN JUAN

25

ff

secuencia en las costas y perjuicios causados
a los reos procesados, y demas en suspension
de su oficio, por la impericia demostra-
da i inepcia para juzgar, como desde
luego para d observancia; tomando para di-
chos antecedentes del mismo sumario, y de la con-
tratacion de ellos con algunos de los conte-
derandos de su dictada y mal fundada
resolucion de fs 89 ta 1º a 93 del espediente

Como V.E. lo verá, esta causa
de sumario, Muy lejos de haber entrado el
Señor Juez por la averiguacion del hecho,
el lugar de su perpetracion y las circuns-
tan.s que (que) ocurrieron, quienes concurrie-
ron y de que modo á su consumacion á
penas entra, por averiguar de los respectivos
reos; para lo cual la causa al Fiscal, sin
mas averiguacion ni pesquiza alguna al
esclarecimiento del cuerpo del delito,
este Ministerio, toma el partido de debo
berla para su mejor sustanciacion y á-
compaña al efecto el parte defi- no como
una á cusacion formal contra los indivi-
duos que de él resultan, si no como la
espresion de un hecho, publicamente de-
nunciado y con el solo fin de que se en-

ll

(103) 104

ARCHIVO ADMINISTRATIVO E HISTÓRICO SAN JUAN

averiguad a la ley prohibe, tocante á la formacion del sumario indagatorio en la averiguacion de la verdad de cuanto el sentencia, reserbandose el Fiscal para su tiempo, tomar en consideracion el mas ó menos valor de fé que merece documento pudiera tener y pedir lo que juzgase de justicia. Muy lejos de ampare el Señor Juez de sustanciar por la ratificacion de á contestamientos, la formalizacion de á contestamientos, la formalizacion arreglada sustanciacion del proceso en esta á declarar, por auto de fha 1º de Junio ult. que el parte presentado no hace fé. Esta declaratoria Vpmo Señor, no ha podido hacer el Juez, pues para la averiguacion de un echo, no son precisos documentos que la hagan, y basta solo saber que se ha cometido el pecado, para que el juez de su oficio, averigue la verdad de tan perpetracion, y cinco cuanto, la del cuerpo del delito y sus perpetradores

Desde que se negó el Señor Juez a la averiguacion de la verdad de los hechos, declarando con su mala disculpa para ello, no hacer fé ese documento, no se ocupa de otra cosa que de inventar á fuerza de providencias, que el Fiscal indique, lo contrario

pondiente, ó las citas que creyese necesarias al esclarecimiento del hecho. El Fiscal entonces no le queda mas que decir que su vista de fojo á 73 inclusive. Llamo á ella la atencion del Vpmo Trbl, y V.E. verá, que sin embargo que el Fiscal es privado de pedir el esclarecimiento de la causa por ese punto, entra á decir los puntos de citas que el Señor Juez debe ó debio hacer ebacuar, concluyendo con decir que en el estado actual de la causa no encontraba merito para formalizar sin ó cuacion y que el Juzgado estaba en el libre uso de sus atribuciones jurisdiccionales, para que obrase como creyese de justicia.

El Señor Juez de letras, segun despues se ha visto por su fallo, hizo merito de ese parte, puesto que levanto la causa á prueba, pero el fiscal ignoró por que, olbido todo el merito de un documento de fé á ese parte, condena, a Dn Pedro N. Soto á dos años de destierro, a Dn Marcelino Quiroga a cinco años y a Dn David Aguero á cinco años, tambien. Entre esta resolucion y el auto de 1º de Junio en que declara, no hacer fé ese parte, hay Vpmo Señor, un contrasentido tan sustancial

que el Fiscal no precede alegar á que punto ha podido llegar, ó conque miras el Juez á que se ha negado á la averiguacion del acuerpo del delito perpetrado el 16 de Nov.e y quienes hayan sido sus verdaderos autores, aun pero ya que el Señor Juez despues de todo á puesto á su vista á dar fé á un documento de su solo oficio, contra los que constan en autos en él, debe manifestar á Vs. que tampoco no ha cumplido, ni con la aplicacion de las Leyes 16 y 17 T.o 26 P.da 2da y 6ta y 2 T.o 2 C.to y 1, 2 y 3 T.o 7 Lib 12 de Novi.a Rec.n debiendo ser la pena de muerte como se debe, de no ser que ese parte, no obra otras mas penas que no son condenadas á esa alguna antes bien se le abonen, y si el parte hace fé para la aplicacion de la pena de los reos, debe ser igual el valor para con los otros. Esto es en la parte que agravia la Sentencia en que ella puesta á puntada y nacida de un proceso en forma sustanciado — Resulta de todo lo expuesto

1.o Que constando por el citado parte, haber sido asaltadas en el domicilio y por asalto de hombres á cantonados y armados la persona del Señor Gobernador y sus

197

SUPERIOR GOBIERNO ADMINISTRATIVO DE SAN JUAN

(1024/05)

acompañados y asesinados todos el 16 de Noviembre anterior, no aparece que el Señor Juez, haya indagado de los vecinos (de) que viven á las inmediaciones de esta casa donde estaban estos cantones y quienes los componian, mucho mas cuando del parte consta que el Canton del oriente entró por las murallas de la casa asaltada — no se averigua de ese vecino contiguo cosa alguna — pues a las ocho de la mañana como dice el parte un pueblo no cesta tan junto que vea un acto tan publico 2.do aparece tampoco que á D.n Jose Amiel se le haga preguntado nada en conformidad al hecho, y aunque el Fiscal lo ha notado en su vista de fs.o á fs. nada hace en su averiguacion lo mismo que otras muchas deligencias que allí hace presente este Ministerio, por lo que pido que esa vista se tenga por V.E. como parte integrante de mi queja mediante las doctrinas y leyes allí citadas — 3.o como condena al Señor Cobos, sin otra constancia q.e el de parecer el actor del parte? como hace lo mismo con Quiroga y Aguero, — que no son autores de su muerte al

Gobierno del Sr. Alto de tal parte y que
solo consta de él, haber sido asaltador
al robo de asesinato, porque le dice cabo
pero son condenados en cosa alguna, los
demas que siguen el mismo parte, le á con
paisanos? ... en numero de quince individ
duos el canton del Oeste no acaecido por
Iguera - El canton del Sur compuesto de diez
gidos al de guiroga que á cuatro en puesto de dis
cion del primero, en cuyo fuego sostenido
se han sentido heridos de estos asaltan
dores, como el distinguido Dn Remijio
Serres, Dn Santiago Vergues (que ni
paisano ha sido), Dn Manuel Herrera
Dn Dn (La vista de la sangre humana
..... El canton del Oriente que salió
murallon de los fuegos, que no habrá o
ocupado alguna pertenencia? Dice
ni costa Dueño a los individuos que
constan del parte. No dejaré una pe
cuando de unos cuantos cabientos q
estaban en la cosa en el acto del
seso, que nada se averigua de ellos, y
siguiré con los asaltadores, estos ultimos
que consta por su parte que fueron
asaltadores que salieron heridos de
i que razon hay para distinguir
con la absolucion que se les hace?

(Se

195

que á un conocimiento del proceso con
plimentado y legal la sentencia pronun
ciada, ella no está como hecho, ni arre
glada a la ley, ni condenados los com
plices del asesinato, como debia ser,
pero no estando conforme el Fiscal de mi
guna manera con los procedimientos
y resoluciones del Señor Juez á quó,
pide se restablezca la presente causa al
estado de la sumaria y proceda en su
adelanto conforme a Dn, condenando
al Juez á cuo como lo tiene pedido.

Otro Si mas: que habiendo asentido el supre
fiscal en la declaratoria del auto consul
tado de 5 de Junio a la ninguna fé q
se merecia el parte á compañado, cuando
por el mismo dia del mismo mes que el
Fiscal cumpla con lo mandado y quemas
resoluciones tengan hasta hoy el tenor
no y falta de forma en el modo de pro
ceder del Señor Juez letrado, lo cual mo
tiva la parte principal en que pueda
el agravio que me infiera a quellos
procedimientos y resoluciones hasta la
sentencia definitiva, V.E. se hará de ser
vir terminar del conocimiento y reso
lucion de la presente causa lo cuanto
el Fiscal tiene que decir en caso de

Lue

Ministerio — Un rubricado = dicen =
Oriente-Sobe — San Juan Agosto 27 de 1861
Juan de Dios Pacheco

Otro sí digo: que los reputados Vice, que no
constan del parte, y que solo se citan
por parte segun la nota de fs. por
haber transcurrido tan dilatado tiempo
medio entre este juicio, sin que por par-
te del juzgado se hubiese llenado debi-
damente la forma del juicio, y que no
es posible que por precaucion sufran por
tan largo tiempo la inocencia, es de sen-
tir el Fiscal se les permita sumaria
cion con fianza, hasta la definitiva,
y sin perjuicio de su voz sobre la pri-
sion sufrida, hasta aquí. Ut supra
Pacheco

San Juan Agosto 31 de 1861 —

Considerando 1º, que el juez Letrado
de primera instancia no ha decla-
rado en su auto de 1º de Junio ul-
timo corriente a fs 44, que el parte
impreso de fs 40 no merece fé al-
guna judicial. 2º, que solo ordena
al respecto, que siendo impreso, el
fiscal diligencie el original, ó una
copia legalizada, que como tal
merece credito en juicio. 3º, que
el tribunal dio Babrir opinion
acerca del merito ó demerito de di-
cho impreso, ordeno por su auto

de 3 del mismo a fs 47, que para
el mejor esclarecimiento del delito,
el Fiscal cumpliese con lo mandado
Aº, que por ese mejor esclarecimien-
to con el original á la vista, el
tribunal no ha dicho espresa ni
tacitamente, que sin tal requisito
nada valiese aquel parte impre-
so, ni tampoco que fuese el unico
medio probatorio de los Autores
y complices del delito procesado.
5º, que el Fiscal no ha esperado
causa alguna de recusacion ni de
implicancia contra este tribunal,
para separarlo de conocer en la pre-
sente causa, no ha lugar á la
inhibicion pedida en el primer
otro sí de su espresion de agra-
vios. Por tanto cumpase traslado
á los presos sobre lo principal, y
al segundo otrosí, tengase pre-
sente para su tiempo. —

Ocampo Mujica Y Zavala

Proveyeron y firmaron el Supremo auto
que antecede los Sres. Presidente y Ministros
de la Excma Cámara de Justicia D. Severo Ar-
tonio Mujica, D. Rafael Maria Yzarsabal
y D. Ambrosio Decampo, en treinta y uno
de Agosto de mil ochocientos sesenta y
uno de que doy fé —

Eusebio Rabedal
Esp. Pº de Cámara

dice i sinte del mismo notifique al Señor Fiscal General del Estado: doy fé—

Fiscal

Lamonedo

En seguida notifique á Don Antonio Bonnet

Lamonedo

doy fé—

Bonnet

Don Eduardo Bellot

En seguida notifique á Lamonedo

fé—

Dr. Bellot

Lamonedo

En seguida notifique al Doctor Don Antonio

Lapuerta: doy fé—

Lamonedo

Lapuerta

En diecisiete del corriente se despacharon los correspondientes oficios segun se ordena en el despacho que antecede doy fé—

En diecisiete del mismo notifiqué á D. José Amiell doy fé—

Amiell

En la Ciudad de San Juan á diecisiete días del mes de Setiembre de mil ochocientos sesenta y seis, el Sr. Presidente de la Excma Cámara de Justicia, en virtud del auto que antecede hizo comparecer á D. José Amiell testigo presentado por el Sr. Fiscal, aquien por ante mí se le recibió juramento de decir verdad de lo que supiere y le fueren preguntado

113.

tado, y siendolo si se ratificaba en la declaracion, que rindió ante el Juez de Letras, corriente á fs 52, cuyo tenor le fué leido de principio á fin, dijo: que se ratificaba, y responde—

Preguntado—al tenor de la cuarta articulacion de dicho interrogatorio del Ministerio Fiscal, dijo: que en los momentos del asalto y muerte del finado Gobernador Coronel Virasoro y sus acompañados, el declarante no estuvo en su casa, y que cuando despues del suceso pasó por la de dicho Señor Gobernador, se fijó solo en el tumulto de gente, que por lo mismo no puede precisar, quienes fueron los que figuraban en él distintamente con su entusiasmo, y responde—

Preguntado—si en ese dia ó despues del asesinato oyó decir, quienes fueron los Autores de la muerte, y si vió alguno en actitud armada, dijo: que no recuerda haber oido decir cosa alguna, pero tiene presente, que despues del suceso vió desarmado cruzar por la calle + cuadra × a D. Pedro Nolasco Cobo sobre un caballo de poncho y con la cabeza atada, y responde—

Preguntado—al tenor de la quinta articulacion

del interrogatorio dijo: que a la [illegible] dias de dicho asalto y asesinato el declarante fué tomado preso p[illegible] D. Francisco Aguilar quien acompañado con la espada del finado Gobernador Señor Vivanco lo condujo a la cárcel pública, sin decirle por qué, ni manifestarle la órden de prision, que en el acto le exijió, desoyendo el reclamo del deponente, para que no se le confundiese con los delincuentes de la cárcel, y una de que en el acto de prenderlo vió, que Aguilar traia en el puño de la espada la bota de un estandarte que segun le han dicho le tomó el Coronel Vivanco en la Accion de Caceros, y responde—

Pregunta do- que mas sabe sobre el particular dijo: que ahora recuerda haber visto a su mano Cano de San Juan, hoy ausente en Copiapo, llevar nombre Ygnora, vendar en los siguientes dias del asesinato del diecinueve de Noviembre último en el caballo del finado Gobernador, y responde—

Pregunta do- en que casas estuvo acantonada la gente armada, que asaltó la del finado Gobernador, dijo: que ha oido que hubo gente segun se espresa y es pues voz general en la de Da Juliana Pastorina y en la de Juan Remon, pero que al declarante le le consta por haberlo visto, que salió gente armada de la de Doña Carlota Carvalla por la puerta de calle, en el momento que pasaba por la calle á una diligencia particular, por cuyo motivo no se fijó quienes iban, ni quien los mandaba, y responde—

Pregunta do- como sabe y aquien oyó, que en las casas de Remon y de Da Juliana Pastorina hubo gente acantonada, dijo: que en la del primero, por que despues de dentrar las fuerzas del Comicionado Nacional Coronel Don Juan Saá, algunas de sus Gefes se introdujeron á la del finado Vivanco, y habiéndose acercado al interior de ella, donde dialogaba con dicho Remon, estando presente el declarante dijeron, que por los fondos de la dicha ya citado Remon habian asaltado, y que en esos momentos fué muerto uno de los invasores, de quien decian que era la sangre que estaba de manifiesto en la pared divisoria al Naciente; y con respecto á la espresada Señora Pastorina, que le parece habria, por haber sido en ella donde se descargó un tiro en momen

proximo — anteriores al asalto como
tor[illegible] anteriores al asalto como
seña, y tambien por que esta
es voz general, y respondió —
Esta fué su declaracion, en cuyo
tenor se ratificó leida que le
fué, esperando no tener que
añadir ni quitar, que es mayor
de edad y no le tocan las gene-
rales de la Ley, y le firma con
el Señor Presidente de que
doy fé = Entrelineas = no = vale
Madrid = hay ausente un testigo =
proximo = valen —

Ante mí —
Eugenio Robledo
Sec. p. de Gob.

Acto continuo compareció D. Antonio Bermudez, aquien el Señor Presidente le recibió juramento, bajo el cual prometió decir verdad de lo que supiere y le fuere preguntado, y siéndolo al tenor de la tercera articulacion del interrogatorio del Fiscal, dijo: que es cierto haber impreso en el numero treinta del "Orden" que se le presentó el parte que el contiene bajo el nombre de Pedro Nolasco Cobo, cuyo original le fué remitido de la casa de Gobierno en tiempo del Señor

1185. (125)

Coll, y que era de puño y letra del mismo Cobo, y suya la firma y rúbrica; que despues de impreso volvió el original al mismo Gobierno, y respondió —

Preguntado si sabe quien ó quienes asaltaron la casa del finado Gobernador D. José Antonio Vizcarra, y lo asesinaron juntamente con las demas que le acompañaban, dijo — que solo ha oido decir á D. Domingo Cuna, que el presenció cuando se cometió el crimen de asalto, estando distante media cuadra, que los asesinos fueron, Marcelino Quiroga, Francisco Aguilar, Remigio Flores y David Aguero, y que tambien le oyó el declarante al citado Quiroga en una de las piezas debajo de Cabildo, que el fué uno de los que asaltaron la casa del Sor. Vizcarra, y que despues de estar adentro, se puso detras de una puerta, desde donde hizo fuego con un revolver, estando tambien armado con una espada, añadiendo á su referencia, que había muerto á uno que no recuerda por ahora el deponente, y respondió — Esta fué su declaracion en cuyo tenor se ratificó leida que le fué, Espresando no tener que añadir ni quitar, que es mayor de edad y no le tocan las generales de

la Ley y le firmó con el Señor
Presidente de que doy fé.

Vujica

Juan A. Benavides

Interino
Eugenio [illegible]
Secr. de Gobierno

En diecinueve del mismo el Sr. Presidente de la Sexma Cámara de Justicia hizo comparecer á D. Domingo Larrañaga testigo citado por D. Antonio Benavides á fin de hacer en su presente declaración, y prévio el juramento en la forma ordinaria de decir verdad de lo que supiere y le fuere preguntado, presentado ante el Defensor de los presos D. Santiago Cortinez, se le interrogó donde estuvo en los momentos del asalto y asesinato hecho al finado Gobernador D. José Antonio Virasoro y su acompañador el diecisiete de Noviembre último, y dá presenció dicho asalto, dijo: que en esos momentos estuvo en la tienda de D. José Mendez media cuadra distante, en donde sintió cierto movimiento de gente, que le obligó a salir á la puerta, desde donde llamó algunos que estaban adentro, y no recuerda quienes eran, para que fueran en auxilio de un grupo que veía armado del lado de la plaza, y que

(125)

al salir á la puerta las circunstantes ya llegaba dicho grupo á la esquina de la tienda, en cuyas circunstancias oyó voces dirijidas á unos soldados de Policía, que iban para la plaza abajo, para que se detuviesen, y como no lo verificasen, pretendiendo seguir de camino por medio de la gente armada, oyó que allí mismo los mataron de un balazo dando voces á todos los que estaban en la espresada tienda, que se fuesen á la plaza, y no responde -

Preguntado - dé conocimiento á los que formaban el grupo de gente armada, ó al que encabezaba dijo - que solo conoció á Manuel Campos soldado que había sido de la compañía de granaderos del Batallon Cívico, en que el declarante era subteniente primero, habiéndole Campos medio inclinado el fusil, como queriéndolo asustar, pero previene, que el citado Campos murió en la accion de la Pirámonada, y responde - Interrogado si es cierto, lo que dice D. Antonio Benavides, refiriendo haberle comunicado el deponente con respecto á los que entraron armados, y asaltaron la casa del finado Gobernador Virasoro, cuya cita le fué leida, dijo - que no recuerda ha

ARCHIVO GENERAL E HISTÓRICO
SAN JUAN

le comunicado nada á D. Antonio Bravides, sobre quienes fueron los que cometieron el asalto y asesinato, por que ademas nó le presencio, ni sabe cosa alguna de los autores y cómplices del delito, y responde—

Interrogado—si sabe y en que casas hubieron tales grupos de gente armada que perpetraron el asalto y asesinato y a especifique, dijo—que no sabe— Esta fué la declaracion en cuyo tenor se ratificó leida que le fué sin tener que añadir ni quitar, que es de veintisiete años y no le tocan las generales de la ley respecto á los encausados, á su defensor y al Fiscal, firmando con Sr. Presidente de que doy fe = y gravadenos = Valen—

Mujica

Dom.o A. Tuma

Ante mi.
Eugenio Cortés
Esc.no de Gob.n Int.

Acto continuo el Sor. Presidente de la Sala Cámara de Justicia hizo comparecer al Dr. D. Amado Laprida testigo ofrecido por el Ministerio Fiscal, aquien se le recibió juramento en la forma ordinaria

(126)

bajo el cual prometió decir verdad de lo que supiere y le fuere preguntado, y siendolo al tenor de la septima articulacion del interrogatorio presentado por el Fiscal, dijo: que jamas recibió órden alguna por escrito ó de palabra de las autoridades, para practicar reconocimiento en los cadáveres, así del finado Gobernador D. José Antonio Virasoro, como de los demas, que murieron en su casa simultáneamente el dieciseis de Noviembre último, en cuya virtud no Dra cierto haber inspeccionado dichos cadáveres; y que aunque fué despues del suceso hasta la puerta de calle por haberle dicho un amigo, que la señora viuda del Sor Virasoro, como facultativo no llegó el caso de entrar ni poder ver transitoriamente los muertos, por que dudando todavia fuese cierto el llamado, se valió del oficial de guardia, a fin de que se cerciorase, y le dijo, si efectivamente le habian hecho llamar en su caracter de médico, y asegurándole el citado oficial

San Juan Octubre 24 de 1861

Visto y considerando: 1º, que los sucesos de
16 de Noviembre próximo pasado trajeron a
esta Provincia una situacion de que la
no hacia mas restablecerlos que fueran
demandados por aquellos sucesos: 2º, que de
gerida esta de ser Gobierno creado por
la revolucion que hizo frente al Exmo
Señor Comisionado, actual Brigadier D.
Juan Saá, sus actos posteriores y arma
da resistencia en accion de guerra, se
identificaron con tales acontecimientos,
de que se hizo solidario el personal de
dicho Gobierno, Dr D. Antonino Aberas-
tain: 3º, que el resultado que este vino
a tener, ha sido el pretesto principal
del Gobierno de Buenos Ayres para
provocar la guerra hasta tenerse a
la situacion y estado de sitio en que
nos hallamos: 4º, que en tal concepto
las Armas y la Politica vienen a ser
medios ordinarios de poner término a
tan crítica y difícil situacion, en que
estan envueltos los hechos del diez
seis de Noviembre yá citados: 5º, que la
referida resistencia armada en apo-
yo de tales hechos ha pasado hasta
aquí como un acontecimiento que
ha merecido ser sometido a juzgamien
to respecto a todos los que en ella in-
tervinieran con Armas durante la
batalla: 6º, que bajo estos precedentes,
si hoy Juzgase el Tribunal sobre la
criminalidad de los autores y cómpli-

ces del suceso del 16 de Noviembre
apenas reducidas a quince entre
gados presos a disposicion de la
justicia, quedaria pendiente un
fallo cualquiera de aquel estado
belico y de varios cambios de politi-
ca dominante, segun ha suce-
dido con otros sucesos especta
bles, como los del 1º y 13 de Diciem
bre de 1828, en que una revolucion
derrocó al Gobierno legitimo del
Exmo Señor Coronel Don Manuel
Domingo, decapitandolo; y el de 23 de
Octubre de 1838 relativo al asesina-
to del Exmo Brigadier D. Navario
Benavides; cuyos espantosos crimenes
ses se han visto practicamente
confundidos con una misma po-
litica, sin que por lo tanto ningun
Tribunal de justicia se haya creí-
do con autoridad ni constituido en
deber de juzgar de ellos cual deli-
tos comunes: 7º, que el estado de
sitio, como medida de alta poli-
tica, no puede garantir la liber-
tad é independencia del Poder
judiciario, cuando se trata de cosas
espuestas a la alternativa de los
resultados de esa misma politica.
en fuerza de estas consideraciones,
y del grado que se han colocado
los antecedentes del proceso for-
mado con motivo de la muerte
del Exmo Sor. Coronel D. Jose An-
tonio Virasoro y demas que le acom
pañaban en el precitado dia,
se declara, que la causa al pre

sente es de caracter político y está fuera del alcance de este Poder Judiciario llenar los objetos y deberes de una recta administracion de justicia; por consiguiente se declara haber lugar á la revocatoria pedida, mandando se cumpla lo resuelto en el auto de fecha veinte y cinco del corriente mes, y se devuelvan los autos originales con lo que corresponda, y comuníquese tambien al Poder Ejecutivo de la Provincia á los fines que haya lugar.

Ramos — Mujica — Ygarzábal

Zapata

Proveyeron mandaron y firmaron la supra sentencia que antecede los Señores Ministros de la Excma Cámara de Justicia, Presidente D. Severo Antonio Mujica, Decano D. Rafael María Ygarzábal, Sub-Decano D. Aparicio Ramos, por retirado del Asesorado D. Manuel Antonio Saez y Ministro suplente D. Manuel José Zapata, en veintiocho de Octubre de mil ochocientos sesenta y uno de que doy fé.

Eugenio Rodriguez
Esc.no Pub.o de Gob.no é Hac.da

En veintiuno del corriente notifiquese á los reos de esta causa doy fé.

Rodriguez

En veintiocho del corriente notifiquese al Señor Defensor de los reos, Dn Santiago Segundo Cortinez doy fé.

Rodriguez

1864

veintinueve del mismo cubierto el (174) por dos veces i no lo encontré: doy fé.

Larrondo

La diligencia de arriba notifiquese al Señor Fiscal de apelado pidiendo vuelva la causa sobre impedimento dentro de tres dias: doy fé.

Larrondo

San Juan Octubre 30 de 1861.

Certifico la anterior diligencia practicada de mero con arreglo á derecho; y el Receptor tenga especial cuidado en lo sucesivo de no volver á admitir respuesta semejante en autos del superior Tribunal.

Proveyó y firmó el Supremo decreto que Antecede el Sr. Presidente de la Excma Cámara de Justicia D. Severo Antonio Mujica, en treinta de Octubre de mil ochocientos sesenta y uno de que doy fé.

Eugenio Rodriguez
Esc.no Pub.o de Gob.no é Hac.da

Vea el mismo dia notifique al Señor Fiscal General: doy fé.

Aparicio — Larrondo

1177.

El Representante de la Sª Nacional en las Provs. de Cuyo

(19)

San Juan Nobre 18 de 1861. —

A la Exma Cámara de Justicia de la Provincia. —

He recibido la apreciable nota que por acuerdo de VE de fha 9 del presente, se ha servido dirijirme en el mismo dia el Señor Presidente de esa Exmo Tribunal y con ella en ~~copia~~ legalizada el auto espedido por VE en 2 de Obre último por el cual se inhibe de conocer y fallar en la Causa seguida á los autores y complices de los asesinatos del 16 de Nobre del año pspdo, por la creencia en que está ese superior Tribunal de que el juzgamiento de dicha causa corresponde al fuero Federal. —

El Gobierno de la Provincia ha procedido bien y en uso de sus atribuciones cuando ha dicho á VE que el conocimiento y juzgamiento de esa Causa corresponde á los Tribunales ordinarios de la Provincia.

Por la Constitucion Nacional los Gobros de Provincia no son funcionarios dependientes del Gobierno Federal, sino simplemente agentes naturales para hacer cumplir las leyes y demas disposiciones que dictare; pero tampoco estan sujetos á él, como un simple empleado, ni gozan del fuero Federal, ni de las prerogativas del juicio politico que la Constitucion establece para los altos funcionarios de la Nacion.

Los sucesos de Notre bajo ningun principio pueden ni deben considerarse de carácter politico, ni sus autores como reos politicos, ni sujetos al fuero Federal. - La condicion misma de los autores de ese crimen y la manera como fue cometido, hacen que sea un delito comun - un asesinato alevoso premeditado, - que debe purgarse y castigarse por las leyes penales, por las autoridades de la localidad donde fué cometido.

Y VE convendrá que ni la circunstancia de ser muchos los asesinos, ni la naturaleza del arma de que hacen uso, tampoco varian nunca la condicion del delito para su purgamiento y castigo. - Si VE por un exceso de respeto al fuero Federal, se ha abstenido de con-

1876.

(192)

(13)

y purgar esos sucesos Comprendiendo entre ellos á los de rebelion á la Autoridad Nacional, no desconocerá que son causas distintas, y por lo tanto siguen distintos caminos y tienen tambien distinta jurisdiccion.

Al Gobierno Nacional le corresponde purgar y castigar á los que han hecho armas contra él, cometiendo el delito de rebelion y traicion; pero nunca á los matadores de cualquier funcionario público ó individuo de la Prov.a porque pertenece exclusivamente á los Tribunales de ella.-

Es por esto que ya lo ha declarado el mismo Gobierno Nacional, otra vez en sus notas al de la Provincia, de la cual VE tendrá conocimiento, y es la misma razon por la que, en representacion de él, declaro á VE que el purgamiento y castigo de dichos reos corresponde exclusivamente á VE.-

Dios gue á VE.

Carlos Juan Rodriguez

M. Torres

S. G.

Vor

San Juan, Noviembre 25 de 1861.

Por contestada la nota consultiva de este Superior Tribunal de fecha 18 del corriente; en su virtud i atento el mérito del proceso, espuestos i cuanto ver convino en los antecedentes sometidos a la consulta del Exmo Señor Comisionado Nacional, sobreseese por ahora en la causa de los presos procesados por el crímen de asesinato i suceso del 16 de Noviembre del año próximo pasado, permaneciendo entretanto sus personas a la disposicion del Exmo Gobierno de la Provincia; archívese el proceso con agregacion de las copias que forman el espediente consultivo.

Mujica — Zapata — Ygarzábal — Cornejo — Cruz

Hallega este Exp.te hasta el folio 192. inclusive con sus cedulas correspondientes.-

Mercedes Crespo de Villegas

MERCEDES CRESPO DE VILLEGAS
DIRECTORA